ASGARÎ İŞÇİLİK İNCELEME REHBERİ
(Mobilya İmalatı İşyerleri)

I.BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

1. Amaç

Bu rehberin amacı, faaliyet konusu mobilya imal edilmesi olan işyerlerinde yapılacak asgarî işçilik incelemesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

2. Kapsam

Bu rehber, mobilya imalatı alanında faaliyet gösteren işyerleri asgarî işçilik incelemesini kapsar.

3. Dayanak

Bu rehber, 10 Ağustos 2007 tarih 26609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 7 nci maddesi (ğ) bendinde düzenlenen "Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak" hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

4. Tanımlar

4.1. Asgarî İşçilik İncelemesi

İşverenin; işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre, işin yürütümü açısından gerekli olan

sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunulduğunun tespiti halinde işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik tutarının; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilmesine yönelik incelemeyi,

4.2. Asgarî İşçilik İnceleme Raporu

Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri tarafından asgarî işçilik denetimine alınan işyerleri hakkında düzenlenen ve gerektiğinde işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarının tespit edildiği raporları,

4.3. Mobilya

Oturma, yemek yeme, çalışma, yatma, sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılama vb. ile ilgili mekanların donatımına yarayan taşınabilir eşyaları,

4.4. Ahşap Malzeme

Hammaddesi ağaç olan masif ahşap, yonga levha, lif levha, kontrplak, kaplama gibi ahşap esaslı malzemeleri,

4.5. Ahşap Mobilya

İşin özelliğine göre ortaya çıkan konstrüksiyonu mobilyalık keresteden ve ahşap esaslı malzemelerden imal edilen mobilya elemanlarını,

4.6. Panel Mobilya

Ahşap, sentetik reçine, PVC vb. kaplamalarla kaplanmış yonga levha ve lif levhadan imal edilen mobilya elemanlarını,

4.7. Masif Ahşap

Herhangi bir ağaç türüne ait keresteden biçilerek elde edilen katmansız, yapısı mekanik veya kimyasal yolla bozulmamış ahşap malzemeyi,

4.8. Kereste

Tomruğun boyuna yönde biçilmesiyle elde edilen prizmatik ahşap malzemeyi,

4.9. Tomruk Biçme Planı

Verimlilik ilkeleri dahilinde en az fire verilecek şekilde tomruğun en kesitinin neresinden, hangi ölçüde kereste alınacağını gösteren biçme modelini,

4.10. Levha Esaslı Malzeme

Hammaddesi ağaç olan yonga levha, MDF (orta yoğunlukta lif levha), kontrplak, kontratabla gibi ahşap esaslı malzemeleri,

4.11. Sunta (Yonga Levha)

Odun hammaddesinin dalı, kabuğu gövdesi vs nin öğütücülerde küçük parçalara yani yongalara ayrıştırıldıktan sonra bu yongaların tutkal, sertleştirici madde ve hidrofobik özelliğini sağlayan maddelerle karıştırılıp katman katman

serpilerek preslenmesiyle ortaya çıkan ahşap esaslı malzemeyi,

4.12. Suntalam

Sunta levhaların yüzeyine melamin reçinesi ve tutkal emdirilerek yanmaz ve su geçirmez hale getirilmesi ve dekor kağıdı kaplanmasıyla elde edilen malzemeyi,

4.13. MDF (Orta Yoğunlukta Lif Levha)

Odun veya diğer lignoselüozik hammaddelerden elde edilen liflerin, sentetik yapıştırıcı ilavesiyle belirli bir rutubet derecesine kadar kurutulduktan sonra oluşturulan levha taslağının sıcaklık ve basınç altında preslenmesiyle elde edilen, her noktasında liflerin eşit ve suntaya göre çok yoğun bulunduğu ahşap esaslı malzemeyi,

4.14. MDF Lam

MDF levhaların yüzeyine melamin reçinesi ve tutkal emdirilerek yanmaz ve su geçirmez hale getirilmesi ve dekor kağıdı kaplanmasıyla elde edilen malzemeyi,

4.15. Kontraplak

Belirli uzunluk ve çaplardaki ağaç gövdesi kısımlarının özel makinelerde soyulması ile elde edilmiş ince soyma levhaların lif doğrultuları birbirine dik olmak üzere 3, 5, 7 ve daha çok tek sayıda üst üste konularak basınç altında preslenmek suretiyle yapıştırılmasıyla elde edilen malzemeyi,

4.16. Formika

Fenol ve melamin reçinesi emdirilmiş ince selüloz levhaların üst üste konulup yüksek sıcaklık ve basınç altında pres edilmesiyle elde edilen, yüzeyi şeffaf bir suni reçine tabakasıyla kaplanmış, renk ve desen baskısı konmuş levha malzemeyi,

4.17. Ahşap Kaplama

Soyma, kesme (dilme) ve biçme metotlarından biri ile elde edilen ve kalınlığı 0,6 ile 4 mm arasında değişen ince ağaç levhaları,

4.18. Plastik Kaplama

Değişik polimerlerden üretilen kaplamayı,

4.19. Kâğıt Esaslı Plastik Kaplama

Yapay reçine emdirilmiş kraft kağıtlarının yüksek sıcaklık ve basınç altında preslenmesi ile elde edilen ince levhayı,

4.20. PVC

Kesilen levha esaslı malzemenin kenarlarını kapatmakta kullanılan petrokimya ürünün polimer malzemeyi,

4.21. Masif

Masifleme işleminde kullanılan keresteden kesilmiş ince çıtaları,

4.22. Masiflemek

Kesilen levha esaslı malzemenin kenarlarının masif ile kapatılmasını,

4.23. Ahşap Doğrama

İnşaat sektöründe kullanılan kapı, pencere, panjur, giydirme cephe, asma tavan, kameriye, pergole, merdiven ve işin özelliğine göre ortaya çıkan konstrüksiyonun doğramalık keresteden ve ahşap esaslı malzemelerden imal edilen yapı elemanını,

4.24. Kavela

Kare kesitli olarak hazırlanmış ağaç çubukların, 5 mm'den başlayıp ilgili ahşap ürün elemanının kalınlığına bağlı olarak daha büyük çaplarda olabilen silindirik yivli/yivsiz, ahşap mobilya parçaları birbirine eklemekte kullanılan silindirik elemanı,

4.25. Delik Planı

Tablaların yüzey ve kenarlarındaki deliklerin çap ve aralıklarını gösteren şemayı,

4.26. Zıvana

Parçaların baş kısımlarına açılan daha dar prizmatik çıkıntıyı ve bu çıkıntının karşılığı olarak parça kenarlarına açılan dikdörtgensel veya karesel deliği,

4.27. İskelet

Sandalye, koltuk, masa, puf gibi mobilyaların taşıyıcı sistemini,

4.28. Ayak

Sandalye masa gibi mobilyalarda fonksiyonel yüklemeleri zemine aktaran taşıyıcı elemanı,

4.29.İkileme

Sandalye, koltuk, masa, puf gibi iskelet tipi mobilyalarda bir cephenin elemanlarının gönyesinde bir araya getirilerek sabitlenmesini,

4.30. Dörtleme

Sandalye, koltuk, masa, puf gibi iskelet tipi mobilyalarda iki cephede ikilenmiş elemanları kullanarak dört cephenin elemanlarının gönyesinde bir araya getirilerek sabitlenmesini,

4.31. Oyma

Ahşap malzeme yüzeyine belirlenmiş motiflerin belirli derinliklerde oyularak şekillendirilmesiyle yapılan işlemi,

4.32. Kakma

Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerden üretilmiş mobilya elemanlarında belirlenmiş motiflere göre oyulmuş yuvalara farklı türden ahşap, gümüş, sedef vb. malzemelerden yapılmış eşleniklerinin yerleştirilmesiyle yapılan işlemi, ifade eder.

II.BÖLÜM

İNCELEMELERDE KULLANILACAK MEVZUAT HÜKÜMLERİ

1. Asgarî İşçilik İncelemesi Mevzuat Hükümleri

Asgarî işçilik incelemesi;

"5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 'Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı' başlıklı 17 nci maddesinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Başkan adına aşağıdaki rehberlik ve teftiş görevlerini yapar:

a) Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usûlsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b) Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

c) Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek,

ç) Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak,

d) İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek,

……..

g) Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

…..

5510 sayılı Kanunun 'Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi' başlıklı 59 uncu maddesinin ''Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin işlemlerin denetimi, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları eliyle yürütülür. Askerî işyerlerine ait sigorta işlemlerinin denetim ve kontrolü, askerî iş müfettişleri tarafından da yapılabilir.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarının görevleri sırasında tespit ettikleri Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler, yemin hariç her türlü delile dayandırılabilir. Bunlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. İşverenler ve sigortalılar ile işyeri sahipleri, tasfiye ve iflâs idaresinin memurları, işle ilgili gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarına bilgi verilmek üzere çağrıldıkları zaman gelmek, gerekli olan defter, belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini yapmak için her türlü kolaylığı sağlamak

ve bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler. Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, görevlerini yaparken tüm kamu görevlileri gerekli kolaylığı gösterir ve yardımcı olurlar.

Bu Kanunun uygulanması bakımından, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen denetim, teftiş ve kontrol yetkisini de haizdir.

…..'',

'Asgarî işçilik uygulaması ve uzlaşma' başlıklı 85 inci maddesinin ''İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir. Söz konusu tespitler, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılır.

…..

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, bu maddenin uygulanmasıyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdur.'',

'Prim belgeleri ve işyeri kayıtları' başlıklı 86 ıncı maddesinin ''İşveren bir ay içinde 4 üncü ve 5 inci maddeye tâbi çalıştırdığı sigortalıların ve sosyal güvenlik destek primine tâbi sigortalıların;

a) Ad ve soyadlarını, T.C. kimlik numaralarını,

b) 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlarını,

c) Prim ödeme gün sayıları ile prim tutarlarını,

Gösteren ve örneği Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenen asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini, Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındakiler için en geç Kurumca belirlenecek günün, diğer sigortalılar için ise ait olduğu ayı takip eden ayda Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma vermekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren, on beş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

…..

İşverenin, sigortalıyı, 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesine göre başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan geçici iş ilişkisi süresine ilişkin birinci fıkrada belirtilen belgelerin aynı süre içinde işverene ait işyerinden Kuruma verilmesinden işveren ile birlikte müteselsilen sorumludur.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilen yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden ya da kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı anlaşılan sigortalılara ait olup, bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurumca resen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edilir. İşveren, bu maddeye göre tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, ilgili Kurum ünitesine itiraz edebilir. İtiraz, takibi durdurur. İtirazın reddi halinde, işveren kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Yetkili mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz. Mahkemenin Kurum lehine karar vermesi halinde, 88 inci ve 89 uncu maddelerin prim borcuna ilişkin hükümleri uygulanır.

……’’,

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin ‘Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev ve yetkileri’ başlıklı 7 nci maddesinde:

a) Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b) Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

c) Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibariyle analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek,

ç) Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, sigortalıların ve genel sağlık sigortalılarının Sosyal Güvenlik mevzuatı kapsamındaki işlemleri ile ilgili olarak tüm kurum ve kuruluşlarda denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

d) İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek,

e) Gerektiğinde, iş kazası olayları ile meslek hastalığı incelemelerinde sorumluların tespitine yönelik olarak işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine aykırı durumları tespit etmek,

…….

ğ) Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

hükümlerine yer verilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 'Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları' başlıklı 13 üncü maddesinde Müfettişler Başkan adına;

a) Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usûlsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

…….

f) Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

g) Görevleriyle ilgili tüm resmi ve özel gerçek ve tüzel kişiler ile tüm kurum ve kuruluşlara ait her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan her türlü kayıt ve belgeleri işyerinde veya teftişe elverişli gördüğü bir yerde teftiş etmek ve incelemek üzere istemek, bunlara ilişkin gerektiğinde tutanak düzenlemek,

ğ) İşverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunu saptaması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek

veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurları dikkate alarak tespit etmek,

h) Görevleri sırasında gerekli gördükleri kimselerin, yazılı ifadelerine başvurmak,

ı) Görevlerinin yürütülmesi sırasında, sigortalıların hayatına, iş sağlığı ve güvenliğine, dinlenmesine ve çalışmasına uygun olup olmadığının tespitine yönelik olarak, işyerleri ve tüm eklentilerini her zaman görmek, araştırmak ve incelemek, işyerlerindeki iş sağlığı ve iş güvenliğine aykırı durumları saptamak,

i) İş kazaları, meslek hastalığı, hastalık ve diğer sigorta olaylarını araştırmak ve incelemek,

j) Programda yer almamakla birlikte çeşitli nedenlerle denetime alınan işyerlerinde, gerekli görülmesi halinde, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarının belirlenmesine yönelik önerisini Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal ettirmek,

…….

p) Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma ile ilgili Başkan veya Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

Görev ve yetkilerini haizdirler.”

Hükümleri ile düzenlenmiştir.

2. Mobilya İmalatına İlişkin Mevzuat Hükümleri

Mobilya imalatı sektörü işletmelerinde çalışması gereken en az personel ve bu personelin prime esas kazancı ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı herhangi bir mevzuat hükmü bulunmamaktadır.

3. İşyerlerinin Kapasitesi İle İlgili Düzenlemeler

Kapasite Raporu; sınai üretim, sınai hizmet ve inşaat sektörü ile maden işletmeciliğinde faaliyet gösteren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren üç yıl geçerli olan bir belgedir. Ancak üretim sırasında kullanılan makineler kiralık ve sözleşme süresi 3 yıldan az ise kira sözleşmesi bitim süresi raporun geçerlilik süresini belirler. Makine kira sözleşme süresi kapasite raporu için başvuru tarihinde 1 yıldan az ise bu tesislere kapasite raporu düzenlenmez.

Kapasite, bir işletmenin belirli bir zaman dilimi içerisinde üretim düzeyini veya üretim gücünü ifade etmektedir. Kapasite, bir işletmenin mal ve/veya hizmet üretebilme yeteneği ve olanakları hakkında fikir veren bir kavramdır.

Genel olarak işletmelerin mal ve/veya hizmet üretebilme yetenek ve imkanlarının belirli bir ölçü ile ifade edilmesine kapasite denir. Kapasite ölçüsü olarak çoğunlukla üretim miktarı kullanılır. Üretim biriminin fiziksel miktarı ile ilgili ölçüler, uzunluk, ağırlık, hacim veya sadece sayı olabilir.

3.1. Kapasite Türleri

3.1.1. Teorik (Maksimum) Kapasite

Makine ve diğer üretim araçlarının hiçbir duraklama olmaksızın çalışmasıyla ve üretim sürecinde yetenekli işgücü kullanılmasıyla ulaşılabilecek en yüksek üretim miktarına, teorik kapasite veya maksimum kapasite denir. Bir başka deyişle teorik kapasite, ideal koşullarda ulaşılabilecek olan arzu edilen maksimum üretim miktarına işaret eder. Bu üretim hacminde duraklamalar ve arızalar için pay ayrılmamıştır.

3.1.2. Optimum Kapasite

İşletmeye minimum ortalama birim maliyetle çalışma olanağı yaratan yıllık üretim hacmi, optimal kapasite düzeyi olarak anılır. Birim başına sabit ve değişken giderler toplamının minimum olduğu kapasiteye "optimum kapasite" denir. Ekonomik açıdan ele alan bu kapasite kavramı, üretim tekniği değişmediğinde bir işletmenin minimum maliyetlerle üretilebileceği mamulün miktarını vermektedir.

3.1.3. Normal (Pratik) Kapasite

Genellikle tesis kapasitesi olarak maksimum kapasite düşünülürse de bir işletme veya tesisin tahmin edilen gerçek üretim kapasitesinin sürekli olarak maksimum kapasitede kalması çok zor, hatta imkansızdır. Çünkü; tamir-bakımlar, beklemeler, duraklamalar, montaj ve ayarlamalar, çalışmaya hazır hale getirmeler, çalışma yanılgılarından kaynaklanan gecikmeler v.b. makinelerin veya işletmelerin belirli çalışma

sürelerinin % 100'ünü doldurmalarına imkân vermez. Bu tür gecikme ve beklemelere "faaliyet kesilmeleri" denilir. Maksimum kapasiteden bu faaliyet kesilmeleri çıkarılırsa, normal veya pratik kapasiteye ulaşılır.

3.1.4. Fiili (Gerçek) Kapasite

Normal (pratik) kapasite işletmenin her zaman üretebileceği mamul miktarını göstermektedir. İşletmelerin belirli bir sürede elde ettiği ürün veya hizmet miktarını gösteren kapasiteye, fiili kapasite denir. Başka bir deyişle fiili kapasite, ulaşılabilecek gerçek çıktı düzeyinin ulaşılan kısmıdır.

Talepteki düşmeler, üretimdeki aksamalar gibi nedenlerle fiili kapasite pratik kapasitenin altında olabileceği gibi, talebin mevsimlik dalgalanmalara bağlı olarak meydana gelen talep artışları sebebiyle fiili kapasite normal (pratik) kapasitenin üzerine çıkabilir.

3.1.5. Atıl (Boş) Kapasite

Pratik kapasitenin kullanılmayan kısmı, atıl kapasitedir. İşletmenin belirli bir dönemdeki üretim miktarı normal kapasitenin altında ise aradaki fark atıl kapasitedir. Bu durum maliyetleri yükseltir, işletmenin fazla stok bulundurulmasını gerektirebilir veya işletme atıl kapasiteden kurtulmak için daha az karlı ürünlerin üretimine yönelebilir.

3.1.6. Çalışma Derecesi (Kapasite Kullanım Oranı) Kavramı

Normal (pratik) kapasitenin kullanılan kısmını ifade etmek üzere çalışma derecesi kavramı kullanılır. Pratik kapasite ile fiili kapasite arasındaki orana çalışma derecesi denir. Çalışma derecesi aşağıdaki formülle hesaplanır:

Çalışma Derecesi = Fiili Kapasite / Normal (Pratik) Kapasite

Çalışma derecesi işletmenin kapasite kullanım oranının bir ölçüsüdür. İşletmenin tam kapasiteyle üretim yapması, yani kullanılmayan atıl bir kapasitenin bulunmaması halinde çalışma derecesi 1'e eşit olacaktır. Bu değerin 1'in altında olması, işletmede atıl kapasite bulunduğuna ve rasyonel bir üretim faaliyeti gösterilmediğine işaret eder. Çok seyrekte olsa, çalışma derecesinin 1'i aşması; yani belirli bir dönemde fiili kapasitenin, normal (pratik) kapasitenin üzerine çıkması da mümkündür. 1'den büyük bir çalışma derecesi, işletmenin üretim faaliyetleri sırasında, normal duraklama ve işleyiş kesilmelerinden daha kısa sürelerle üretime ara verildiğine işaret eder.

3.2. Kapasite Raporları ve Düzenleme Esasları

Kapasite raporları, işverenlerin bağlı oldukları meslek kuruluşları (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) tarafından düzenlenmektedir. Birlik ve odalar, kapasite raporu tanzim ve tasdiki ile ilgili çalışmalarda bulunacak mühendis veya teknik

elemanları sözleşmelere dayalı olarak istihdam etmek zorundadırlar.

Kapasite Raporu Tanzimi Zorunlu Kılan Mevzuat

- ✓ 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu,
- ✓ 5174 sayılı TOBB Kanunu,
- ✓ 28/05/1975 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
- ✓ İthalat ve ihracat yönetmelikleri,
- ✓ Teşvikler ile ilgili tebliğler,

3.2.1. TESK Tarafından Kapasite Raporu Düzenlenmesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kanununa tabi işyerlerine ait teknik bilgileri içeren kapasite raporları, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonuna bağlı odalar tarafından düzenlenir.

İmalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlara ait bilgilerle, makine ve tesisat, yıllık üretim kapasitesi, kapasite hesabı, yıllık tüketim kapasitesi gibi bilgileri gösteren ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun onayından itibaren 3 yıl geçerliliği olan belgeye "kapasite raporu" denir. (TESK Kapasite Raporu Yönetmeliği, Madde 4)

Kapasite raporu, esnaf ve sanatkârların kayıtlı bulundukları esnaf ve sanatkârlar odaları tarafından tanzim

edilir. Bu iş için görevlendirilecek Kapasite Tespit ve İnceleme Kurulu, üretim konusu ile ilgili mühendis veya teknik elemanlar, oda genel sekreteri, oda başkanı veya görevlendireceği oda yönetim kurulu üyesinden teşekkül eder.

Yazılı talebe istinaden, esnaf ve sanatkârlar odası başkanlığı tarafından tanzim edilen kapasite raporu, ilgili oda başkanı, genel sekreteri ve mühendis tarafından onaylandıktan sonra, tanzim tarihinden itibaren en geç "30 gün" içerisinde onaylanmak üzere bağlı bulunduğu birliğe gönderilir.

Kapasite raporu, ilgili odanın bağlı bulunduğu birlik tarafından, birlik başkanının ve genel sekreterinin kontrolü ve onayından sonra, onaylanmak üzere Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonuna gönderilir. Birlik, kapasite raporunun sonucundan ilgili odayı "30 gün" içerisinde haberdar eder. (TESK Kapasite Raporu Yönetmeliği, Madde 5)

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu alt teşkilatınca düzenlenecek kapasite raporlarında; işletmelerdeki işçi sayısının muharrik kuvvet kullananlarda dört ve altında, kullanmayanlarda dokuz ve altında olması hususu dikkate alınır. (TESK Kapasite Raporu Yönetmeliği, Madde 8)

3.2.2. TOBB Tarafından Kapasite Raporu Düzenlenmesi

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunun 12'nci maddesinin (z) fıkrası ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Odalar ve Borsalar Birliği Muamelat Yönetmeliğinin 41'inci maddesi hükmü çerçevesinde, sanayi odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren, kuruluşun kimlik kartı niteliğindeki kapasite raporlarını, bağlı bulundukları odalar düzenlemektedir.

Kapasite raporları, esnaf ve sanatkârların yazılı talebine istinaden kayıtlı bulundukları esnaf ve sanatkârlar odaları tarafından düzenlenmektedir. Esnaf ve sanatkârlar odaları tarafından üretim konusu ile ilgili mühendis, oda genel sekreteri, oda başkanı veya görevlendireceği oda yönetim kurulu üyesinden oluşan Kapasite Tespit ve İnceleme Kurulu tarafından oluşturulmaktadır.

Esnaf ve sanatkâr siciline ve esnaf ve sanatkâr odasına kayıtlı esnaf veya sanatkârın yazılı talebine istinaden düzenlenen kapasite raporu, Kapasite Tespit ve İnceleme Kurulu üyelerince onaylandıktan sonra, odanın resmî mührü ile mühürlenir ve tanzim tarihinden itibaren en geç '7 gün' içerisinde onaylanmak üzere odanın bağlı bulunduğu birliğe gönderilir.

Kapasite raporu, odanın bağlı bulunduğu birlik tarafından kontrol edilir ve birlik başkanı ve genel sekreter tarafından imzalanıp birliğin resmî mührü ile mühürlenerek onaylanır. Usulüne uygun olarak düzenlenmediği tespit edilen kapasite raporları, usulüne uygun olarak düzenlenmek üzere odaya iade edilir. Birlik, kapasite raporunun sonucundan ilgili odayı '15 gün' içerisinde haberdar eder.

Bir odanın çalışma alanı içinde bulunan sınai tesislerine ait kapasite raporlarının, o odaca tanzim edilmesi esastır. Ancak, firma çalışma alanları ayrı bulunan birden fazla odaya kayıtlı üye ise bu firma, kapasite raporunu kayıtlı bulunduğu odalardan dilediğine yaptırabilir.

Çalışma alanları içinde bulunan sınai tesislerin, kapasitelerinin tespiti ve raporlarının tanzimi konusunda yeterli teknik kadroya sahip bulunmayan odalar, en yakın yerde bulunan odaya müracaat ederek kapasitelerini tespit ve raporlarını tanzim ettirebilirler. (Muamelat Yönetmeliği, Madde 58)

Kapasite raporları eksper heyeti tarafından düzenlenir. Eksper heyeti, birisi üretim konusuyla ilgili mühendis, diğeri de odanın memuru raportör olmak şartıyla en az iki kişiden oluşur. Kapasite raporlarını üretim konusuyla ilgili mühendisin tanzim etmesi esastır.

Kapasite raporlarının bir yıldan az bir geçerlilik süresiyle onaylanmaması esastır. Raporun düzenlenmesi ve onaylanması sırasındaki makul zaman kaybı dikkate alınarak,

bir yıldan az bir süre ile onaylanabilir. Kapasite raporlarının geçerlilik süresi Birliğin tasdik tarihinden itibaren üç yıldır.

Kapasite tespiti yapılırken tesisin günde "8 saat", yılda "300 gün" çalıştığı kabul edilir. Üretim kapasitesi ile ham ve yardımcı madde ihtiyaçları bu esasa göre hesaplanır. Teknolojik sebeplerden ötürü kesintisiz çalışma zorunluluğu bulunan tesislerde, bu husus belirtilerek, günde "24 saat" üzerinden kapasite tespiti yapılır. "300 günün" üzerinde çalışma zorunluluğu olan bir kısım tesislerde, bu zorunluluk belirtilerek kapasite tespiti yapılabilir. Ancak bu tesislerin tamir ve bakım için zorunlu duraklamaları da göz önüne alınmalıdır.

Kapasite, aşağıdaki yöntemlere göre tespit edilir;

1) Kapasite tespiti için kriter mevcut ise, bu kriterler dikkate alınarak üretim ham ve yardımcı madde kapasiteleri hesaplanır.

2) Tespit edilmiş bir kriter mevcut değilse; üretimin çeşitli safhalarında (bu safhalar genellikle hammadde hazırlama, şekillendirme, üretim, ambalajlama safhalarıdır) kronometre yöntemiyle darboğaz araştırması yapılarak kapasite tespit edilir. Darboğaz araştırması yapılırken kapalı ve açık sahanın yükleme, boşaltma, hammadde ve mamul madde depolama işlemlerine elverişli olup olmadığının araştırılması gerekmektedir.

İmalat belirli bir formüle göre cereyan ediyor ise, bu formül yardımıyla reaksiyon süresi dikkate alınarak kapasite hesabı yapılabilir.

Yukarıda belirtilen durumlara uymayan hallerde son yılın (şayet varsa son üç yılın) fiili üretim ve sarfiyatı esas alınır ve eksperin uygun bulduğu bir gelişme payı ilavesiyle bir tespit yapılabilir. Ancak bu gelişme payı hiçbir zaman % 25'i geçmemelidir.

3) Fason iş yaptıran firmalara kapasite raporu düzenlenemez.

4) Aynı çatı altında birden fazla firmaya ait işyeri mevcut ise ve her biri için ayrı ayrı kapasite raporu düzenlenmesi talep edildiğinde, makine ve tesisatın bina içinde birden fazla işyeri olduğu görüntüsünü vermesi, muhasebe ve işçi kayıtlarının farklı olmasına dikkat edilmesi gerekir.

5) Aynı firmanın farklı yerlerde işyerleri bulunduğu takdirde, her biri için ayrı ayrı kapasite raporu düzenlenebilir. Ancak aynı üretimi tamamlayan farklı işyerleri varsa tek raporda birleştirilmesi gerekir.

6) Komple sınai tesislerin bir bölümünün kiraya verilmesi halinde, kiralayan firmalara veya taşeron firmalara kapasite raporu düzenlenmez.

4. Kimlik Bildirimi

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunun 6 ncı maddesinde; şehir, kasaba ve köy sınırları içindeki; her çeşit ticaret ve sanat amacı güden işyerlerinde çalışanların ve buralarda her türlü barındırmaların iş yerlerinin sorumlu işleticisi tarafından, örneğine uygun kimlik belgesi doldurularak üç gün içinde en yakın yetkili genel kolluk kuvvetine (tesis, işyeri veya konutun bulunduğu yerin sürekli olarak genel güvenliğini sağlayan polis veya jandarma karakollarına) verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu hüküm gereğince mobilya imalatı işyerleri de, işyerinde çalışanları en yakın yetkili genel kolluk kuvvetine bildirmek zorundadır.

5. Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Düzenlenen Belgeler

20 nci yüzyıl başlarından itibaren ekonomik ve sosyal hayatta standart ve standardizasyonun önem kazanması ülkeleri, hazırlanan standartların uygulanması için çeşitli tedbirler almaya yöneltmiştir. Gerek üretici ile doğrudan temas sağlanması, gerekse tüketici için teminat oluşturması açısından ürün belgelendirme sistemlerinin kurulması, kısa vadede sonucu alınabilecek en etkili araç olarak görülmüştür. Bugün dünyanın pek çok ülkesinde milli standart teşkilatlarının sorumluluğunda ve bünyesinde ürün belgelendirmesi yapılmaktadır.

Türk Standartları Enstitüsü de 1964 yılında uygulamaya koyduğu "Standartlara Uygunluk Belgelendirmesi (TSE markasını kullanma hakkının verilmesi)" ile ürün belgelendirmesini başlatmıştır. Bu uygulama ile başlangıçta üreticilerde standartlara uygun ve kalite seviyesi yüksek mal üretme bilincinin yerleştirilmesi, yaygınlaştırılması, tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması amaçlanmıştır.

Belgelendirme hizmetlerine ürün belgelendirme çalışmaları ile başlayan TSE Enstitüsü, günün şartlarının gerektirdiği uyumu sağlayarak bugün ürün ve hizmet yeri belgelendirme faaliyetlerini halen beş ana grupta yürütmektedir.

- Üretim yerlerinin belgelendirilmesi,
- Ürünlerin belgelendirilmesi,(madde, mamul, mahsul)
- Hizmet yerlerinin belgelendirilmesi,
- Laboratuvarların belgelendirilmesi,
- Karayolu ile tehlikeli atık taşıyan araçların belgelendirilmesi,

5.1. TSE Uygunluk Belgesi (TSE Markası)

Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, "İmalata Yeterlilik Belgesi" almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve akdedilen

sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSE Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk Standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre beş ayrı tipte tescil edilen monogramlardır.

TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 591 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder.

Mobilya imalatı işyerleri tarafından, TS 11255– Mobilya İmal Yerleri-Seri İmalat- Genel Kurallar'ın yanısıra üretilecek ürünler için TS EN 527-1-2 (Büro Mobilyası-Çalışma Masaları ve Sıraları), TS ENV 12520 (Ev Mobilyası-Oturma Elemanı), TS EN 312 (Yonga Levhalar), TS ENV 12521 (Ev Mobilyası-Masalar), TS EN 1957 (Ev Mobilyası-Yataklar ve Döşekler), ve benzeri ürün standartları kullanılabilmektedir.

Bu belgelerin alınması için başvuru işlemleri sırasında "Ürün Belgelendirme Başvuru Formu" ile birlikte "Belgelendirme Öncesi Üretim Yeri İncelemesi İçin Bilgi Formu" düzenlenmesi gerekmekte olup bu belgelerde personel sayıları bilgilerine yer verildiği görülmektedir.

"Belgelendirme Öncesi Üretim Yeri İncelemesi İçin Bilgi Formu"ndan işyerinde çalışan personel sayısı ve kullanılan teknoloji ve üretim aşamalarına ilişkin bilgilerde temin edilebilecektir.

Ürün Belgelendirme Merkezleri, belgelendirilmiş ürünlerin, belgelendirme için gerekli şartlara uygunluğunun sürekliliğini kontrol etmek amacıyla; ürün özelliklerine, belgelendirmeye esas teşkil eden şartlara, üründe veya üretim yerinde tespit edilen uygunsuzluklara veya belgelendirilmiş ürünlerle ilgili şikayetlere bağlı olarak, belgelendirmeye esas standardın ve/veya belgelendirme kriterinin öngördüğü şartlar dikkate alınmak kaydıyla gerekli gördüğü sıklıkta ara kontrol yapar. Ara kontrol amacıyla, üretim yeri incelemesi yapılması ve ürün güvenliğini doğrudan etkileyen uygunsuzluk tespit edilmesi halinde numune alınmaz.

Gerçekleştirilen ara kontrollerle ilgili olarak düzenlenen üretim yeri inceleme raporları ve/veya muayene ve deney raporları Belgelendirme Komitesi/Komisyonu'na sunulur ve Belgelendirme Komitesi/Komisyonu kararına göre işlem yapılır.

Ara kontrol; üretim yerinden ve/veya piyasadan ve/veya gümrüklerden alınan numuneler üzerinde, Ürün Belgelendirme Merkezi tarafından gerekli görülen muayene ve deneylerin yapılması ve/veya yaptırılarak veya sadece üretim yeri incelemesi yapılarak gerçekleştirilebilir.

Ancak; hem üretim yeri incelemesi hem de üretim yerinden alınan numuneler üzerinde Ürün Belgelendirme

Merkezi tarafından gerekli görülen muayene ve deneylerin yapılması şeklinde gerçekleştirilecek ara kontrol, en az üç (3) yılda bir (1) defa üretim yeri incelemesi gerçekleştirilir.

Ara kontrol talepleri sadece Belgelendirme Birimleri tarafından yapılabilir. Belgelendirme Birimleri tarafından talep edilmeden başka kurum veya TSE birimleri tarafından yapılan muayene ve kontrollerde Ürün Belgelendirme Birimlerine intikal eden olumsuzluklar Belgelendirme Komitesi/ Komisyonları tarafından ara kontrol olarak değerlendirilebilir.

Belge sahibinin belge kapsamının genişletilmesini aynı standart veya kritere göre belgelendirilecek bir ürün için talep etmesi durumunda, kapsama ilave edilecek yeni ürünler için gerekli belgelendirme işlemleri sonucuna bağlı olarak Belgelendirme Komitesi/Komisyonu kararına göre uygulama yapılır. Üretim yeri değişmemek kaydı ile kapsam genişletme talebi olması halinde, son üretim yeri incelemesi üzerinden bir (1) yıldan fazla süre geçmemiş ise, kuruluşta üretim yeri incelemesi yapılmayabilir.

Belge sahibinin belge kapsamının daraltılmasını talep etmesi durumunda veya Belgelendirme Biriminin ara kontrol sonucuna bağlı olarak kapsam daraltma tekliflerinde, Belgelendirme Komitesi/Komisyonları kararına göre işlem yapılır.

Belgelerin geçerlilik süreleri farklı bir şekilde belirtilmedikçe bir (1) yıldır. Belgenin son geçerlilik tarihinden en erken bir (1) ay önce, en geç altı (6) ay sonra yapılan

başvurularda, belge sahibi kuruluşa ve belgeli ürüne ait son değerlendirme raporlarının sonucuna ve belgelendirmeye esas standart veya belgelendirme kriterinin yürürlük durumuna bağlı olarak belge yenilenir.

Belgenin son geçerlilik tarihinden altı (6) aydan daha sonra belge yenileme talebinde bulunulması halinde, belge veriliş tarihinden itibaren üç (3) yıl geçmemiş olmak kaydıyla, üretim yerinde yapılacak ara kontrol sonucuna göre işlem yapılır. Belge veriliş tarihinden itibaren üç (3) yıl geçtiği halde belge yenilenmesi yapılmaması halinde sözleşme fesh edilir.

Belge sahibinin mevcut ürün belgesine esas teşkil eden temel belgelendirme şartlarında bir değişiklik söz konusu olduğunda, belge sahibinin talebi halinde, eski şartların yürürlükten kalkış süresi içinde olmak kaydıyla belge yenilenir. Bu durumda belgenin geçerlilik süresi, eski şartların yürürlükten kalkış süresi ile sınırlıdır.

Ürün Belgelendirme Merkezleri tarafından üretim yeri incelemesine yönelik olarak yapılan kontroller sırasında üretim yeri, Ürün Belgelendirme Merkezinin görevlendirdiği uzman veya uzmanlar tarafından personel, üretim donanımı ve kalite kontrol imkânlarının yeterliliği açısından yerinde değerlendirilir, Üretim Yeri İnceleme Raporu düzenlenip bir örneği üreticiye bırakılır.

Bu raporda çalışan personele ilişkin veriler halinde bulunmaktadır.

Raporda personel yönüyle yeterlik şartları belirtilmektedir. Denetim Kurumunca tespit edilip raporda gösterilen personel sayısının veya niteliğinin ilgili ürün standardına göre imalat için yeterli görülüp görülmediği rapordan tespit edilebilir.

Yine bu rapordan, kontrol noktaları ve kontrol noktalarında tutulan kayıtların tespiti de mümkün olabilecektir.

Ayrıca bu yapılan denetimler esnasında açılış ve kapanış toplantıları yapıldığı ve bu raporun alt kısmı toplantıya katılanlar tarafından da imzalandığı için personel ismi ve unvanı da tespit etmek mümkün olabilecektir.

Ürün Belgelendirme Merkezleri, sözleşmenin gereği olarak vermesi gerekli olanlar ve ürünü ilgilendiren konularda yürürlükteki hukuk hükümleri çerçevesinde yetkili otoritelerin veya adli makamların bilgi ve doküman talepleri ile kanunî olarak gerekli diğer haller hariç olmak üzere üçüncü taraflara bilgi vermemektedir. (TSE Ürün Belgelendirme Yönergesi, Madde 7.4)

5.2. Kalite Belgeleri

Türk Standardları Enstitüsü 132 sayılı kuruluş yasası ile kendisine verilen "Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmayı yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek "görevini yerine getirirken standardizasyonun yanı sıra kalite konusunda da çalışmalar yürütmektedir. Günümüz ekonomik ve teknolojik gelişmeleri

ve Avrupa Birliği'ne uyum süreci kapsamında Türk Standardları Enstitüsü TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim ve TS-EN-ISO 14000 Çevre Yönetimi Belgelendirme hizmetlerine ilaveten "İş Sağlığı ve Güvenliği (OHSAS- TS 18001) ile Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP- TS 13001) Yönetim Sistemlerinin Belgelendirme hizmetlerini de yürütmektedir.

TSE Sistem Belgelendirme Başvuru Formlarında Belgelendirmeye esas faaliyetlerde, varsa tesis/şube/bölge dahil toplam çalışan sayısı ile düzenli olarak vardiyalı çalışma var ise vardiya sayısı ve vardiyalarda çalışan sayısı bilgilerine yer verildiği görülmektedir.

Ayrıca başvuru formu ile birlikte; müracaat talep yazısı, kuruluşun sistem dokümanları (örn. el kitabı, prosedürler, ilişkili dokümanlar v.b.), kuruluşun çalıştığı bankalar ve hesap numaraları, Ticaret Sicil Gazetesi'nin kopyası (kamu kuruluşları ve yurt dışı hariç), kayıtlı oldukları oda sicil kayıt belgesi kopyası (kamu kuruluşları ve yurt dışı hariç), imza sirküleri kopyası (kamu kuruluşları, yurt dışı hariç), varsa tanıtıcı dokümanlar(broşür, katalog v.b), çalışan sayısına esas olmak üzere son sigorta bildirgesi (kamu kuruluşları, yurt dışı ve TSE Sistem Belgelendirme Ücret Talimatında yer alan ücret çizelgesinin üst sınırında bulunan kuruluşlar için gerekli değildir), KOSGEB destekli müracaatlar için KOSGEB Destek Sözleşmesi fotokopisi ve müracaat talep yazısında KOSGEB destek projesine katıldığının belirtilmesi istenilmektedir.

Kalite Yönetim Sistem Belgesinin alınabilmesi için TSE tarafından belirli dokümanların düzenlenmesi, dağıtılması ve muhafazası zorunluluğu vardır. Kalite Yönetim Sistem dokümantasyonunda kullanılan Kalite El Kitabı, Organizasyon El Kitabı, Süreç Akış Şemaları, Prosedür, Plan, Talimat, Liste, Form, Dış Kaynaklı Doküman Listeleri vb. dokümanlar aracılığıyla müfettiş tarafından gerekli görülmesi halinde işletmede üretilen ürünlerin, bu ürünlerin üretim aşamalarının, işyerinde çalışan personellerin görev tanımlarının, üretilen ve satışa sunulan ürün miktarlarının tespiti de mümkün olabilecektir. Ayrıca, her bir eğitimin, toplantının ve evrak dağıtımının kayıt altına alındığı düşünülürse dağıtım ve katılım formlarından isim tespiti de mümkün olabilecektir.

6. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuat Hükümleri

30/06/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında "Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır." şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

Yine aynı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi "Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık

personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir." hükmüne amirdir.

6331 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen "İşyeri tehlike sınıfları; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi de dikkate alınarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün Başkanlığında ilgili taraflarca oluşturulan komisyonun görüşleri doğrultusunda, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile tespit edilir. İşyeri tehlike sınıflarının tespitinde, o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınır." hüküm uyarınca ilk olarak 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ile aynı tebliğin Ek-1'inde yer alan İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinin değişmesine ilişkin 29/03/2013 tarihli ve 28602 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tehlike Sınıfları Listesi incelendiğinde, listenin mobilya imalatı başlığı altında yer verilen işletmelerin "tehlikeli" işyerleri statüsünde olduğuna yer verilmiştir.

6331 sayılı Yasanın 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında "…tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır." Hükmüne amirdir.

Belirtilen Yasanın Yürürlük başlıklı 38 inci maddesinde de (1) Bu Kanunun;

a) (Değişik: 12/7/2013-6495/56 md.) 6 ve 7 nci maddeleri;

1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde, …. 3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, … yürürlüğe girer" şeklinde düzenlenmiştir.

Bu durumda tehlikeli sınıfta olmakla birlikte 50 den fazla çalışanı olan bir mobilya imalatı işyerinin, 6331 sayılı Yasanın yayımı tarihinden altı ay sonra … çalışan sayısına göre tam veya kısmi süreli (B) sınıfı iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi çalıştırmakla yükümlüdür.

III.BÖLÜM

MOBİLYA İMALAT İŞYERLERİNDE ÇALIŞMASI GEREKEN PERSONEL

1. Mobilya İmalatı İşyerlerinde Çalıştırılması Gereken Personeller

Mobilya imalat işyerlerinde çalışması gereken personel fabrikalar açısından değerlendirilmiştir. Küçük imalathaneler için belirtilen nitelikteki tüm personel bulunmayacağı aşikardır.

Mobilya imalatı işyerlerinde; İşletme Müdürü, Fabrika Müdürü, Satınalma Sorumlusu, Pazarlama Sorumlusu, Depo Sorumlusu, Tekniker veya Teknisyen, Üretim Sorumlusu, Usta /Ustabaşı, İşçi, Arıza, Bakım Onarım Sorumlusu, Şoför ve Yardımcı Personel vb. gibi görevleri yapmak üzere personel çalıştırılmaktadır.

İhtiyaca ve işletmenin büyüklüğüne göre Personel, Muhasebe, Hukuk, Satınalma, Pazarlama ve Satış, ARGE Müdürleri ve bunlara bağlı olarak çalışan departman personelleri de söz konusu olabilmektedir.

1.1. İşletme Müdürü

- ✓ Finansal konularda kaynak temin etmek ve mevcut kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak,
- ✓ İşletme temsilcisi olarak yasal gerekliliklerin karşılanmasında ve müşterilerle olan tüm sözleşmelerden

sorumlu olmak, İşletmenin yıllık hedeflerin tespit edilmesini sağlamak, aylık bazda izleyerek sapmaların önlenmesi için gerekli tedbirleri almak,

- ✓ İşletmenin pazardaki rakiplerini izlemek ve dönemsel hedefleri tayin ederken rakip firmalara göre stratejiler belirlemek,
- ✓ Temizlik konularına yönelik teknolojik gelişmeleri izlemek vebu gelişmelerin işletmeye adaptasyonu ile ilgili faaliyetlerde bulunmak,
- ✓ İşletme Bilgi Akışının işlerliğini sağlamak ve kontrol etmek,
- ✓ Müşteri ilişkilerinde gerek teklif ve gerekse hizmet aşamalarında olabilecek her türlü anlaşmazlıkları giderici faaliyetlerde yönlendirici görevler üstlenmek,
- ✓ İş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili her türlü tedbiri almak /aldırmak,
- ✓ İşletme faaliyetlerini yürütecek personel sayısını belirlemek, İşletmeye alınacak personelin nitelikleri ile ilgili kriterleri belirlemek ve seçimini yapmak,
- ✓ İşletmede çalışacak personelin ücret durumunu belirlemek,
- ✓ Personelin yıllık izin tarihlerini belirlemek,
- ✓ Personelin işletme şartlarına uyum sağlaması, üretimleri hakkında bilgi sahibi olması ve teknolojik

gelişmeleri izleyebilmesi için gerekli eğitimleri almasını sağlamak,

- ✓ Personelin performans değerlendirme kriterlerini belirlemek, bu kriterlere göre personele verilecek ödül ve teşvik sistemini oluşturmak,

Görevlerini yerine getirir.

1.2. Fabrika Müdürü

- ✓ İşletmenin genel üretim planlamasını yapmak,
- ✓ Fabrikanın üretim programının kontrolünü ve takibini yapmak,
- ✓ Üretimin verimli çalışmasını takip ve kontrol etmek, bu konuda sorumluluk yüklenmek,
- ✓ Üretim sipariş hedeflerinin doğru ve zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlamak,
- ✓ Verimlilik ve iş gücü planlarını oluşturmak, gerçekleştirilmesini organize etmek,
- ✓ İstenen kalitede ürünün istenen zamanda çıkmasını sağlamak,
- ✓ İşletmesinin performansını ve verimliliğini sürekli yükseltebilmek için önerilerde bulunmak,
- ✓ Tüm faaliyet alanlarında is ve işyeri güvenliğine, isçi sağlığına ve yangın emniyetine ilişkin talimatların uygulanmasını sağlamak ve kontrol etmek,

✓ Fabrikanın iletişim, bilgi işlem, güvenlik ve malzeme ikmal gibi idari işlevlerini kendisine bağlı kadrolar vasıtasıyla yürütmek,

Görevlerini yerine getirir.

1.3. Satınalma Sorumlusu

✓ Satın alınacak hammadde, yarı mamul ve mamul malzemeleri belirlemek,

✓ Siparişlere onay vermek,

✓ Girdi kontrol sonucuna göre hammadde ya da ambalaj idaresini yapmak,

✓ Tedarikçi değerlendirmesi yapmak,

✓ Şartnamelere uygun satın alma yapıldığının kontrolünü yapmak,

✓ Fiyat araştırması yapmak,

✓ İşletmeye ait tesis ve ekipmanların bakım, onarım işlerinin gerektiğinde işletme dışında yaptırılmasını sağlamak,

Gibi görevleri yerine getirmek üzere işletme büyüklüğüne göre bir Satınalma Departmanının, küçük işletmeler için bir Satınalma Sorumlusunun bulunması gerektiği ortadadır.

1.4. Pazarlama Sorumlusu

Üretilen mobilya ürünler, genel olarak doğrudan fabrikalarda satılmamakta, bayiler, aracılığıyla satışa sunulmaktadır.

- ✓ İşletmenin satışlarını en iyi fiyatlarla en üst düzeyde tutmak için yurt içinde ve yurt dışındaki pazarlarda en etkili iletişim kanallarını kullanarak müşteriye ve bayilere ulaşmak konusunda faaliyetlerde bulunmak,
- ✓ İşletmede uygulanacak fiyatlar konusunda periyodik toplantılar yapmak, çevre işletmelerin fiyatlarını da inceleyerek uygulanacak fiyatları saptamak, onaya sunmak ve onayı takiben yeni fiyatların duyurulması konusunda çalışma yapmak,
- ✓ İşletmenin pazarlama faaliyetlerini organize etmek resmi ve özel kuruluşlar, basın ve çevre ilişkilerini düzenlemek,
- ✓ İşletmenin ve işletmede üretilen ürünlerin tanıtım çalışmalarını yapmak,
- ✓ Mevcut müşteri portföyünü korumak ve sürekliliğini sağlamak, yeni müşteri potansiyelleri yaratmak,
- ✓ Direkt satış kanallarıyla gerektiğinde müşteriye ulaşmak,
- ✓ Departman aylık faaliyetleri konusunda işverene bilgi vermek ve aylık satış durumunu gösterir raporlar hazırlamak,

✓ Siparişlere göre günlük, haftalık veya aylık üretim miktarlarını belirlemek,

✓ Müşteri ilişkilerinde gerek teklif ve gerekse hizmet aşamalarında olabilecek her türlü anlaşmazlıkları giderici faaliyetlerde bulunmak,

Gibi görevleri yerine getirmek üzere işletme büyüklüğüne göre bir Pazarlama ve Satış Departmanının, küçük işletmeler için bir pazarlama sorumlusunun bulunması gerektiği ortadadır.

1.5. Depo Sorumlusu

İmalatta kullanılacak ara mamullerin ve İmalat sonucunda ortaya çıkan tüm ürünlerin satış öncesi ürünlerin niteliğine göre uygun şartlarda depolarda muhafazası ve giriş çıkışın kontrolü için depo sayısına, depoların büyüklüğüne ve depolarda bulunan ürünlerin çokluğu ve çeşitliliğine göre uygun sayıda depo sorumlusunun çalıştırılması zorunludur.

Depo Sorumlusu;

✓ Depo giriş işlemlerinin öngörülen sisteme uygun olarak zamanında yerine getirmek,

✓ Depoda maksimum ve minimum stoka göre eksilen girdi malzemesi varsa satınalma birimine raporlamak,

✓ Aylık sayım ve değerlendirme sonuçlarının muhasebe bölümüne raporlamak,

✓ Depo giriş ve çıkışlarının düzenli olarak stok sistemine yansıtılmasını sağlamak,

- ✓ Depo kayıtlarının düzenli olarak oluşturulmasını sağlamak,
- ✓ Soğuk depoların derecelerinin uygunluğunun kontrolünü sağlamak,
- ✓ İlk giren malzeme ilk çıkar sistemine (FİFO) uyulmasına özen göstermek,
- ✓ Depoya giren malzemelerin ürünün niteliğine ve üretim tarihine uygun olarak istiflenmesini sağlamak,
- ✓ Temizlik ve hijyen kontrollünü sağlamak,
- ✓ Ay sonu kapanış envanterini, sayım ekibi ile birlikte yapmak,
- ✓ Uygunsuz mamullerin imhasını sağlamak, Satınalma ve pazarlama sorumlusuna konu hakkında bilgi vermek,
- ✓ Depodan ürün çıkışı sonrası, deponun temizliğini ve düzenini sağlamak,

Görevlerini yürütür.

1.6. Üretim / Bölüm Sorumlusu

Mobilya imalatı işyerlerinde ürünün elde edilme süreci farklılıklar arz ettiğinden işletmeninin üretim kapasitesine göre her bir aşama için ayrı ayrı üretim sorumluları (Atölye Şefleri) görevlendirilebileceği gibi (Örneğin; Panel atölyesi şefi, Boya atölyesi şefi, Döşeme atölyesi şefi vb.) küçük

işletmelerde tek bir üretim sorumlusu ile de işler yürütülebilmektedir.

Bu kişiler;

- ✓ Personel organizasyonunu sağlamak,
- ✓ Üretim emrinin faaliyette olmasını sağlamak,
- ✓ Üretim programına uyumu sağlamak,
- ✓ Ar-ge çalışmalarını yürütmek,
- ✓ Ünitesinde gerçekleşen tüm üretim aşamalarını kontrol etmek,
- ✓ Üretimde kullanılacak malzemelerin miktar ve cinsine karar vermek,
- ✓ Makinelerin bakım ve temizlik kontrollerinin yapılmasını sağlamak,
- ✓ Üretim alanlarında iş ve işyeri güvenliğine, isçi sağlığına ve yangın emniyetine ilişkin talimatların uygulanmasını sağlamak ve kontrol etmek,
- ✓ Personel ihtiyacını belirleyerek önerilerde bulunmak,
- ✓ Fazla mesai yapılmasına karar vermek veya bu kararın verilmesini sağlamak,

Görevlerini yerine getirmektedirler.

1.7. Arıza, Bakım Onarım Sorumlusu

Mobilya imalatı sırasında sürecin hiçbir aksamaya yer vermeksizin devamı gerekmektedir. Bazı makinelerin aksaması işyerindeki imalat sürecinin aksamasına neden olacaktır. Bu nedenle kullanılan her türlü makinenin bakım ve onarımının sağlanması için işletmenin büyüklüğüne, işletmede kullanılan teknolojinin büyüklüğüne, vardiya sayısına göre uygun sayıda arıza, bakım onarım personelinin çalıştırılması, bu personelin elektrik işlerinden de anlaması, anlamıyorsa yine uygun sayıda elektrikçinin de çalıştırılması zorunludur.

Bu kişiler;

- ✓ Elektrik, mekanik, bölümlerine ait cihaz makinelerin bakımını ve çalıştırılmasını organize etmek,
- ✓ Fabrikanın ısıtma, soğutma, enerji sistemlerinin düzgün şekilde çalışmasını sağlamak,
- ✓ Tüm departmanlara zamanında destek sağlanması için koordineli olarak iletilen arızaları anında gidermek,
- ✓ Yapılacak arıza, bakım, onarım işlemleri için gerekli malzemelerin siparişini sağlamak,
- ✓ Enerji tasarrufunun en üst seviyede gerçekleşmesi için ayarlamaları yapmak veya yaptırmak,
- ✓ Elektrik panolarının bakımlarının düzenli olarak yapılmasını sağlamak,

- ✓ Trafo ve jeneratörlerin kontrollerinin yapılarak, kontrol formlarının doldurulmasını sağlamak,
- ✓ Cihazların elektrik bağlantı ve sistemlerinin kontrolünü yapmak,
- ✓ Bakım hizmetlerinin dışarıdan satın alınması gerektiği hallerde, bakım için gelen elektrik ile ilgili makine ve cihaz firmalarına refakat etmek,
- ✓ Fabrika içi ve dışında su tesisatı ve armatürleri ile ilgili aksamaları gidermek,
- ✓ Kazan dairesi içinde bulunan pompa, hidrofor, brülör, su yumuşatma cihazları, filtre, vana kontrolünü yapmak, aksamaları zamanında gidermek,
- ✓ Mekanik cihaz ve makinelerin bağlantılarının yapılmasını sağlamak,

Görevlerini yürütürler.

1.8. Şoför ve Yardımcı Personel

Mobilya imalatı işyerleri bayiler aracılığıyla satış işlemini gerçekleştirmektedir. Bayii veya pazarlara sevkiyat işlemleri işletmenin kendisi tarafından gerçekleştiriliyorsa dağıtım yapılan bayii, pazar sayısı, buraların uzaklıkları, teslimat sayısı ve aralığı, teslimat miktarı, araç sayısı, araçların kapasiteleri gibi unsurlar dikkate alınarak şoför ile depolama, yükleme ve boşaltma işlemleri için gerekli ise yardımcı personel sayısının belirlenmesi gerekecektir.

Şoför, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi/iş güvenliği ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak;

- ✓ Taşıma araçlarını kullanmak,
- ✓ Bayilere ürünlerin teslimini yapma,
- ✓ Ürünleri taşıma esnasında her türlü dış etkenden zarar görmeyecek, bozulmayacak şekilde korumak, taşımak ve depolamak,
- ✓ Gerekli iş güvenliği önlemlerini almakla yükümlüdür.

1.9. Usta/Ustabaşı

Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde uygulayabilen, yetkili makamlardan ustalık belgesi almış kişilerdir.

Usta / Ustabaşı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

- ✓ Üretim sürecinin birebir başında bulunarak kontrolünü yapmak,
- ✓ İşçilerin ve diğer personellerin çalışmalarını kontrol etmek,vb. görev ve işlemlerini yerine getirmektedirler.

1.10. İşçi

İşveren tarafından mobilya üretiminin aksamadan yerine getirilebilmesi için kendilerine verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda iş görme edimini yerine getiren işçiler,

- ✓ Üretim sürecine uygun olarak yan mamul veya mamulün elde edilebilmesi için talimatlara uygun olarak görevini zamanında yapmak,
- ✓ İşyerinde uygulanan güvenlik ve sağlık kurallarına uymak,
- ✓ Tehlike yaratabilecek davranışlardan kaçınmak,
- ✓ Çalışma esnasında gerekli dikkat ve özeni göstermek,
- ✓ Makine ve tezgâhları ve diğer ekipmanları kullanma talimatına göre çalıştırmak, kullanmak ve kapatmak,
- ✓ Makine ve tezgâhlarla ilgili koruyucularla, kişisel korunma malzemelerini kullanmada ihmalkâr davranmamak,
- ✓ İkazlara uymak,
- ✓ Tehlike yaratabilecek durumları derhal en yakın amirine bildirmek,
- ✓ İşverenin bu konuda verdiği emirlere ve talimatlara uymak,

Zorundadırlar

2. Mobilya İmalatında Çalışan Usta ve İşçiler

Mobilya imalatı işyerlerinde yapılan işin niteliğine göre çalışması gereken usta ve işçiler aşağıda belirtilmiştir.

2.1. Kereste İmalatçısı

Farklı cins, kalite, boy ve çaplardaki tomrukları farklı kullanım amaçlarına uygun şekilde, boyuna yönde istenilen kalınlıklarda biçerek keresteye dönüştüren kişidir.

2.2. Ahşap İşleme Makineleri Operatörü

Herhangi bir ahşap ürün üretimine esas olmak üzere ahşap işleme makinelerini biçme, boy kesme, rendeleme, şekillendirme, boy kesme, delme, birleştirme, kenar kaplama-masifleme ve zımparalama gibi temel işlemler için hazırlayan ve bu temel işlemleri ilgili makinelerde gerçekleştiren, makinaların günlük temizlik ve bakımlarını yapan kişidir.

Ahşap işlemede kullanılan bazı makileri kullanan çalışanlar aşağıda belirtilmiştir.

2.2.1. Ahşap Tornacı

İç ve dış mekânlarda kullanılan donatı elemanlarının; korkuluk, ayak, kâse, vazo, kulp gibi silindirik yapıdaki işlemeli ahşap parçalarını tornalama makinelerinde işleyen kişidir.

2.2.2. Ahşap İskelet CNC Operatörü

CNC (bilgisayar sayımlı yönetim) makinelerde ağaç ve ağaç ürünlerini işleyerek sandalye, kanepe ve koltuk iskeleti yapan kişidir

2.2.3. Presçi

Herhangi bir mobilya ve/veya dekorasyon elemanına ait düz, eğmeçli, yüzey ve/veya kenarları profilli tablalara uygun pres ve presleme tekniklerini kullanarak, ahşap, kağıt, kağıt esaslı plastik veya plastik kaplama yapıştıran ve laminasyon yolu ile eğmeçli tablalar üreten, mobilya elemanlarının birbirine yapıştırılması, birleştirilmesi, sıkılması işlemlerini yapan kişidir.

2.3. Ahşap Mobilya İmalatçısı

Oturma, dinlenme, yemek yeme, yatma, depolama, çalışma ve sergileme amaçlı olarak iç ve dış mekânlarda kullanılan her türlü ahşap mobilyayı üreten ve onarımını yapan kişidir.

2.4. Ahşap/Metal İskeletçi

Koltuk, kanepe, sandalye, puf, sehpa, baza gibi döşemeli mobilyaların ahşap/metal iskeletlerinin üretimini yapan kişidir.

2.5. Mobilya Döşemecisi

Oturma, dinlenme, uzanma, yatma ihtiyaçlarını karşılayan mobilyalarda döşemelik malzemelerle iskelet

yüzeyine veya iskeletsiz olarak döşeme yapan ve onaran kişidir.

2.6. Ahşap Doğramacı

Masif ahşap malzeme kullanarak kapı, pencere, pergola, kameriye, merdiven, panjur vb. ürünlerin üretim ve ön montaj işlemlerini yapan kişidir.

2.7. Mobilya ve Dekorasyon Montajcısı

Üretimi yapılmış sabit veya hareketli, montajlanmış veya demonte mobilya elemanlarını proje ve montaj talimatına göre monte ederek mobilyaları oluşturan, tavan-duvar kaplaması gibi dekorasyon elemanlarını ve kapı, pencere gibi yapı elemanlarını projesine göre yerine sabitleyen kişidir.

2.8. Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı

Boya ve vernik araç, gereç ve makinelerini kullanan, boya ve vernik atan kişidir.

2.9. Ahşap Süslemecisi

Ahşaba oyma, kakma, tornalama işlemleri yaparak mobilya üzerindeki süslemeleri gerçekleştiren kişidir.

IV.BÖLÜM

MOBİLYA İMALAT İŞYERLERİNDE KULLANILAN MAKİNA VE TECHİZAT

Mobilya imalatında kullanılan makinalar süreçte sadece bir aşamada kullanılabildiği gibi sürecin farklı aşamalarında kullanılabilmektedir. Ayrıca makine imalat sanayiindeki gelişmelerle bir makinanın sürecin birden fazla aşamasında kullanılması mümkündür.

Özellikle CNC (Computer Numerical Control-bilgisayar sayımlı yönetim) tezgahlar, mobilya üretiminde ebatlamadan delik açılmasına kadar bir çok aşamada kullanılabilmektedir.

İnceleme konusu işyerinde kullanılan teknolojiye göre çok farklı tipte makine kullanılabileceği gibi herhangi bir makinenin işyerlerinde sürecin farklı aşamalarında kullanılması da mümkündür.

Bu nedenle mobilya imalat işyerlerinde kullanılan makina ve teçhizat şerit testere, freze makinası, daire testere gibi makine tipleri açısından değil imalat süreci açısından ele alınmıştır.

1. Kereste İmalat Makinaları

Tomruğun boyuna yönde biçilmesiyle prizmatik ahşap malzeme (kereste) elde edilmesi işleminde kullanılan makinalardır. Bu makinalar kereste üretilmesinin yanı sıra mobilya üretiminde ahşabın kaba kesimi içinde kullanılır.

2. **Ebatlama Makinaları**

Ebatlama makineleri geniş tablalı malzemeler olarak bilinen yonga levha, lif levha, kontrplak vb. yapay ahşap malzemeleri yapılacak ürüne göre istenilen ölçülerde çabuk ve kırıksız kesmeye yarayan makinelerdir.

Ebatlama makinelerini dikey ve yatay levha kesme makineleri olarak iki çeşide ayrılır. Ebatlama makinelerinde kesime geçmeden önce bir kesim planı hazırlanması şarttır, imalatta kullanılacak ahşap ürünlerin gerek kaba kesimleri gerekse net boy-genişlik kesimlerinin düz ya da açılı kesimleri de ebatlama makinaları ile yapılır.

3. Kaplama Makinaları

Yapay levhaların kaplanmasında kullanılacak olan Kaplama balyalarından tabla ölçüsüne göre kaplama hazırlamada kullanılan enine ve boyuna kesim yapan kaplama kesme makinası ve kaplama kesme makinelerinde en yönünde alıştırılmış kaplamaları en yönünde birbirine ekleyen kaplama ekleme makinasıdır.

4. Presler

Hidrolik, pnömatik veya mekanik olarak çalışan, mobilya elemanlarını birbirine yapıştırılması, birleştirilmesi, sıkılması, vb. işlemlerin yapıldığı makinalardır.

5. Levha Kenar Kapatma Makinaları

Mobilya imalatının ana malzemesini oluşturan yapay levhaların kenarlarının levhanın rutubet ve suyun etkilerinden korunması amacıyla kapatılması işleminde kullanılan makinalardır.

Kapatma işlemi keresteden kesilen ince çıtalarla yapılırsa bu işleme masifleme, keresteden kesilen ince çıtalara da masif denir.

Ahşap teknolojisi alanında tablaların kenarları ahşap masiften başka malzemelerle de kaplanmaktadır. Seri üretimde bu yöntem ve bu tür malzemeler daha çok tercih edilmektedir. Çünkü zaman ve malzeme tasarrufu sağlanır. Bu tür malzemelere kenar kaplama bantları denir.

Kenar Kaplama Bantları Çeşitleri:

Ahşap kenar bantları: Masif kaplamaların önce boy ekleme yapılarak eklenip sonra da istenen genişlikte kesilmesiyle elde edilen şeritlerdir.

PVC kenar bantları: Plastik esaslı muhtelif genişlik ve kalınlıktaki çok farklı renk ve desenlerdeki kenar kaplama malzemeleridir.

ABS kenar bantları: Plastik esaslı olup plastikte bulunan ağır metallerin azaltıldığı daha üstün kaliteli, daha az toz tutma özelliği olan bir kenar kaplama malzemesidir.

Melamin kenar bantları: Kâğıt esaslı bir kenar kaplama malzemesidir. Ham dekor kâğıtlarına reçine emdirilerek elde edilir ve istenen genişlikte kesilir.

Mobilya imalat sektöründe kenar kapatma işleminde en yoğun olarak kullanılan PVC kenar bantlarıdır.

6. Kenar İşleme Makinaları

Mobilya tablalarının ön bölümlerinin, çerçeve konstrüksiyonlu işlerin çıtalarının, kalınlığı fazla tablaların, masa ve sehpa tablalarının işlenmesi suretiyle mobilyanın daha güzel ve zarif görünmesini sağlayan makinelerdir

Bu makineler, parçalara lamba, kiniş, kordon, pah, erkek zıvana, kırlangıçkuyruğu kızak ve kanal açma, kenar şekillendirme ve temizleme gibi birçok amaçla kullanılır.

7. Zımpara Makinaları

Temel olarak iki ana işlem için üretilen makinelerdir. Bu işlemlerden birincisi kalibrasyon işlemi; yani işlenecek malzemenin kalınlığının homojen olarak tek bir ölçüye getirilmesi, ikincisi ise zımpara işlemi; yani yüzey temizliğinin sağlanmasıdır. Kalibre zımpara makineleri bu işlemlerin her ikisini de yapabilmektedirler.

8. Delik Makinaları

Mobilya ve dekorasyon elemanlarının birbirleriyle kavela vb. elemanlarla birleştirilebilmesi için parçaların uygun kısımlarına yatay ya da dikey delik açmak için kullanılan makinalardır.

9. Tutkal Sürme Makinaları

Yapay levhalar ve her türde ahşap malzeme ile, elyaf ve plastik plakaların, istenen genişlik kalınlık ve yoğunlukta ve hızla tutkallanmasını sağlayan makinalardır.

10-Mobilya İçin Metal İskelet İmalinde Kullanılan Makinalar

Oturma grupları (Koltuk, kanepe takımları v.b.) imalatında mobilya iskeleti, ahşabın yanı sıra metalden yapılabilmektedir. İskeletin metalden yapılması durumunda ahşap iskelette kullanılanların dışında makinalar kullanılacaktır.

10.1.Kesim Makinaları

Metal iskelet üretimi de ahşap iskelette olduğu gibi malzemenin (profil) kesimi ile başlar. Metal kesim makinaları ile profil projeye uygun ebatlarda kesilir.

Kesim daire testerelerle yapılabildiği gibi otomatik çoklu kesim makinalarıyla bir defada 180-220 adet aralığında yapılabilir. Otomatik çoklu kesim daire testereye göre verimin yanısıra hata payını en aza indirir ve profil ağızlarında oluşacak çapağı engeller.

10.2. Delik Makinaları

Projeye uygun kesilen profillerin birleştirilmesinde kullanılmak üzere gerekli delikler açılır. Delik açma işlemi için matkap yada eksantrik presle kullanılır.

Eksantrik presler deliğin ölçü hassasiyetini, kalitesini artırır. Matkaplara göre daha verimlidir. Ancak pres kullanımı işletenin verimliliği açısından kesimde otomatik çoklu kesim makinasını gerektirir.

10.3. Bükme Makinaları

Metal iskelet yapımında profil bükmenin kaynak işçiliğini azaltma ve fire oranını azaltma gibi avantajları bulunmaktadır. Bu nedenle metal iskeletin bazı bölümlerinde profilin kaynakla birleştirilmesi yerine bükülerek şekillendirilmesi yoluna gidilir.

10.4. Kaynak Makinaları

Kesilip delikleri açılan profiller kaynak makinaları ile birleştirilerek projeye uygun olarak iskelet oluşturulur.

11. Yay Makinaları

Döşemeli ürün sektöründe bugün hemen hemen tüm ürünlerde çeşitli yay sistemleri kullanılmaktadır, bunlar; bonel, herkül, pocket spring, sl, miracoil şeklinde sıralanabilir.

Yay imalatı üretim süreci ve kullanılan makinalar açısından mobilya imalatı dışında farklı bir sektördür. Mobilya imalat sürecinde kullanılan yaylar genellikle yay imalatı yapan işletmelerden hazır olarak alınmaktadır.

Yayın mobilya imalathanesinde üretilmesi durumunda kullanılacak yay sistemine göre değişmekle beraber yay imalatında kullanılan makinalar şunlardır.

Yay makinesi, yay dizgi makinesi, yay yorma makinesi, çerçeve spiral makinesi yada klips makinesi, çerçeve bükme makinesi, punta kaynak makinesi ve keçe çakma hattı

12. Ambalaj makinası

Üretilen mobilya elemanlarının ambalajlamasında kullanılan makinalardır. Özellikle shrınk ambalajlama makinalarda yapılır.

Shrınk ambalajlamada; ambalajlama esnasında gerdirilen polietilen film 70^0 C' da kısmen yumuşamakta ve arkasından soğuduğunda içine konulan malzemeleri sıkıca bir cilt gibi sarmaktadır.

V.BÖLÜM

MOBİLYA ÜRETİMİ VE ÜRETİM AŞAMALAR

Mobilya; yemek yenilen, oturulan, yatılan ve çalışılan yerlerin döşenmesine yarayan taşınabilir eşyaya verilen genel ad olarak tanımlanabilir. Mobilyanın en geniş kapsamlı tanımı TS 4521'de yapılmıştır. Buna göre mobilya; oturma, yemek yeme, çalışma, yatma gibi işlerin yapılmasında kolaylık ve rahatlık sağlayan, parçaların büyük çoğunluğu masif ve/veya lifli yada yongalı tabakalı ağaç malzemeden yapılan, taşınabilir veya sabit olarak kullanılan eşyalardır

Üretimi yapılan başlıca ürün grupları şunlardır.

- Yemek Odası Mobilyası
- Yatak Odası Mobilyası
- Kanepe – Oturma Grubu
- Oturak – Sandalye
- Ofis Mobilyası
- Yatak
- Mobilya Aksam ve Parçalar
- Bahçe Mobilyası
- Mutfak Mobilyası
- Ahşap Doğrama (Kapı Pencere)

1. Mobilya Üretim Teknolojisi

Geçmişin el emeği yoğun, ağır yapılı mobilyalarına artık günümüzde rastlanılmamaktadır. Gerek seri üretime elverişliliği gerekse modernleşme gibi temel faktörler nedeniyle günümüz mobilyaları; gereksiz işçiliklerden kaçınılmış, düz ve sade hatlar ve makine ağırlıklı işlem özelliklerinde dizayn edilmektedir.

Düz ve sade hatlı mobilyaların seri üretime elverişliliği yanında diğer bir özelliği de modülerlik sağlanabilmesidir. Mobilyada modülerlik kavramı, mobilya ürünü ünitelerinin yan-yana ve/veya üst-üste uyumlu ve bağımlı olarak birbirine geçişi ve koordinasyonudur.

2. Mobilya İmal Türleri

Mobilya imal faaliyetleri değişik açılardan incelenip sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırmalar arasında aynı zamanda imal edilen miktar bakımından imal sistemleri ile üretimde izlenen yöntem bakımından imal sistemleri önem taşır.

2.1. Miktar Yönünden Üretim Sistemleri

Miktar yönünden üretim sistemleri, ürünün yapım miktarı dikkate alınarak düzenlenir. Bu açıdan imal türleri; Tek İmal Sistemi, Seri Üretime Dayalı İmal Sistemi, Kitle Halinde Üretime Dayalı İmal Sistemi olarak sınıflandırılabilir.

2.1.1. Tek İmal Sistemi (Proje Sistemi)

Tek imalde, imal fiili tekrarlanmaz. Mamulün miktarı yalnız bir tanedir. Tek imalde aynı zamanda, aynı kalitede, aynı ölçüde yalnız bir mamul yapılır. İmalatın alıcının isteğine göre planlanması ve yürütülmesi zorunludur.

2.1.2. Seri Üretime Dayalı İmal Sistemi (İşlem Sistemleri)

Seri halinde imalin temel özelliği aynı mamulün aynı zamanda bir birimden fazla yapılmasıdır. Ancak mamulün sayısı azdır. Serileri dolduracak kadardır. Serilerdeki birimler az da olsa çok da olsa, seriye dahil birimler büyüklük, kalite, tip bakımından birbirinin aynıdırlar. Serinin imali oldukça kısa bir süreye sığdırılır. Seri bitince başka bir seriye geçilir. Seriler sipariş üzerine yapılabileceği gibi bilinmeyen müşteriler için de yapılabilir.

2.1.3. Kitle Halinde Üretime Dayalı İmal Sistemi (Mamul Sistemleri)

Kitle halinde imal, aynı malın, aynı imal faaliyetlerinin sürekli tekrarlanmasıyla çok sayıda meydana getirilmesidir. Kitle halinde imalde önemli olan yalnız mamulün çok miktarda yapılması değildir. Miktarın çoğunluğu zorunlu olmakla beraber asıl önemli olan mamullerin birbirinin tamamen aynı olmasıdır. Birbirinin aynı olan mamulleri yapabilmek için aynı makinaları, aynı sıra dahilinde ve aynı biçimde çalıştırmak gerekir. Hammadde safhasından, mamul hale gelmesine kadar her işlem bir hat üzerinde meydana

gelir. Materyalin belirli işlemler için ayrı yere gelmesi ortadan kaldırılır. Çalışanların çalışma hızları imal edilecek malın hat üzerindeki kayma süresine bağlıdır. Bu tür imalde işin büyük bir kısmını imalata başlamadan önceki hazırlık safhası oluşturur. Bu yöntem ile çalışan işletmeler imalat programlarını uzun bir sürede değiştirirler. Aynı makinalarla yapılabilen başka mamulleri yine kitle halinde imal ederler. Program kısa aralarla değiştirilirse, o zaman kitle halinde imal terkedilmiş, seri halinde imale geçilmiş olur.

Kitle halinde üretime dayalı imal sistemlerde, daha ziyade üretim yöntemi olarak akıcı imal ve grup sistemi uygulanır.

2.2. Üretimde İzlenen Yöntem Bakımından Üretim Sistemleri

Mamulün imal sırasında izlediği yol dikkate alınarak, iki türlü imalden söz edilebilir. Üretilen birim imal sırasında ya hareket etmez, ya da işletme içinde hareket halinde bulunur. Mamul hareket etmiyorsa, buna inşa yerinde imal, hareket ediyorsa hareket halinde imal denir.

2.2.1. İnşa Yerinde İmal

İnşa yerinde imalde mamul hareket edemez. Bu nedenle imalat mamulün bulunacağı yerde yapılır.

2.2.2. Hareket Halinde İmal

Mamulün işletme içinde izleyeceği yol üretim araçlarının ve çalışmakta olan işçilerin bulunduğu yerlerden geçer.

Hareket halinde imalde üç sistem vardır. Üretim tezgahlarının yerleştirilmesi bu sistemlere göre olur. Bunlar: Atölye Sistemi, Akıcı İmal Sistemi ve Grup Sistemidir.

2.2.2.1. Atölye Sistemi (Süreç Düzeni)

Atölye sisteminde aynı tipteki makinalar aynı yerde toplanırlar. Makinaların toplandıkları yerler atölyelerdir. Bu düzen sipariş üzerine iş yapan ve dolayısıyla da tekrarsız süreçler uygulayan işyerleri için uygun düşer. İmal edilmekte olan herhangi bir parçanın belirli bir makinada işlenmesi gerekince parça o makinanın bulunduğu yere götürülür. Atölye sisteminde çeşitli mallar imal edilebileceğinden her mamulün işletmenin içinde izleyeceği yol da değişik olacaktır. Bu sistemin en belirgin özelliği üretimin değişen koşullara göre ayarlanabilmesidir. Bu yüzden atölye sistemi miktar ve cins bakımından çeşitli mamuller yapan işyerlerinde uygulanır. Bu sistemle kitle halinde üretimde bulunulması olanaksızdır. Bu sistem ancak tek imal ve küçük seriler halinde imalde kullanılır. İmal sürecinin sürekli değişiklik göstermesi işçilerin sürecin birçok aşamasında eğitilmiş olmasını gerektirir. Aynı zamanda özel makinalar yerine değişik işlerde kullanılabilen takım tezgahlarına ihtiyaç vardır.

Atölye düzeninin avantajları şunlardır:

1) İlk yatırım giderleri oldukça düşüktür.

2) Üretim kolaylıklarında büyük bir elastikiyet vardır (Düzen çeşitli ürünler elde edilmesine imkan verir.)

3) Makine arızaları ve işin yapılmasında karşılaşılan zorluklar üretim programlarını önemli ölçüde aksatmaz.

Ancak düzenin birtakım sakıncaları da vardır:

1) Malzeme yönlendirmesi ürün düzeninden daha pahalı ve karmaşıktır.

2) Genel maksat tezgahları için vasıflı işçiler kullanılması gerekir.

3) İşin her işlemden sonra ve atölyeyi terketmeden önce kontrolü gerektiğinden nezaretçilik daha zordur.

4) Üretim süresi daha uzundur ve dolayısıyla da daha çok miktarda hammaddenin üretim işlemleri için tutulması gerekir.

5) Üretim kontrolü karmaşık ve pahalıdır.

2.2.2.2. Akıcı İmal Sistemi (Ürün-Hat Düzeni)

Akıcı İmal sisteminde imalata girecek mallar, fabrika girişlerinden fabrikayı mamul mal olarak terk edişlerine kadar belirli bir yol izlerler. Atölye sisteminde olduğu gibi imalata giren parçalar makinaların olduğu yerlere götürülmezler, makinalar parçaların izleyeceği hatta yerleştirilir. Bu sistemde işlenecek parçalar işyeri içinde belirli bir yönde hareket

ederler. İşlenen parça imalatı tamamlanıncaya kadar hiç durmaz. Makinadan makinaya, işçiden işçiye geçerek yoluna devam eder. Akıcı imalde parçaların hangi makinalarda hangi işçiler tarafından ne gibi işlemlere tabi tutulacağı önceden belirlenir. İşin sürekli ve düzenli akışına uygun olarak işyerinin içinde düzgün çalışan bir ulaştırma sistemi kurulur. Bu tip üretime "Hat Tipi" üretimde denir. Her hat ürüne bağlı bir düzeni oluşturduğu için aynı zamanda "Ürüne Bağlı Düzen" demekte mümkündür.

Düzenin avantajlarını şöyle sıralayabiliriz:

1) İş akımının belli bir kanala sokulması malzeme yönlendirmesinin az bir ücretle makinalaştırılabilmesini kolaylaştırır.

2) Özel tezgahları kullanmak için vasıfsız işçilerden de yararlanılabilir.

3) Bir üretim hattı üzerinde bozuk işler kolayca görülebileceği için kontrol de basitleşir.

4) İşlenmekte olan hammadde miktarının azlığı yüzünden süreçlerde kısaltılmıştır.

5) Üretim kolay ve basittir.

Düzenin sakıncaları ise şunlardır:

1) Özel maksatlı tesislerin kurulabilmesi için yüksek ilk yatırım giderleri gereklidir.

2) Ancak belirli bir ya da birkaç ürün elde edilebildiğinden düzenin elastikiyeti azdır.

3) Toplam idari giderler yüksektir.

4) Hat üzerindeki her hangi bir tezgahın durması bütün sistemi aksatır.

5) Nezaretçiler çeşitli fonksiyonları kontrolden sorumlu olduklarından yükleri oldukça ağırdır.

2.2.2.3. Grup Sistemi (Karma Düzenler)

Bu sisteme karma imal sistemi de denir. Grup sisteminde belirli makinalar belirli yerlerde toplanır. Ancak burada makinalar atölye sisteminde olduğu gibi yalnız belirli bir işi görmezler. Makinalar belirli bir mamulü veya belirli bir mamul parçasını tam olarak meydana getirecek şekilde bir araya toplanırlar. Yani, belirli bir parçanın yapımı için gerekli makinaların hepsi aynı yerde bulundurulur. Halbuki atölye siteminde yalnız belirli işleri gören, aynı cinsten olan makinalar bir araya getirilir. Son mamule ait bir kısım parçaları bir makina, diğer bir kısım parçaları başka bir makine yapacak olursa, türlü makinalar bir grupta birleştirilerek grup halinde imalata yer verilmiş olur. Belirli parçaları imal için gerekli olan ve aynı yerde toplanan makinalar bir fonksiyon grubu meydana getirirler. Böyle bir grupta yalnız bir tür ürün imal edilir.

3. Mobilya Üretim Aşamaları

Mobilya imalatı işyerlerinde Yemek Odası, Yatak Odası, Kanepe – Oturma Grubu, Oturak – Sandalye Grubu, Ofis Mobilyası, Bahçe Mobilyası, Mutfak Mobilyası ve Ahşap Doğrama (Kapı Pencere) gibi ürün gruplarında farklı ürünler

üretilebilmektedir. Ayrıca her ürün grubu (örneğin bir yemek odası takımı vitrin, büfe, gümüşlük, yemek masası, TV ünitesi ve sandalye gibi parçalardan oluşmaktadır.) çok sayıda farklı ünitenin bir araya gelmesinden oluşmaktadır.

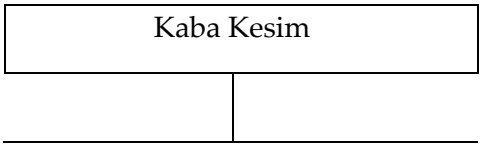
Bunun yanı sıra herhangi bir ürünün ahşap malzemeden ya da yapay levhalardan (panel mobilya) imal edilmesi ürünün üretim aşamalarını tamamen değiştirecektir.

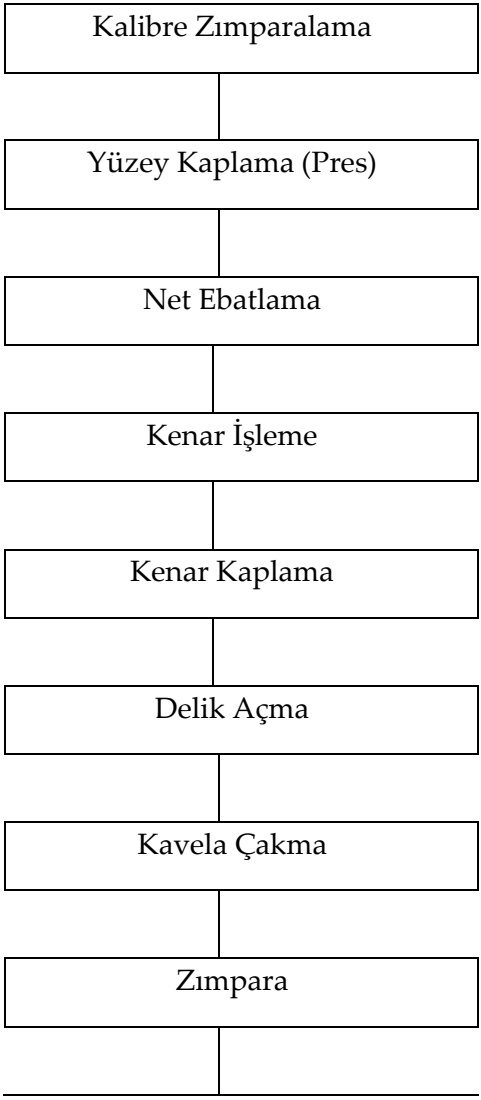
Bu nedenlerle mobilya imalat sektörü için üretim aşamalarının panel mobilya ve ahşap mobilya üretim aşamaları olarak iki ana başlık altında ele alınması uygun olacaktır. Bunun yanı sıra özellik arz eden metal iskelet yapımı, ahşap doğrama yapımı gibi bazı ürün grupları ayrıca ele alınacaktır.

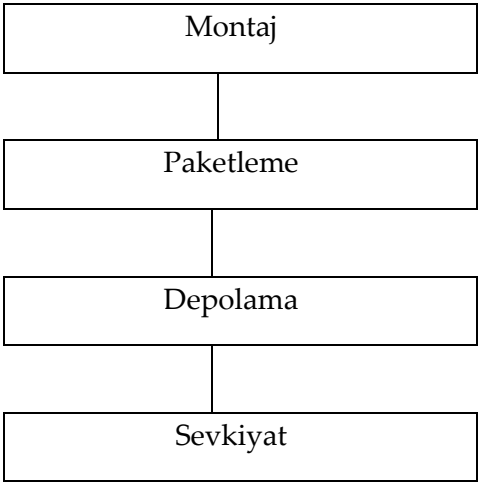
3.1. Panel Mobilya İmalatı

Panel Mobilya ahşap, sentetik reçine, PVC vb. kaplamalarla kaplanmış levha esaslı malzemelerden (yonga levha, lif levha, kontrplak vb.) imal edilen mobilya elemanlarını ifade etmektedir. Dolaplardan oluşan yatak odası, yemek odası takımları gibi mobilya ürünleri imalatı genellikle panel mobilya olarak yapılmaktadır.

3.1.1 Panel Mobilya Üretimi Akış Şeması




Kalibre Zımparalama
Yüzey Kaplama (Pres)
Net Ebatlama
Kenar İşleme
Kenar Kaplama
Delik Açma
Kavela Çakma
Zımpara



3.1.2 Panel Mobilya Üretimi Aşamaları

3.1.2.1. Kaba Kesim

Üretilecek ürünün projesinde belirtilen parçalar parça kesim planına uygun olarak kesilmektedir. Bütün halindeki panel levhadan en az fire verilerek kesim yapılması esastır. Bu nedenle kesim öncesi bir kesim planı yapılmalıdır. Günümüzde bu işlem bilgisayar programları ile çalışan makinalarda yapılmakta makine kesime verilen panel ve kesilmesi istenilen parçalar çerçevesinde en az fire ile otomatik olarak kesimi yapmaktadır. Kaba kesim aşamasında panel ürünün net ölçüleri ile kesilmez boyutlar ürüne göre yaklaşık 1 cm daha uzun kesilir. Üretim planına göre bazı parçaların kaba kesilmesine gerek yoktur. Bu parçalar direkt olarak net ebatında kesilir.

3.1.2.2. Kalibre Zımparalama

Bu aşamada zımpara makinaları ile işlenmekte olan malzemenin kalınlığı tüm noktalarında aynı ölçüye getirilir.

3.1.2.3. Yüzey Kaplama (Pres)

Kullanılacak ürün kaplamalı olacak ise tabla ve kaplama özelliğine uygun presler kullanılarak basınç/ısı ile tutkal, sıcak/soğuk kaplamalar yapıştırılır. Preslerde yüzey kaplamasının yanı sıra üretilmekte olan üründe istenilen kalınlığın elde edilmesi için aynı ebatta kesilmiş parçaların bir birine yapıştırılması işlemleri de yapılır.

3.1.2.4. Net Ebatlama

Net ebatlamada yapıştırılan kaplamaların fazlalıkları kesildikten sonra son ebatlama yapılır bu işlem ile levhanın kaba ebatlamada ölçüsüne göre uzun kesilmiş kısımları kesilerek levha imal edilen üründeki ebatlarına ulaşır.

3.1.2.5. Kenar İşleme

Kullanılan profil ürünlerin bu aşamada kenarlarının keskinliği düzeltilir. Ayrıca profile istenilen şekil verilip projesinde bulunan mobilyanın güzel ve zarif görünmesini sağlayacak kanalların açılması işlemleri yapılır.

3.1.2.6. Kenar Kaplama

Levha malzemenin kenarlarının ahşap masif, ahşap kenar bantları, PVC kenar bantları, ABS kenar bantları, melamin kenar bantları kullanılarak tutkalla ısı/basınç ile kapatılması işlemi yapılır.

3.1.2.7. Delik Açma

Mobilya elemanlarının bir biri ile birleştirilmesini sağlayacak panelin tüm yüzlerinde bulunan deliklerin açılması işlemi yapılır.

3.1.2.8. Kavela Çakma

Mobilya elemanları açılmış olan deliklere kavela adı verilen silindirik hale getirilmiş yivli yivsiz ahşap parçalarla birleştirilir. Mobilya elemanlarının delikleri açıldıktan sonra karşılıklı birleşecek deliklerden birisine kavelalar çakılarak birleştirme için hazır hale getirilir.

3.1.2.9. Zımpara

Bu aşamada yapılan zımpara işleminin amacı kalibre zımparalamadan farklı olarak mobilya elemanının yüzeyinin temizlenmesi, tutkal ve kaplama malzemesinin artıklarının giderilmesidir.

3.1.2.10. Montaj

Ürünler genellikle mobilya üretim işyerlerinde monte edilmez. Demonte olarak bayi, satış noktaları ya da alıcıya gönderilip montajları satış sonrasında mobilyanın kullanılacağı yerde yapılır. Ancak aksesuarlı ürünler ve satış sonrası montajı zor olan ürünlerin (çekmeceli etejerler gibi) montajı imalat sürecinde yapılır. Bu aşamada mobilya elemanları delik, kavela ve zıvanalar aracılığı ile ve vidalar kullanılarak bir araya getirilip imal edilen ürüne son şeli verilir.

3.1.2.11. Paketleme

Üretilen mobilyaların depolama ve sevkiyat sırasında zarar görmesine engel olacak şekilde paketlenmesi işlemidir.

3.1.2.12. Depolama

Direkt olarak bayi ya da alıcıya gönderilmeyecek olan ürünler gönderilme aşamasına kadar uygun şekilde saklanması için depolara kaldırılır

3.1.2.13. Sevkiyat

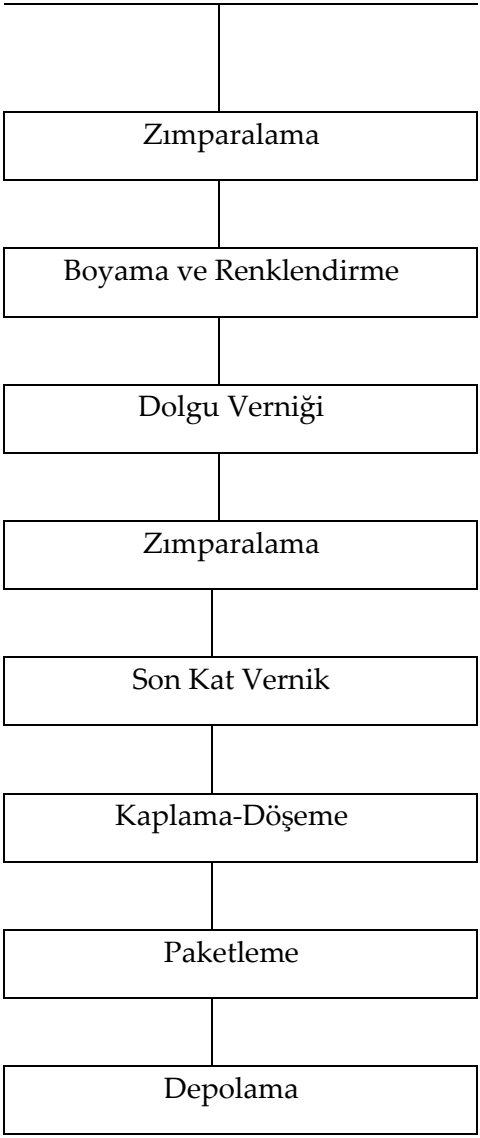
Ürünlerin bayi ya da alıcıya gönderilmesidir. Bu işlem üretici tarafından kendi araç ve çalışanları ile yapılabileceği taşeronlar ya da nakliye firmaları aracılığı ile de yapılabilir.

3.2. Ahşap Mobilya İmalatı

Ahşap mobilya mobilyalık kereste ve ahşap esaslı malzemeden imal edilmiş mobilya elemanlarını ifade etmektedir. Oturma grupları, sandalye v.b. mobilya ürünlerinin imalatı genellikle ahşap mobilya olarak yapılmaktadır.

Bazı mobilya imalat işyerleri ahşap mobilya imalatını tomruktan kereste elde edilmesinden başlayarak tüm aşamaları ile gerçekleştirmektedir. Diğerleri ise keresteyi hazır alarak işlemektedir. Bu bölümde üretim aşamaları tomruğun biçilmesinden başlayarak ele alınacaktır.

3.2.1 Ahşap Mobilya Üretimi Akış Şeması


Zımparalama
Boyama ve Renklendirme
Dolgu Verniği
Zımparalama
Son Kat Vernik
Kaplama-Döşeme
Paketleme
Depolama

3.2.2. Ahşap Mobilya Üretimi Aşamaları

3.2.2.1. Tomruğun Biçilmesi

Tomruğun ağaç cinsi, çapı kusurları dikkate alınarak hazırlanmış tomruk biçme planına uygun olarak öncelikle en az kalınlıkta kapak tahtaları biçilir. Bundan sonra öngörülen kalınlıkta kereste parçaları tomruktan paralel kesişlerle ayrılır.

3.2.2.2. Kerestenin Buharlanması

Tomruktan elde edilen kereste parçaları rengin değişmesi, şekil değiştirme yeteneğinin artırılıp işlenmesinin kolaylaşması, mantarlara karşı dayanıklılığının artırılması ve ormandan gelen kereste içindeki kurtçukların ölmesi için buharlanır.

3.2.2.3. Kerestenin Kurutulması

Ahşap, içinde kendi özsuyunu bulundurduğu sürece yaşamaya devam eder ve kesildikten sonra bu özsuyu sayesinde formunu değiştirerek eğilip bükülebilir. Buna ahşabın çalışması denir. Bu yüzden ahşap, bir ürün haline gelmeden içindeki özsuyu kurutulmalıdır.

Bir önceki aşamada buharlanarak nemlendirilmiş olan kereste kullanılacağı mobilya ürünü dikkate alınarak gerekli orana kadar (genellikle %16-%20 aralığına kadar) kurutulur.

Bu işlem kerestenin ızgara halinde damar yönü rüzgara gelecek şekilde depolanıp bekletilerek yapılabileceği gibi fırınlama ile de yapılabilir.

3.2.2.4. Kaba Ebatlama

Mobilya elemanları projesine uygun, projedeki boyutlarından yaklaşık 1 cm daha uzun olarak kesilir.

3.2.2.5. Net Şekillendirme

Eğmeçli parçaların şablona göre net kesimi ve şekillendirilmesi ve düz parçaların net kesimi yapılır.

3.2.2.6. Kanal, Zıvana Delik Açma

İlgili parçaların kanalları ve birleştirmede kullanılacak zıvana ve delikleri açılır.

3.2.2.7.Zımparalama

Döşeme sonrası görülecek parçalarda yüzeyin temizlenmesi ve gerekirse kalibrasyon (tüm noktalarda aynı ölçüye getirme) amacıyla zımparalama yapılır.

3.2.2.8. Montaj

Mobilya elemanları ikileme ve dörtleme yapılarak bir araya getirilir. Bu işlem kavela ile birleştirme ve zıvanalarla birleştirme suretiyle yapılır. Koltuk gibi döşemeli ürünlerde mobilya iskeleti görünmediği için iskelet çiviler yada vidalar aracılığı ile bir araya getirilerek montaj yapılabilir.

3.2.2.9. Zımparalama

Montaj sonrasında el ile zımparalama yapılarak mobilya üzerindeki tutkal artıkları ve benzeri kirlilikler temizlenir.

3.2.2.10. Boyama ve Renklendirme

Koltuk gibi döşemeli ürünlerde mobilya iskeleti görünmediği için bu aşamalara gerek kalmadan direkt döşeme yapılır. Bu ve takip eden süreçler sandalye gibi ahşabın göründüğü mobilyalar için uygulanır.

Bu aşamada ahşap iskeletin boyanması suretiyle renklendirilmesi yapılır.

3.2.2.11. Dolgu Verniği

Nitroselüloz esaslı, hava kurumalı, tek bileşenli dolgu amaçlı kullanılan bir verniktir. Selülozik dolgu verniğinin temel gereci olan nitroselüloz ve yumuşatıcılar katman olarak yüzeyde kalır. Gözenek doldurma ve örtme yeteneğini artırmak için üretim sırasında içerisine çinko bileşikleri konur. Aynı zamanda bu katkı gereçleri verniğin daha kolay zımparalanmasını sağlar.

Mobilya ve dekorasyon işlerinde kullanılan ahşap ve masif yüzeyler ile her türlü ahşap kaplamaların gözeneklerini doldurmak ve düzgün yüzey elde etmek amacıyla kullanılır.

3.2.2.12. Zımparalama

Dolgu verniği yapılmasından sonra mobilya elemanının yüzeyindeki pürüzleri giderip son kat verniğin daha iyi sonuç vermesini sağlamak için zımparalama yapılır.

3.2.2.13.Son Kat Vernik

Mobilya elemanı üzerinde parlak yüzey elde etmek için son kat verniği uygulanır.

3.2.2.14.Kaplama-Döşeme

Sandalyeler için kontrplak ya da sunta bölümler üzerine konulan kauçuk, pamuk, sünger v.b. maddeler önce astar bezleri ile kapatılır daha sonra üzerine döşemelik kumaş kaplanır.

Koltuk kanepe gibi oturma grupları için önce yay sistemi yerleştirilir. Sonrasında kauçuk ve sünger yerleştirilip üzeri astar bezleri ile kapatıldıktan sonra kumaş kaplanır.

Minder ve yastık kenarlarına içten dikilen ve döşemenin düzgün görülmesini sağlayan kullanım yerine göre çeşitli kalınlıkta fitiller kullanılır.

Döşemede görünen yerlerdeki ek yerleri sıcak silikonla tutturulan şeritler kullanılarak gizlenir ve döşemeye dekoratif bir görünüm kazandırılır.

Döşemelerin açıkta kalan ek yerleri değişik görünümlü Kabara çivileri kullanılarak gizlenir.

Döşeme malzemesi ahşap iskelete zımba telleri ile tutturulur.

3.2.2.15. Paketleme

Üretilen mobilyaların depolama ve sevkiyat sırasında zarar görmesine engel olacak şekilde paketlenmesi işlemidir.

3.2.2.16.Depolama

Direkt olarak bayi ya da alıcıya gönderilmeyecek olan ürünler gönderilme aşamasına kadar uygun şekilde saklanması için depolara kaldırılır

3.2.2.17.Sevkiyat

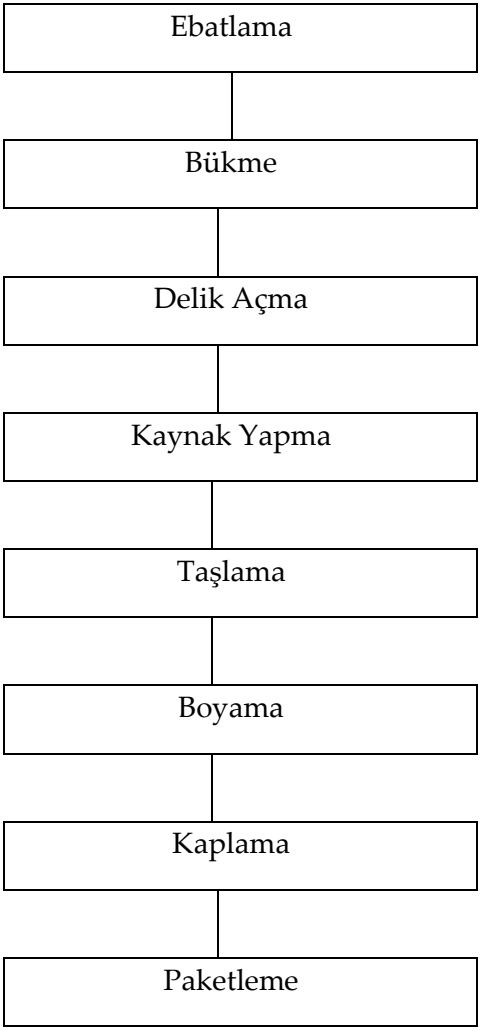
Ürünlerin bayi ya da alıcıya gönderilmesidir. Bu işlem üretici tarafından kendi araç ve çalışanları ile yapılabileceği taşeronlar ya da nakliye firmaları aracılığı ile de yapılabilir.

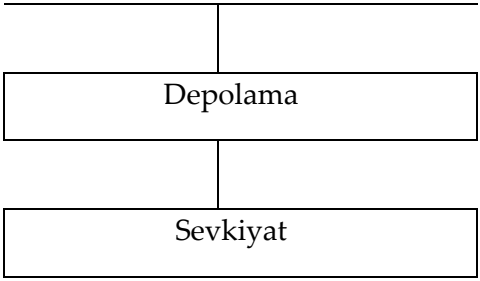
3.3. Metal İskeletli Mobilya İmalatı

Mobilya imalatında ana malzeme ahşap ve ahşaptan üretilen yapay levhalardır. Ancak koltuk, kanepe ve oturma grubu gibi döşeme yapılan mobilya elemanlarının ve bazı sandalyelerin iskelet bölümleri metalden yapılabilmektedir.

Metal iskelet yapımı işyerlerinin metal atölyelerinde yapılmakta olup kullanılan malzeme ve makinaların farklılığına karşın imalat süreci ahşap iskelet imalatına benzer ve paraleldir

3.3.1. Metal İskeletli Mobilya Üretimi Akış Şeması





3.3.2. Metal İskeletli Mobilya Üretimi Aşamaları

3.3.2.1. Ebatlama

Diğer mobilya imalat süreçlerinde olduğu gibi metal iskelet imalatı da ebatlama ile başlar. Profil ve saçlar kullanılan teknolojiye göre daire testere yada otomatik çoklu kesim makinaları ile imalat projesine uygun ebatlarda kesilir.

3.3.2.2. Bükme

Kesilip ebatlanan profiller bükme makinaları (presler) ile bükülerek profillere şekil verilir. Böylece mobilya elemanının köşeleri oluşturulur.

3.3.2.3. Delik Açma

Mobilya elemanlarının bir araya getirilip montajlanmasında kullanılacak delikler matkap yada eksantrik preslerle açılır.

3.3.2.4. Kaynak Yapma

Bükülüp delikleri açılan tüm parçalar kaynak yapılarak birleştirilir ve mobilya elemanları bir araya getirilir.

3.3.2.5.Taşlama

Birleştirilen ürünün dış yüzeyinde görünen kaynak izleri ve punta noktalarını kapatmak için taşlama yapılır. Bunun ardından ürünün yüzey düzgünlüğünü ve kalitesini artırmak için ince taşlama yapılır.

İnce taşlama sonrasında ürünün üzerindeki yağ tabakasını temizlemek ve boyanın malzemeye iyi nüfuz etmesinin sağlamak için ürün fosfatlı su ile temizlenir.

3.3.2.6. Boyama

Ürün pas oluşumunu engellemek için boyanır.

3.3.2.7. Kaplama-Döşeme

Sandalyeler için kontrplak ya da sunta bölümler üzerine konulan kauçuk, pamuk, sünger v.b. maddeler önce astar bezleri ile kapatılır daha sonra üzerine döşemelik kumaş kaplanır.

Koltuk kanepe gibi oturma grupları için önce yay sistemi yerleştirilir. Sonrasında kauçuk ve sünger yerleştirilip üzeri astar bezleri ile kapatıldıktan sonra kumaş kaplanır.

3.3.2.8. Paketleme

Üretilen mobilyaların depolama ve sevkiyat sırasında zarar görmesine engel olacak şekilde paketlenmesi işlemidir.

3.3.2.9.Depolama

Direkt olarak bayi ya da alıcıya gönderilmeyecek olan ürünler gönderilme aşamasına kadar uygun şekilde saklanması için depolara kaldırılır

3.3.2.10.Sevkiyat

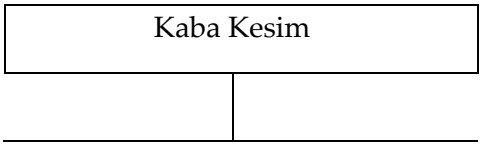
Ürünlerin bayi ya da alıcıya gönderilmesidir. Bu işlem üretici tarafından kendi araç ve çalışanları ile yapılabileceği taşeronlar ya da nakliye firmaları aracılığı ile de yapılabilir.

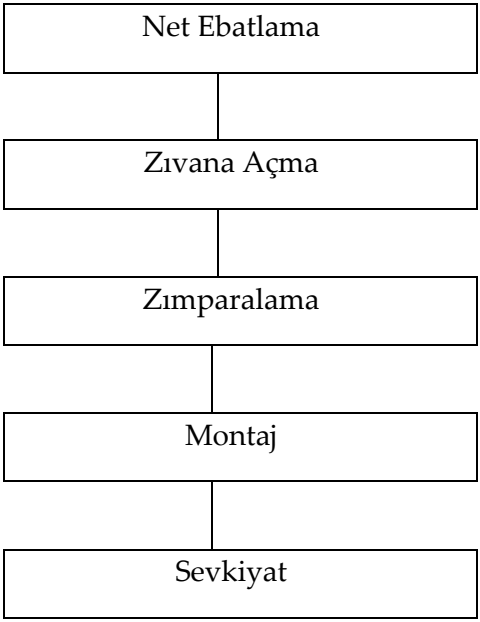
3.4. Ahşap Doğrama İmalatı

İnşaat sektöründe kullanılan kapı, pencere, panjur, giydirme cephe, asma tavan, kameriye, pergole, merdiven gibi doğramalık keresteden ve ahşap esaslı malzemelerden imal edilen yapı elemanlarına ahşap doğrama denilmektedir.

Mobilya ; oturma, yemek yeme, çalışma, yatma, sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılama vb. ile ilgili mekanların donatımına yarayan taşınabilir eşyalar olarak tanımlanabilir. Bu tanım çerçevesinde ahşap doğrama mobilya tanımı içerisinde düşünülemez. Ancak imalat süreçlerindeki paralelliğin yanı sıra birçok mobilya imalathanesinde ahşap doğrama üretimide yapılmaktadır.

3.4.1 Ahşap Doğrama Üretimi Akış Şeması





3.4.2. Ahşap Doğrama Üretimi Aşamaları

3.4.2.1. Kaba Kesim

Parça kesim listesine uygun olarak verimlilik ilkeleri çerçevesinde en az fire verilerek düz parçaların ve şablonuna uygun olarak eğmeçli parçaların kaba kesimi yapılır.

3.4.2.2. Net Ebatlama

Rendeleme, dilimleme, kalınlık ve genişlik çıkarma işlemleriyle parçalar net ölçüye getirilir.

3.4.2.3. Zıvana Açma

Lamba, kiniş, dişi-erkek zıvana, istavroz gibi birleştirmede kullanılacak unsurlar açılır.

3.4.2.4. Zımparalama

Ürünler zımparalanarak kalibrasyonu sağlanır ve yüzeylerindeki pürüzler giderilir.

3.4.2.5. Montaj

Zıvana gibi birleştirme elemanları kullanılarak tutkal ile parçalar birleştirilip ahşap doğrama son haline getirilir.

3.4.2.6. Sevkiyat

Ahşap doğramalar genellikle sipariş üzerine binaya uygun ölçülerde imal edildiğinden imalathanelerde depolanması söz konusu olmaz. Montajın bitimini müteakip müşteriye teslim edilir. Yapılan anlaşmaya göre binadaki montajı yapılabilir.

VI.BÖLÜM

ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİNİN YÖNTEM VE AŞAMALARI

1. Asgarî İşçilik İncelemelerinde Yöntem

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 85. maddesinde "İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir. Söz konusu tespitler, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılır." hükmü yer almaktadır.

Yapılan düzenleme ile sigortasız işçi çalıştırma, prime esas kazancın ve prim ödeme gün sayılarının noksan gösterilmesi durumlarında daha etkin bir denetimin gerçekleştirilmesi amacıyla, müfettişlere "Kanunda öngörülen koşullarda" ve "Kanununda belirtilen yöntemleri" kullanarak bir işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarını tespit etme yetkisi verilmiştir.

Kanunda öngörülen koşullar; işveren tarafından işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma

süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunulmasıdır.

Kanunda belirtilen yöntemler ise;

✓ Yapılan işin niteliği,

✓ Bünyesinde kullanılan teknoloji,

✓İşyerinin büyüklüğü,

✓ Benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı,

✓İlgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşünün alınması

olarak sıralanmış, ancak; bu sıralama gibi unsurlar ibaresi kullanılarak sona erdirilmiştir.

Maddede yer alan "gibi unsurlar" ibaresi ile müfettişlerin maddede sayılanlarla bağlı kalmayıp, diğer benzer unsurları da göz önünde bulundurabileceği, diğer bir ifade ile dikkate alınacak unsurların sayılı ve sınırlı olmadığını belirtilmiştir.

Müfettişler, görev olarak verilen işle ilgili çalışmaları sırasında, Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin olarak asgarî işçilik miktarının tespitinde yemin hariç her türlü delili kullanabilmektedir.

2. Asgari İşçilik İncelemesinin Aşamaları

✓ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü kayıtlarının incelenmesi,

- İşyeri dosyasının incelenmesi,

- Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile eklerinin incelenmesi,

✓ Meslek veya kamu kuruluşlarından bilgi ve belge istenilmesi ile bu bilgi ve belgelerin kurumumuz mevzuatı açısından değerlendirilmesi,

✓ İşyeri mahallinde yapılacak işlemler;

- Yerel denetim tutanaklarının düzenlenmesi,

- Beyanların alınması (müfettiş tarafından gerek görülmesi halinde),

İş etüdüne yönelik gözlem formlarının oluşturulması (müfettiş tarafından gerek görülmesi halinde),

✓ İşyerine ait kanunî kayıt ve belgelerin incelenmesi,

- Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği tutulması zorunlu olan defterlerin incelenmesi,

- Ücret ödeme belgeleri ile incelenen sektör mevzuatı gereği düzenlenmesi zorunlu bulunan diğer belgelerin incelenmesi,

✓ İşyerinin incelenmesi sonucu elde edilen bilgi ve belgelerin Kurum mevzuatı açısından değerlendirilmesi,

- İncelenen işyerinin Kurum açısından tescil işlemleri,

- Çalışanların sigortalılık nitelikleri ve tescil işlemleri,

-Çalışanlarla ilgili Kuruma bildirilmesi gereken çalışma gün sayıları ve prime esas kazanç tutarlarının tespitine ilişkin değerlendirmeler,

✓ Kuruma bildirilmesi gereken asgarî işçiliğin tespitine yönelik yöntemin belirlenmesi,

- yapılan işin niteliği,

- bünyesinde kullanılan teknoloji,

- işyerinin büyüklüğü,

- benzer - emsal işletmeler,

- meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü,

-veya müfettiş tarafından uygun görülen benzer unsurlar,

✓Belirlenen asgarî işçilik yöntem veya yöntemleri ile tespit edilen, aylık olarak işveren tarafından bildirilmesi gereken sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının ortaya konulması,

✓İşveren tarafından bildirilmesi gereken sigortalı sayısı, çalışma süresi veya prime esas kazanç tutarları ile işveren tarafından bildirilen sigortalı sayısı, çalışma süresi veya prime esas kazanç tutarlarının fiilen, kayden ve kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgilerden hareketle hizmet tespitleri sonucunda tespit edilen ve aynı raporda istenecek olan sigortalı sayısı, çalışma süresi veya prime esas kazanç tutarları da dikkate alınarak değerlendirilmesi, diğer tespitlerin ele alınması ve raporlama aşamaları yerine getirilecektir.

2.1. Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğünde İşyeri Dosyası İncelenmesi

Mobilya imalatı işyerleriyle ilgili incelemeye başlamadan önce tetkik edilecek işyeri dosyası ve aylık prim ve hizmet belgelerinden;

- ✓ İşyerinin hangi gerçek veya tüzel kişi adına ve hangi tarihte Kuruma tescilinin sağlandığı, tescil tarihi itibariyle işyerinde çalıştırılan sigortalı sayısı, sigortalılara ödenen asgarî-azami ücretler,
- ✓ İşyeri sicil numarası, işyerinde yapıldığı beyan edilen işin niteliği ile Kurum tarafından verilen işkolu kodunun uygun olup olmadığı,
- ✓ İşyerinden yapılan bildirimler dikkate alınarak sigortalı sayısı, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarlarında çokça azalıp çoğalma olup olmadığı,
- ✓ İnceleme dönemi aylarında işveren tarafından Kuruma bildirimi yapılan sigortalı sayısı, prim ödeme gün sayısı, bildirilen prime esas kazanç tutarları,
- ✓ İşveren tarafından bildirimlere ara verilip verilmediği, ara verilmiş ise ara verilme süresi ve nedenleri,
- ✓ İşyerinde daha önce yerel denetim yapılıp yapılmadığı, yerel denetim yapılmış ise çalıştırılan sigortalıların ad-soyadları, işe giriş tarihleri, aldıkları ücretlerin brüt tutarları,

- ✓ İşyerinin nitelik ve niceliği (kapasitesi) hakkında mevcut bilgiler,
- ✓ İşyerinin adresinde değişiklik olup olmadığı,
- ✓ İşyeri işverenliğinde değişiklik olup olmadığı,
- ✓ Eksik gün çalışması bulunan sigortalılar ile ilgili eksik gün bildirim formlarının düzenlenip düzenlenmediği,
- ✓ İşyerinde daha önce yapılan incelemelerle ilgili düzenlenen müfettiş raporlarının bulunup bulunmadığı, raporlarının gereğinin yapılıp yapılmadığı,

gibi hususlar tespit edilmeli ve müfettiş tarafından gerek görülmesi halinde ilgili belgelerin birer örnekleri alınmalıdır.

İşyeri dosyasından tespit edilen ve yukarıda yer verilen bilgilere "İşyeri Dosyası İnceleme Belgesi"nde (EK-1) yer verilmeli ve düzenlenen inceleme belgesi Asgarî İşçilik İnceleme Raporu ekine alınmalıdır.

2.2. Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Bilgi/Belge İsteme

Mobilya imalatı işyerleri yapılacak asgari işçilik incelemesi kapsamında ilgili idarelerden istenilecek bilgi, belge ve raporlar bulunmaktadır.

Bu bölümde, faaliyetleri kapsamında mobilya imalatı işyerlerinin meslek veya kamu kuruluşlarına vermek zorunda oldukları belgeler, bu kuruluşların mobilya imalatı işyerlerinde yaptıkları denetim sonucu düzenledikleri

belgelerin müfettiş tarafından istenilmesi ve incelenmesine dair hususlar açıklanmıştır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarından istenebilecek bilgi ya da belgelerden çalışanların *"adı soyadı-işe başlama-işten ayrılma-görevi"* gibi konularda edinilecek bilgiler ile Kurumumuza yapılan bildirimlerin ve de işyeri yasal kayıt ve belgelerinin incelenmesi ve işyeri mahallinde yapılan denetimler sonucunda tespit edilen bilgilerin çapraz kontrolü yapılacaktır. Ancak kamu kurum ya da kuruluşlarına verilen bahse konu bilgi ya da belgeler sosyal sigorta ilişkisinin kurulması ve yürütümü için düzenlenmediğinden, bilgi ya da belgelerin içerikleri irdelenerek değerlendirilebilecek nitelikte olanlar dikkate alınacaktır.

2.2.1. Bilgi Belge Temin Edilebilecek Meslek veya Kamu Kuruluşları

2.2.1.1. Yetkili Genel Kolluk Örgütünden İstenebilecek Belgeler

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunun 6. Maddesi gereğince işyerlerinde çalışanlar için işveren tarafından örneğine uygun kimlik belgesi doldurularak üç gün içinde en yakın yetkili genel kolluk kuvvetine (tesis, işyeri veya konutun bulunduğu yerin sürekli olarak genel güvenliğini sağlayan polis veya jandarma karakollarına) verilmesi gerekmektedir.

Belirtilen hüküm gereğince yetkili kolluk kuvvetine verilen kimlik bilgilerinden işyerinde çalışan kişilerin tespiti mümkün olabilecektir.

Yetkili Polis Karakol Amirliği veya Jandarma Karakol Komutanlığına gönderilebilecek yazı örneğine (EK-2)'de yer verilmiştir.

2.2.1.2. Ticaret ve Sanayi Odaları ve Esnaf ve Sanatkar Odalarından İstenebilecek Belgeler

- ✓ Kapasite raporları,
- ✓ Kapasite istek formu,
- ✓ Makinelere ait mülkiyet belgeleri,
  - Makinelere ait faturalar,
  - Gider makbuzları,
  - Defter kayıtları,
  - Makineler kiralık ise (Makine kira sözleşmesi ve leasing),
- ✓ Çalışanlara ait belgeler,
  - Son iki aylık prim bildirgeleri,
  - Taşeron sözleşmesi,
- ✓ İşyerine ait mülkiyet belgeleri,
  - Tapu,
  - İşyeri kira kontratı,

- ✓ Ticaret Sicil Gazetesi,
- ✓ Vergi Levhası,
- ✓ Gerektiğinde talep edilen diğer belge ve bilgiler:
  - Sanayi Sicil Belgesi,
  - Esnaf Sicil Belgesi,
  - Marka Tescil Belgesi,
  - Patent Kullanım Belgesi,
  - Son bilanço,
  - Know-how Sözleşmesi,
  - Lisans sözleşmesi,
  - Deşarj izni,
  - Emisyon İzni,
  - ISO 14000 Belgesi, (Çevre Yönetimi)
- ✓ Ekspertiz raporları

Ticaret ve Sanayi Odaları ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliğine gönderilebilecek yazı örneği (EK-3)'da yer almaktadır.

2.2.1.3.Türk Standartları Enstitüsünden İstenebilecek Belgeler

- ✓ Ürün Belgesi,
  - Ürün Belgesi Başvuru Formu,

- Belgelendirme öncesi üretim yeri incelemesi için bilgi formu,
- Ara kontrollerde düzenlenen üretim yeri inceleme raporları,

✓ Sistem Belgesi

- TSE Sistem Belgelendirme Başvuru Formu,
- Müracaat talep yazısı,
- Kuruluşun sistem dokümanları (Örn. El Kitabı, Prosedürler, İlişkili Dokümanlar v.b.),
- Kuruluşun çalıştığı bankalar ve hesap numaraları,
- Ticaret Sicil Gazetesinin kopyası (Kamu kuruluşları ve Yurt Dışı hariç), kayıtlı oldukları Oda Sicil Kayıt Belgesi kopyası (Kamu kuruluşları ve Yurt Dışı hariç),
- İmza Sirküleri kopyası (Kamu kuruluşları, Yurt Dışı hariç)
- Varsa tanıtıcı dokümanlar.(Broşür, Katalog v.b),
- Çalışan sayısına esas olmak üzere son sigorta bildirgesi (Kamu Kuruluşları, Yurt Dışı ve TSE Sistem Belgelendirme Ücret Talimatında yer alan ücret çizelgesinin üst sınırında bulunan kuruluşlar için gerekli değildir),
- KOSGEB destekli müracaatlar için Kosgeb Destek Sözleşmesi fotokopisi ve müracaat talep yazısında Kosgeb Destek Projesine katıldığının belirtilmesi istenilmektedir.

Türk Standartları Enstitüsü İnşaat Sektörü Belgelendirme Müdürlüğü ve/veya Hizmet Belgelendirme Müdürlüğü'ne gönderilebilecek yazı örneği (EK-4)'de yer almaktadır.

2.2.1.4. Sendikal Kuruluşlardan İstenebilecek Belgeler

İşyerinde sendika varsa; Toplu İş Sözleşmeleri (İşveren veya işçi sendikalarında taraflar arasında belirli bir dönem için imzalanmış) istenmelidir.

2.2.2. Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Kayıt ve Belgelerin İstenilmesi

İncelemeyi yapacak müfettiş, gerek işverenler tarafından meslek veya kamu kuruluşlarına verilen ve gerekse de bu kuruluşlarca işyeriyle ilgili olarak düzenlenerek işverenlere verilen kayıt ve belgeleri, bu meslek veya kamu kuruluşları nezdinde bizzat inceleyebileceği gibi, bu kayıt ve belgelerin birer örneklerini çalışma yerine isteyerek de inceleyebilir.

Meslek veya kamu kuruluşlarında bulunan belgeler, müfettiş tarafından gerek görülmesi halinde rehber ekinde yer alan yazı şablonu örnekleriyle istenebilecektir. (EK:2-4)

2.2.3. Kamu veya Meslek Kuruluşlarından Temin Edilecek Kayıt ve Belgelerden Tespit Edilebilecek Bilgiler

Kamu Kuruluşlarından Temin Edilecek Kayıt ve Belgeler;

İşyeri sahibinin adı-soyadı, işyerinin unvanı, faaliyet konusu, işyeri adresleri, çalışma izninin veriliş tarihi, sorumlu yöneticinin adı soyadı, mesleği, noter sözleşmesi başlayış-bitiş tarihleri, üretimi yapılan ürünler ve bu ürünlerin üretim şekli, aşamaları,

İşyerinin oda kayıt bilgileri, adresleri, işyeri kullanım alanı, sermaye ve kıymet durumu, personel durumu, makine ve tesisat durumu, yıllık üretim ve tüketim kapasiteleri,

Çalışanlara işyerindeki görev ve unvanlarına göre yapılacak ücret ve diğer ödemelerle ilgili hususlar (fazla mesai, ücret, kıdem, ihbar, ölüm yardımı vb.), çalışma süreleri, işçilerin ücretleri, tek vardiyada çalıştırılması gereken işçi sayısı,

İşyerinde çalıştırılan kişilerin kimlik bilgileri, işyerindeki görevleri, işyerinde çalışmaya başladıkları tarihlerin,

Tespitine yönelik olarak incelenebilecek belgelerdir.

Kamu kurum ve kuruluşlarından istenebilecek bilgi yada belgelerden tespit edilen bilgiler ile Kurumumuza yapılan bildirimlerin ve işyeri kanunî kayıt ve belgelerinin incelenmesi ve işyeri mahallinde yapılan denetimler sonucunda tespit edilen bilgilerin çapraz kontrolü yapılacaktır. Ancak kamu kurum ya da kuruluşlarına verilen bahse konu bilgi ya da belgeler sosyal sigorta ilişkisinin kurulması ve yürütümü için düzenlenmediğinden, bilgi ya da belgelerin içerikleri irdelenerek dikkate alınacaktır.

2.2.4. İşyerinde Çalıştırılması Gereken Asgari Personel Sayısına, Çalışma Süresine ve Ücretin Tespitine Yönelik Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Doğrudan Bilgi İstenilmesi

İşyeri kayıt ve belgeleri, kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilen belgeler, işyeri mahallinde yapılan fiili durumun tespitine yönelik incelemeler sonucunda, Müfettiş tarafından gerek görülmesi halinde Meslek veya Kamu Kuruluşlarından işyerinde çalıştırılması gereken asgari personel sayısı, çalışma süresi ve ücretin tespitine yönelik doğrudan bilgi istenilmesi de mümkündür.

Ancak, doğrudan işyerinde çalıştırılması gereken asgari personel sayısı, çalışma süresi ve ücretin tespitine yönelik bilgi istem yazılarında, işveren gerçek veya tüzel kişiliğinin ismine veya unvanına yer verilmemesinin daha doğru olacağı meslek odaları veya birliklerin genel görüşüdür.

İşyerinde çalıştırılması gereken asgari personel sayısının, çalışma süresinin ve ücretin tespitine yönelik meslek veya kamu kuruluşlarına yazılacak bilgi isteme yazılarında; yapılan incelemenin yasal dayanağı, inceleme dönemi, yapılan incelemeler sonucu tespit edilen işyerinin üretim kapasitesi, üretim aşamaları, üretim araçları, araçların kapasitesi, kullanılan teknoloji, girdi miktarları, fiili üretim miktarları, işyerinin çalışma sistemi, işyerinde çalışanlara ödenen en az-en çok ücretler, denetim sırasında işyerinde bulunan işçi sayısı, inceleme döneminde üretim faaliyetine ara verilip verilmediği,

faaliyetin herhangi bir nedenle durup durmadığı, işyerinin terki, tasfiyesi ve devri gibi bir durumun olup olmadığı, işyerinde grev, lokavt uygulanıp uygulanmadığı, işçilerin ücretsiz izne ayrılıp ayrılmadığı ve sıhhi izin kullanıp kullanmadığı vb. hususların bulunması gereklidir.

Bilgi isteme yazılarında yukarıdaki hususlara yer verildikten sonra; inceleme döneminde, aylar itibariyle gerçekleşen fiili üretim için gerekli olan en az işçi sayısı, çalışma süresi (prim ödeme gün sayısı) ve günlük brüt ücret tutarlarının en az ne miktarda olması gerektiği ile ihtiyaç duyulan diğer hususların yazılı olarak bildirilmesi istenilebilecektir.

Asgarî işçilik miktarının tespitine yönelik görüşü alınacak meslek veya kamu kuruluşu, işyerinin kurulu bulunduğu yerde olabileceği gibi, işyerinin kurulu bulunduğu yer ile benzer ekonomik ve sosyal özellikler taşıyan yerler veya ilgili meslek kuruluşlarının merkezleri de olabilir.

2.3. İşyeri Mahallinde Yapılacak İşlemler

2.3.1. İşyerinde Yerel Denetim Yapılması

Yerel denetim; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendi kapsamındaki sigortalıların çalışma süreleri ve ücretleri ile işyerlerinin mevcut durumlarının tespiti amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından işyerlerinde yapılan denetime denir.

İşin yürütümü için gerekli olan asgarî işçiliğin tespitinde işyerinde çalışanlar ile işyeri kapasitesi yada Kuruma bildirilen sigortalıların çalışmalarının fiili çalışma olgusuna dayanıp-dayanmadığı yönündeki hususların açıklığa kavuşturulması için işyerinde yerel denetim yapılmalıdır.

Kayıtdışılık, sadece sigortalılık yönünden irdelenmemeli, yasal çalışma sürelerine uyulmaması, gerçek kazanç bildiriminde bulunulmaması gibi uygulamalarla, çalışma gün sayılarının veya kazançlarının da kayıt dışında bırakılmasının söz konusu olabileceği dikkate alınmalıdır.

Yapılacak yerel denetimler, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız tarafından belirlenen ve bugüne kadar uygulanmakta olan esaslara bağlı kalmak suretiyle yapılacaktır.

2.3.2. Beyanların Alınması

Mobilya imalatı işyerinde yapılan mahalli kontrol ve yerel denetim neticesi işyeri nitelik/nicelik yapısı ve çalışma esasları tespit edildikten sonra müfettiş tarafından gerekli görülmesi halinde işyeri çalışanları, işveren ve işveren yetkilisinin ifadeleri alınabilecektir.

İfade alınmasına gerek görülmesi halinde, inceleme dönemi yılları içinde anılan işyerinde çalışmış olan bölüm sorumluları ile tecrübeli sigortalıların ifadelerinin alınmasına çalışılmalıdır.

Bu kimselerin müfettiş tarafından yürütülen inceleme sürecinde işyerinden ayrılmış olmaları, işyerinde istihdam edilmedikleri beyan ve tespit edilirse, yeni işe başlayan sorumlu ve/veya tecrübeli sigortalıların ifadeleri alınmalı, inceleme dönemi yıllarındaki asgarî çalışma düzen bilgileri teyit ettirilmelidir.

İşveren şirket sahibi ya da yetkilisinin inceleme dönemi ayları/yılları dahil işyerinde ikmal edilen işin nitelik ve nicelik bilgileri, işlerin ikmal edilmesi, üretim aşamalarında ve kapasitesinde meydana gelen değişikler dahil gerekli görülen tüm bilgiler hakkında ifadesi alınmalıdır.

Mahalli kontrol ile üretim ve çalışma esasları, sigortalılar ve işveren yetkilisinin alınan ifadeleriyle doğrulanmak suretiyle, açıkça ve yanlış anlamaya mahal verilmeyecek şekilde tutanaklara alınmalıdır.

2.3.3. İş Etüdüne Yönelik Gözlem Formlarının Oluşturulması

Müfettiş tarafından işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçiliğin tespitinde iş etüdü yönteminin kullanılmasına karar verilmesi halinde işyeri mahallinde yapılması gereken gözlemler ile bu gözlemlerin kaydedilmesine ve iş etüdü yöntemine ilişkin açıklamalara bu rehberin " İş Etüdü" başlığı altında yer verilmiştir.

2.4. İşyerine Ait Kanunî Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi

Bu bölümde, işverenler tarafından düzenlenmesi zorunlu olan kayıt ve belgeler, kayıt ve belgelerin istenilmesi ve incelenmesi hususları açıklanacaktır.

2.4.1. Mobilya İmalatı İşyerlerinin Düzenlemek Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgeler

2.4.1.1. Tutulması Zorunlu Defterler

Mobilya imalatı işyerlerinin düzenlemek zorunda oldukları defterler, kanunî zorunluluk nedenleri ile birlikte aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Defter Türü	Kanunî Zorunluluk Nedeni
Yevmiye Defteri	VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde
Defteri Kebir	VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde
Envanter Defteri	VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde

2.4.1.2. Tutulması Zorunlu Belgeler;

Mobilya imalatı işyerlerinin düzenlemek zorunda oldukları zorunlu belgeler kanunî zorunluluk nedenleri ile birlikte aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Belge Türü	Kanunî Zorunluluk Nedeni
Ücret Ödeme Bordrosu	213 sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 238 12.05.2010/ 27579 tarih sayılı Resmi Gazetede yayınlanan SSİY Madde 105

	4857 sayılı İş Kanunu Madde 37
İşçi Özlük Dosyaları (İş Sözleşmesi)	4857 sayılı İş Kanunu Madde75.
Puantaj Kayıtları	Sos.Sig.İşl.Yön. Madde 109
Gelir Faturaları ve Sarf Evrakı	213 sayılı Vergi Usul Kanunu 229. ve 232.Madde
Gider Faturaları ve Sarf Evrakı	213 sayılı Vergi Usul Kanunu 229. ve 232.Madde
Gider Pusulaları	213 sayılı Vergi Usul Kanunu 234. Madde
Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri	5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 86.Madde
İşyeri ve İşe Giriş Bildirgeleri	5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 8. ve 11.Madde
Muhtasar Beyannameler	193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 84.Madde
Bölge Çalışma İşçi Bildirim Listeleri	2821 sayılı Sendikalar Kanunu 62. Madde
Kimlik Belgesi	1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu Madde 6

TESK tarafından düzenlenen Kapasite Raporları veya, TOBB tarafından düzenlenen Kapasite Raporları ve Başvuru Belgeleri	TESK Kapasite Raporu Yönetmeliği, Madde 4, 5, 6 ve 13 5174 sayılı TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu Madde 9, 12 Oda Muamelat Yönetmeliği Madde 41
Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ve Başvuru Belgeleri, Üretim Yeri İnceleme Raporları (varsa)	TSE Ürün Belgelendirme Yönergesi
Kalite Yönetimi Sistem Belgesi ve Başvuru Belgeleri (varsa),	TS-EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi,
Toplu İş Sözleşmeleri (varsa)	2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu

2.4.2. İşverenlerden İstenecek Kayıt ve Belgelerin İbrazı

Mobilya imalatı işyerlerinin asgarî işçilik incelemesi kapsamında, işin yürütüm şartlarını tespit etmek amacıyla inceleme dönemine ait her türlü kayıt ve belgenin incelenmesi esastır.

İşyeri kanunî kayıt ve belgeleri 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre düzenlenen "Kayıt ve Belge İncelemesi" konulu kayıt ibraz yazısıyla (EK-5) veya incelemeyi yapacak Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi ile işveren/işveren vekili arasında karşılıklı imza atılmak suretiyle düzenlenecek "Kayıt ve Belge İsteme Bildirim Tutanağıyla" (EK-6) istenecektir.

2.4.3. Mobilya İmalatı İşyeri Kayıt ve Belgelerinin İncelenmesi

İşyerine ait kayıt ve belgelerin incelenmesi sonucunda saptanan hususlar için, mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız tarafından belirlenen ve bugüne kadar uygulanmakta olan esaslara ve talimatlarına uygun Kayıt İnceleme Tutanakları ve ekleri düzenlenecektir.

İnceleme sonucu çalışanlar hakkında tespit edilen bilgilerin kamu kurumundan elde edilen bilgiler ile birlikte değerlendirmesi yapılarak rehber ekinde bulunan (EK-7) tablo doldurulacak yada tablo içindeki bilgilerin kayıt inceleme tutanağı içinde yer alması sağlanacaktır.

2.4.3.1. Defterlerin İncelenmesi;

Mobilya imalatı işyeri işvereninin Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği tutmak zorunda oldukları Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, İşletme Defteri, Envanter Defteri, Karar Defteri vb. defterleri incelenecektir. Defterler incelenirken ;

● Defterin türü, ilgili olduğu yıl, onay makamı, onay tarihi ve nosu, defterin kaç sayfa olarak tasdik edildiği, defterin kaç sayfasının muhasebe kayıtları için kullanıldığı,

● Defter tutma mükellefiyet durumuna göre yıl sonu kapanış işleminin yapılıp yapılmadığı/ yıl sonu işletme hesap özetinin alınıp alınmadığı, kapanışla ilgili bilgiler,

● Defterlere yapılan ilk ve son muhasebe kayıtlarının tarih ve sıra numaraları,

● İşçi ücret giderlerinin defter kayıtlarına tam olarak intikal ettirilip ettirilmediği, defter kayıtlarına intikal eden giderler ile ücret ödeme belgeleri arasında farklılıklar olup olmadığı, farklılıkların nedenleri,

● Ücret ödemeleri dışındaki giderlerin defter kayıtlarına tam olarak intikal ettirilip ettirilmediği,

● Muhasebe işlemlerinin defter kayıtlarına intikal ettirilirken Vergi Usul Kanunu ile getirilen usul ve esaslara uyulup uyulmadığı,

● Müfettiş tarafından belirlenecek olan asgarî işçilik inceleme yönteminin niteliğine göre; aylık stok miktarları,

girdi miktarları, işyerinin üretim safhalarında gerçekleşen fire miktarları, sarfiyat miktarları, üretim miktarları ve satış miktarları ile üretimde kullanılan makine sayıları ve kapasiteleri,

ile ilgili hususlar tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına yazılacaktır.

2.4.3.2. Ücret Ödeme ve Diğer Belgelerinin İncelenmesi

● Ücret ödeme bordrolarının 5510 sayılı Kanunun 102/e-5. maddesinde belirtilen hususları içerir şekilde düzenlenip düzenlenmediği,

● Ücret ödeme bordrosu dışında ücret ödemelerine yönelik olarak ücret hesap pusulası, makbuz v.b. bir belgenin düzenlenip düzenlenmediği,

● İşyerinde çalıştırılan sigortalılara yapılan brüt ücret ödemeleriyle Kurumumuza bildirilen prime esas kazanç tutarları arasında farklılık olup olmadığı, farklılıkların nedenleri,

● İşyeri kayıt ve belgelerinden işyerinde çalıştıkları anlaşılan ancak 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre sigortalılık niteliği bulunmayan (5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre zorunlu sigortalı olan) kişilerin olup olmadığı, bu kişilere yapılan ücret ödemeleri,

● Kurumumuza verilen prim belgelerinde yazılı kişilerle ücret ödeme belgelerinde yazılı kişilerin, bu kişilere ait çalışma gün sayılarının ve ücretlerinin aynı olup olmadığı,

● İşyeri sigortalılarının aylık "30" günden daha az çalıştırılmış gibi Kuruma bildirilmiş olması halinde; sigortalıların ayın geri kalan günlerinde işyerinde çalışıp çalışmadıkları,

● Çalışma günleri noksan gösterilen sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı kanunun 86/4 üncü maddesinde (S.S.İ.Yönetmeliğinin 109/13'üncü maddesi) belirtilen kayıtlı belgelerin işveren tarafından verilip verilmediği, (sıhhi izinli bulunup bulunmadıkları veya disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınması, tutukluluk hali, kısmi istihdama ilişkin hizmet sözleşmesi, işin gereği düzenlenen puantaj kayıtları, grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal afetler nedeniyle aylık "30" günden daha az çalışıp çalışılmadığı),

● Sigortalı olarak bildirilenlerin hizmet akdine dayalı olarak çalışıp çalışmadıkları,

● İşveren veya aracılar tarafından işe alınan sigortalıların sigortalı işe giriş bildirgelerinin 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen sürelerde Kuruma intikal ettirilip ettirilmediği,

● Kurumumuza tescili sağlanan sigortalıların işe giriş bildirgesinde yazılı işe giriş tarihi ile işyerine ait kayıt ve belgelerde yazılı işe giriş tarihlerinin mutabık olup olmadığı,

● Prim belgelerinin Kurumumuza kanunî süresinde intikal ettirilip ettirilmediği,

● Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinden; İşveren şirketin unvanı, hangi tarihte tüzel kişilik kazandığı, şirket ortaklarının kimler oldukları,

● Müfettiş tarafından belirlenecek olan asgarî işçilik inceleme yönteminin niteliğine göre; aylık stok miktarları, girdi miktarları, işyerinin üretim safhalarında gerçekleşen fire miktarları, sarfiyat miktarları, üretim miktarları ve satış miktarları ile üretimde kullanılan makine sayıları ve kapasiteleri,

ile ilgili hususlar tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına yazılacaktır.

Mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan defterlerin incelenmesinin temel amacı; işyerinde çalıştırılan kişilerin adı-soyadı, kimlik bilgileri, eğitim durumu, işyerindeki görevi, işe giriş tarihi, işten ayrılma tarihi, ayrılma nedeni, aldığı ücret ve aylık çalışma süresi gibi hususların tespit edilmesidir.

VII.BÖLÜM
ASGARİ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİ

Bu bölümde, mobilya imalatı işyerleri hakkında yapılan inceleme sonucu elde edilen bilgi ve belgelerin kurum mevzuat açısından değerlendirilmesine dair açıklamalar yer almaktadır.

1. İşyerlerinin Kurumumuz Açısından İşyeri Olarak Tescil İşlemleri

5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasında sigortalıların işlerini yaptıkları yerler işyeri olarak tanımlanmış, maddenin devamında da işyeri kavramı genişletilerek "işyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar" da işyeri olarak kabul edilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre işverenler, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma doğrudan vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdürler.

Mobilya imalatı işyerinin; 5510 sayılı Kanunun (4/a) maddesi kapsamında sigortalı çalıştırmaya başlama tarihi itibariyle 11 inci madde hükümleri doğrultusunda

Kurumumuza tescilinin sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesi gerekmektedir.

2. Çalıştığı Anlaşılan Sigortalılara Ait Tespitler

5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi ile 17/04/2008 tarih ve 5754 sayılı Kanunun 50 nci maddesi ile değişik 7 nci fıkrasında "Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilen yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden ya da kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı anlaşılan sigortalılara ait olup, bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgelerin Kurumca resen düzenleneceği ve muhteviyatı sigorta primlerinin Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edileceği" hüküm altına alınmıştır.

Bu madde hükmü uyarınca, mobilya imalatı işyerleri asgarî işçilik incelemesi kapsamında, gerek fiilen tespit, gerek işveren tarafından ibraz edilen kayıt ve belgelerin gerekse de çapraz inceleme yoluyla Kamu Kurumlarıyla Meslek Odalarından istenilen belgelerin incelenmesi sonucu Kurumumuza bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan ve kimlik bilgileri tam olarak tespit edilebilen kişilerin çalışmaları karşılığında, aksine bir tespit veya iddia olmadığı sürece 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi anlamında sigortalı

sayılması, sigortalıların işe başladıkları tarih itibariyle tescillerinin sağlanması ve bu kişilerin çalışma gün sayıları ve kazanç tutarları üzerinden Kuruma verilmesi gereken prim belgelerinin istenilmesi gerekmektedir.

2.1. Çalışanların Sigortalılık Nitelikleri ve Tescil İşlemleri

İşverenler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıcından önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde bağımlı çalışan bir kişinin sigortalı olabilmesi için; bir veya birkaç işverenin yanında çalışması ve çalışmasının hizmet akdine dayalı olması gerektiği, anılan Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasında da sigorta hak ve yükümlülüklerinin bu kişiler için çalışmaya başlanılan tarihten itibaren başlayacağı belirtilmiştir.

Aynı Kanunun 8 nci maddesi ile de İşverenler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıcından önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlü tutulmuşlardır.

Mobilya imalatı işyerinde çalışanların öncelikli olarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendi kapsamında sigortalılık durumlarının ortaya konulması, ayrıca 4 üncü madde birinci fıkra (b) ve (c) bendi kapsamında

sigortalı sayılanlar ile 6 ncı madde kapsamında işyerinde çalıştığı halde sigortalı sayılmayanlar varsa bunların durumlarının da irdelenmesi, sigortasız çalıştığı tespit edilen çalışanların tescil işlemlerinin yani sigortalılıklarının sağlanması gerekmektedir.

2.2. Çalışanlarla İlgili Kuruma Yapılacak Çalışma Gün Sayılarının Tespitine İlişkin Değerlendirme

Çalışma hayatında bir işçinin aylık ücret karşılığı çalışması mümkün olduğu gibi, günün belli saatlerinde saatlik yada günlük olarak yani kısmi zamanlı çalışması da mümkündür. Günlük hayatımızda da her zaman bu ve benzeri şekilde adlandırılan çalışma biçimlerine sıkça rastlanmaktadır. Aylık ücret karşılığı çalışan personelin/işçilerin günde bir saat çalışması halinde dahi Kurumumuza tam gün bildirilmesi, bu çalışmanın bir aylık zaman dilimini kapsaması halinde ise; Kurumumuza da ay bazında "30" günlük çalışma süresi (prim ödeme gün sayısı) bildirilmesi gereklidir. Esasen, aylık ücret karşılığı çalışan sigortalıların çalışma gün sayılarının hesaplanmasında bir sorun bulunmamaktadır.

Bu konudaki en önemli sorun genellikle kısmi zamanlı çalışan ve buna göre ücret alanlarla part-time çalışan sigortalıların çalışma gün sayılarının tespitinde yaşanmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunun 'Çalışma Süresi' başlıklı 63 üncü maddesinde, genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saat olduğu, aksi kararlaştırılmamışsa bu sürenin,

işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanacağı, tarafların anlaşması halinde haftalık normal çalışma süresinin, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabileceği, bu durumda, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresinin, normal haftalık çalışma süresini aşamayacağı, denkleştirme süresinin toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabileceği hükmüyle de; haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğu, buradan günlük çalışma süresinin ise 7,5 saat olarak hesaplanması gerektiği açıktır.

Yukarıda bahsedilen hükümlerden de anlaşılacağı üzere; kısmi süreli çalıştırılan personellerin prim ödeme gün sayılarının hesaplanmasında bir günlük çalışma süresinin 7,5 saat olarak kabul edilmesi ve aylık toplam çalışılan sürenin 7,5 a bölünmesi suretiyle prim ödeme gün sayısının hesaplanması gerekmektedir. Hemen belirtelim ki kesirli rakamların kesirli kısımlarının tama iblağ edilerek bir gün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Prim Ödeme Gün Sayısının (Gün Olarak Çalışma Süresinin Aylık Hesabı) hesaplanmasını;

$$\text{Prim Ödeme Gün Sayısı} = \frac{\text{Aylık Toplam Çalışma Süresi}}{7{,}5}$$

şeklinde formülize edebiliriz.

2.3. Çalışanların Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespitine İlişkin Değerlendirme

5510 sayılı Kanunun 80'inci maddesinde yasa koyucu sigorta primine tabi olan ve sigortalıların Kurumumuza bildirilecek günlük kazançlarının nasıl hesaplanacağını açıkça ortaya koymuştur. Sosyal sigorta primi matrahı, Kurumca alınması gereken priminin miktarını belirlemek için temel alınan kazançlar toplamıdır. Sigortalının kazancından anlaşılması gereken, sigortalının bir ay içersinde sağlamış olduğu kazançlarından, sigorta primine esas kazanç tutarlarının hesaplanmasında tutara dahil edilen/edilmesi gereken ödemelerdir.

Sigortalıların belirli bir zaman ve miktar üzerinden ücret almamaları, sigortalıların prim ödemesi yapılacak ayın belli günlerinde çalışmaması, sigortalının prim ödenecek ay içindeki bazı günlerde çalışmaması ve ücret almaması, sigortalının yüzde usulüne göre veya kara katılma ve komisyon ücreti karşılığı çalışması, sigortalının hem belirli bir zaman ve miktar üzerinden hem de belirli olmayan zaman ve miktar üzerinden ücret alması şeklinde çalışması olasıdır. Bu durumlardan her birine göre sigortalının günlük kazancının hesaplanması değişiklik arz edecektir.

Sigortalı, eğer prim ödenecek ay içindeki bazı günlerde çalışmadığı gibi o günlerde ücret de almamışsa, bu durumda sigortalının prime esas günlük kazancı, sözü edilen aya ait ve prime esas kazanç tutarına tabi olacak nitelikteki kazançlar

toplamının yine o ayda ücret aldığı veya hesaplanan çalışma gün sayısına bölünmesi sonucu çıkan meblağdır.

Daha açık bir ifadeyle, sadece kısmi süreli çalışan sigortalıların brüt ücretleri ve buradan hareketle Kuruma bildirilmesi gereken prime esas kazanç tutarları; sigortalıya ödenen brüt tutarın, İş Kanununa göre belirlenen aylık/günlük asgarî ücret miktarı ile 5510 sayılı Kanuna göre belirlenen SPEK alt ve üst sınırlarının aylık/günlük miktarları dikkate alınarak hesaplanması gerekmektedir.

Prime esas günlük kazancın hesaplanmasını;

$$\text{Prime Esas Günlük Kazanç} = \frac{\text{Brüt Ücretler Toplamı (Sigorta Primine Tabi Olan Ödemeler)}}{\text{Ay İçindeki Çalışma Gün Sayısı (Prim Ödeme Gün Sayısı)}}$$

şeklinde formülize edebiliriz.

Sigortalının günlük kazancının bulunmasından sonra, günlük kazanç tutarı, sigortalının ay içindeki çalışma gün sayısıyla (prim ödeme gün sayısı) çarpılmak suretiyle, işverenin o ay içinde sigortalı için Kurumumuza bildireceği prime esas kazanç tutarı bulunacaktır.

Kuruma bildirilmesi gereken aylık prime esas kazanç tutarının hesaplanmasını;

Prime Esas Kazanç Günlük Tutarı X Aylık Çalışma Gün Sayısı = Aylık Prime Esas Kazanç Tutarı

şeklinde formülize edebiliriz.

Kurumca alınacak primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazançların alt ve üst sınırları 5510 sayılı Kanunun 82 inci maddesi hükmüyle sınırlanmıştır. Anılan madde de prime esas kazançları belirli bir alt ve üst sınır kabul edilerek, günlük kazançları alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanacağı, sigortalının kazancının alt sınırın altında olması halinde, bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primlerinin tümünü işverenin ödeyeceği, aynı zamanda birden fazla işverenin işinde çalışan sigortalıların ücretlerinden kesilen primlerin, bu madde uyarınca tespit edilen üst sınır üzerinden hesaplanacak miktarı aşması halinde, farkın, sigortalının müracaatı üzerine hissesi oranında kendisine geri verileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu nedenle de, sigortalıların günlük kazançlarının hesaplanmasından sonra Kuruma bildirilmesi gereken aylık kazanç tutarının tespit edilmesi sırasında mutlaka 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt ve üst sınırları da göz önünde bulundurularak işlem yapılması gerekmektedir.

2.4. Bildirimlerin Yeterli Görülmesi Halinde Yapılacak Değerlendirme

Asgarî işçilik incelemesi kapsamında yapılan incelemeler sonucu, işyerinde çalıştığı 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre gerek fiilen, gerek işveren tarafından ibraz edilen kayıt ve belgelerden kayden tespit edilen, gerekse de çapraz inceleme yoluyla Kamu Kurumlarıyla Meslek Odalarından istenilen belgelerin incelenmesi sonucu Kurumumuza bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan ve kimlik bilgileri tam olarak tespit edilebilen kişiler adına Kuruma yapılan eksik bildirimlerin tamamlattırılmasını müteakip, bildirimlerin işin yürütümü için yeterli görülmesi halinde, anılan kanunun 85. maddesi hükümlerine göre asgarî işçiliğin tespitine yönelik başkaca bir inceleme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

3. Asgarî İşçiliğin Tespitine İlişkin Değerlendirmeler

3.1. Asgarî İşçilik Uygulaması

Mobilya imalatı işyerlerinden Kurumumuza bildirilmesi gereken asgarî işçiliğin tespitinde; hizmet sektörlerinden farklı olarak, üretim aşamaları, işyerinin kullanılabilir kapasitesi, fiili kapasitesi, fiili üretim miktarı, kullanılan girdi miktarı, üretimde kullanılan yakıt veya enerji miktarı, meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü, emsal işletmelerin üretim ve personel durumları, işyerinde yapılan işlerin etüt edilmesi gibi unsurların tespiti, gerekmektedir.

Bu tespitlerden hareketle; işyeri mahallinde yapılan tespitler, işyeri kayıt ve belgelerinin incelenmesi sonucu tespit edilen hususlar, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgiler ve inceleme sonucu elde edilen diğer bilgiler dikkate alınarak, işyerlerinde çalıştırılan/çalıştırılması gereken kişi sayılarına göre Kurumumuza inceleme dönemi aylarında bildirilmesi gereken kişi sayısı ve çalışma gün sayıları belirlenmelidir.

Kuruma bildirilmesi gereken kişi ve/veya çalışma gün sayılarının tespit edilen ücretlerle çarpılması sonucu işin yürütümü için gerekli SPEK tutarları tespit edilmelidir.

Tespit edilen SPEK tutarlarından Kuruma bildirilen ile kayden ve/veya fiilen ve/veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden tespit edilen ve 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi değişik yedinci fıkrası uyarınca istenen bildirimler düşüldükten sonra –varsa- eksik bildirilen işçilik tutarı tespit edilmeli, tespit edilen eksik işçilik tutarının aynı Kanunun 85 inci maddesi uyarınca tahakkuku, tebliği ve tahsili cihetine gidilmesi gerektiği önerilmelidir.

3.2. Asgarî İşçilik Uygulamasında Kullanabilecek Yöntemler

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 85 inci maddesi ile asgarî işçilik uygulamasında dikkate alınabilecek unsurlar;

- ✓ Yapılan işin niteliği,

- ✓ Bünyesinde kullanılan teknoloji,
- ✓ İşyerinin büyüklüğü,
- ✓ Benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı,
- ✓ İlgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşünün alınması

olarak sıralanmış, ancak; bu sıralama "gibi unsurlar" ibaresi kullanılarak genişletilmiştir.

Bir işletmede yapılan işin niteliğinin, bünyesinde kullanılan teknolojinin, işyerinin büyüklüğünün belirlenmesi ve bu tespitlerden hareketle asgari işçiliğin uygulanabilmesi için kullanılabilecek yöntemlerden biri de iş etüdü yöntemidir.

3.2.1. İş Etüdü[1]

Yöntemin esası; işyerinde ikmal edilen işin etüd edilmesi suretiyle bildirilmesi gereken işçi/çalışma gün sayısına ulaşılmasıdır.

İş etüdü, gelişme olanağı yaratabilmek amacıyla, belirli bir olayı veya etkinliği ekonomiklik ve etkenlik yönünden etkileyen tüm kaynakları ve etmenleri sistematik olarak araştırmaya yönelik ve insan çalışmasını geniş kapsamda inceleyen bir teknik olup özellikle metot (yöntem) etüdü ve zaman etüdü teknikleri için kullanılan genel bir terimdir.

[1] Bu başlık altında yer alan bilgiler, Başkanlığımızca konu hakkında düzenlenmiş bilimsel yayınların derlenmesi neticesinde, aynen ve/veya atfen temin edilmiştir.

Metot etüdü, daha kolay ve etken yöntemlerin geliştirilmesi, uygulanması ve maliyetlerin düşürülmesi amacı ile, bir işin yapılışındaki mevcut ve önerilen yolların sistematik olarak kaydedilmesi ve eleştirilerek incelenmesi olarak tanımlanmıştır.

Asgarî işçilik incelemelerinde amaç; işin yürütülebilmesi için bildirilmesi gereken işçi/çalışma gün sayısının tespitidir. Bu nedenle incelemelerde metod etüdü, sadece mevcut olan duruma ilişkin olarak üretim yollarının sistematik olarak kaydedilmesi işleminde kullanılacaktır.

Zaman etüdü ise, nitelikli bir işçinin, belli bir işi, belli bir çalışma hızıyla (performansla) yapması için gereken zamanı saptamak amacıyla geliştirilmiş tekniklerin uygulamasıdır.

İş Etüdü yapılırken sırasıyla;

- ✓ Etüdü yapılacak iş veya süreç tanımlanmalı,
- ✓ En uygun kayıt tekniğini kullanarak doğrudan gözlemle, süreçteki her bir adım sistematik olarak ortaya konulmalı,
- ✓ Her bir adımda işin amacı, işin yapıldığı yer veya makine, yapan kişi, yapılış yolu ortaya konulmalı, böylece her bir iş adımı ile makine ve/veya işçi arasındaki ilişki belirlenmeli,
- ✓ Her bir işin yapılması için gerekli standart zaman hesaplanmalıdır.

Üretim sürecindeki adımların ortaya konulması sırasında şema, diyagram veya tabloların kullanılması önerilen bir durumdur.

Her bir adımda işin amacı, işin yapıldığı yer veya makine, yapan kişi, yapılış yolu ortaya konulurken, adımı gerçekleştirilen mevcut personel sayısı ile asgarî olması gereken personel sayısı durumu birlikte irdelenmelidir. Örneğin bir adımda üç kişi çalıştığı halde bu adım iki kişi ile de yapılabilecekse bu durum kesinlikle ortaya konulmalıdır.

Her bir işin yapılması için gerekli standart zaman hesaplanırken en uygun iş ölçümü tekniği kullanılarak zaman cinsinden ölçülmesi ve zaman etüdünün kullanıldığı durumlar için ayrıca dinlenme, kişisel gereksinme ve rastlantısal durumları kapsayacak payları da ekleyerek, işlem için standart bir zaman bulunmalıdır.

Zaman etüdünde yani standart zamanın belirlenmesinde;

- ✓ Kronometraj,
- ✓ İş örneklemesi,
- ✓ Önceden saptanmış hareket – zaman,

sistemleri kullanılabilecektir.

3.2.1.1. Temel Proses Şemaları

Temel proses şemaları; en uygun kayıt tekniğini kullanarak doğrudan gözlemle, süreçteki her bir adımın sistematik olarak ortaya konulmasını ifade etmektedir.

Çoğu zaman ayrıntılı bir etüde girmeden önce, bütün sürece ya da etkinliğe kuş bakışı bakmak yararlıdır. Bu temel süreç şeması ile elde edilebilir. Bir temel süreç şeması hazırlanırken yalnızca, belli başlı işlemlerin ve bunların etkinliğini sağlayan kontrollerin kaydedilmesi gerekir. Bu kayıtta işlemlerin kim tarafından ve nerede yapıldığı yazılmaz.

Hazırlanan bu rehberde ürün yelpazesinin ürün yelpazesinin büyük bir bölümünü oluşturan panel mobilya, ahşap mobilya, metal iskeletli mobilya, ahşap doğrama üretim şemalarına yani temel proses şemalarına yer verilmiştir.

Ülkemizde üretim işletmelerinin büyüklükleri ve bu büyüklüğe paralel olarak gelişen teknoloji, ürün çeşitliliği, standart bir üretim yönteminin bulunmasını engellemektedir. Ancak, işletmelerde üretim yöntemleri farklı olsa dahi genel olarak üretim aşamaları aynı olabilmektedir. Özellikle "genel olarak" ibaresi kullanılmış olup bazı işletmelerde üretim aşamalarında bulunan adımların birinin veya birkaçının atlandığı veya birleştirildiği de karşılaşılan durumlardır.

Belirtilen nedenlerle bu rehberde yer alan üretim şemaları yani temel proses şemaları ile inceleme yapılan işletmedeki üretim adımları gözlem yöntemi ile kıyaslanmalı, duruma göre işletme için yeni proses şemaları oluşturulmalıdır.

Ayrıca, , TSE Uygunluk Belgesi (TSE Markası), TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgelerinin alınabilmesi için işletmeler tarafından iş akış şemaları oluşturulması gerektiğinden doğrudan işletmelerden de her bir ürün için temel proses şemaları ve/veya iş akış şemaları temin edilebilecektir.

Ancak, bu akış şemalarında da değişikliğin söz konusu olabileceği göz önünde bulundurularak, akış şemaları ile gözlemlenen durum kıyaslanmalı ve hatta gözlemlenen durum ile inceleme yapılan yıl arasında farklılıklar olup olmadığı irdelenmeli ve buna göre yeni temel proses şemaları ve/veya iş akış şemaları oluşturulmalıdır.

3.2.1.2. İş Akış Şemaları

İş Akış Şemaları; her bir adımda işin amacı, işin yapıldığı yer veya makine, yapan kişi, yapılış yolunun ortaya konulması, böylece her bir iş adımı ile makine ve/veya işçi arasındaki ilişkinin belirlenmesini ifade etmektedir.

İş Akış Şeması: Bir ürün veya yöntemle ilgili tüm olayların akışını, uygun süreç şeması simgelerini kullanarak sırasıyla belirleyen bir süreç şemasıdır. Üç çeşittir:

- ✓ İşçi tipi : İşçinin ne yaptığını kaydeden iş akımı şeması.
- ✓ Malzeme tipi : Malzemenin nasıl taşındığını veya nasıl işlendiğini kaydeden iş akımı şeması.
- ✓ Donanım tipi : Aracın nasıl kullanıldığını

kaydeden iş akımı şemasıdır.

İş akımı şeması temel süreç şemasının hazırlanmasına benzer bir yolla hazırlanmaktadır. Ancak burada temel proses şemalarındaki her bir adım için; adımın amacı, işin yapıldığı yer veya makine, yapan kişi, yapılış yolunun ortaya konulması gerekmektedir.

3.2.1.3. Çoklu Etkinlik Şemaları

Çoklu Etkinlik Şeması; birden çok nesnenin (işçi, makine ya da donanım) etkinliklerinin ortak bir zaman ölçeği üzerinde birbirleri ile ilişkili olarak kaydedildiği bir şemadır ve neticesinde her bir işin yapılması için gerekli standart zaman hesaplaması yapmakta kullanılmaktadır. Bir zaman ölçeği ile birlikte, değişik işçilerin ve makinelerin etkinliklerini gösteren ayrı ayrı kolonlar çizilince, şema, süreç sırasında işçiler tarafından boş geçirilen süreyi (etkin olmayan süreyi) açık olarak gösterecektir. Aynı zamanda, bir işçinin ya da işçilerin bakması gerekli makinelerin sayısını saptamada da kullanılabilecektir.

İş ölçümü, belirli bir işin yetişmiş bir işçi tarafından belirlenmiş bir çalışma hızı düzeyinde yapılabilmesi için gereken zamanın saptanmasına yarayan teknikleri kapsar. İş ölçümünün temel amacı; bir işin yapılmasında, toplam süre içindeki etkin olan ve olmayan sürelerin belirlenmesidir. Bu yöntem, sadece etken olmayan sürenin varlığını ortaya çıkarmaz, aynı zamanda işin yapılması için standart zamanların tespitinde de kullanılabilir.

Zaman standartları, metot etüdüyle bağlantılı olarak, diğer bir çok amacın yanı sıra bir işçi grubundaki kişilerin iş yükünü ölçmek ve incelemek, makine sayısı, makine hızı, makineyi besleme hızı ya da diğer etkili unsurlar cinsinden, kişi ya da işçi gruplarının iş yükünü tespit etmek amacıyla da kullanılabilmektedir.

Zaman etüdünde yani standart zamanın belirlenmesinde daha önce de belirtildiği gibi;

- ✓ Kronometraj,
- ✓ İş örneklemesi,
- ✓ Önceden saptanmış hareket – zaman,

sistemleri kullanılabilecektir.

3.2.1.3.1. Kronometraj Metodu

Kronometraj çalışmasının adımları:

- ✓ Gerekli bilgiyi toplama ve yazmak,
- ✓ İşlemleri alt bileşenlerine ayırmak,
- ✓ Bu bileşenleri uygun bir sıraya koymak,
- ✓ Kronometre ile her bileşenin zamanını ölçmek ve yazmak,
- ✓ İşçinin çalışma temposunu belirlemek ve yazmak,

Zaman etüdü gözlem belgesinde bulunan bütün soruların karşılığı olan bilgi dikkatle doldurulmalıdır. Bu nokta çok önemlidir. Bir kişi yaptığı çalışmayla ilgili koşulları

birkaç ay sonra unutabilir. Eğer formun üzerindeki bilgi tam değilse bu çalışma standart bilgi olarak bir değer taşımaz ve bir yarar sağlamaz.

Bir işin standart zamanı yalnız kendine özgüdür. Bu nedenle, işin tam ve ayrıntılı bir açıklaması gözlem formuna veya buna ek olarak düzenlenecek kağıtlara yazılmalıdır.

Bir işi baştan sona kadar bir eleman kabul ederek zaman belirleme, birçok durumlarda yeterli bir etüd olmaz. Böyle bir etüd, zaman etüdünün yerini tutmaz. Bir işi, onu oluşturan bileşenlerine ayırmak ve bunları ölçmek kronometrajlı zaman etüdünün en önemli noktasıdır.

İşin sürekli olarak tekrar eden bileşenleri önce, işin gerekli diğer bileşenleri de daha sonra açıklanır. Bu bileşenlerin başlangıç ve bitiş noktaları açıkça gösterilir.

Bileşenler için belirlenen zamanlardan işlemin zamanı hesap edilebilir.

Bir işçi için bütün iş devri süresince aynı tempoda çalışmayabilir. Zaman etüdü sırasında her bir bileşenin temposu ayrı ayrı yazılarak bu noktanın ortaya çıkması sağlanır.

İşi bileşenlerine ayırırken;

1. Bileşenler yeterli hassasiyette ölçülebilecek kadar uzun olmalıdır.

2. Taşıma zamanları, makine zamanlarından ayrılmalıdır.

3. Sabit bileşenler, değişken bileşenlerden ayrı düşünülmelidir.

Bir zaman etüdünün değer taşıyabilmesi için yalnızca genel zamanın değil, aynı zamanda bileşenlerin zamanının da belirlenmesi gerekir. Bunun için birkaç neden bulunmaktadır. Otomatik besleme durumlarında bileşenlere ayırmanın yapılabilmesi için gerekli zaman hesaplanabilir. Makine zamanı da ayrıca izlenerek zaman çalışmalarını kontrol altında tutmak mümkün olabilir.

Bir iş devresinin sabit olan bileşenleri, değişken bileşenlerden ayrılmalıdır. Sabit bileşenle söylenmek istenen parçanın şekline, uzunluğuna, ağırlığına ve büyüklüğüne bağlı olmama durumudur.

En fazla kullanılan üç zaman ölçme yöntemi vardır, bunlar:

1. Sürekli zaman ölçme,

2. Aralıklı zaman ölçme,

3. Akümülatif zaman ölçmedir.

Genel olarak ilk iki yöntem kullanılmaktadır.

3.2.1.3.1.1. Sürekli Zaman Ölçme

Bu yöntemle etüt eden ilk bileşenin başlaması ile kronometresini çalıştırır ve çalıştırmayı son bileşenin bitimine dek sürdürür. Her bileşenin sonunda kronometreye bakarak zaman belirler ve bu bileşenin zamanı bittikten sonra bir çıkarma işlemi yapmak suretiyle belli olur.

3.2.1.3.1.2. Aralıklı Zaman Ölçme

Aralıklı veya geri dönerek zaman ölçme yönteminde, kronometrenin ibreleri her bileşenin sonunda sıfıra getirilmektedir. Bu suretle her bileşenin başlangıç noktasında düğmeye basılarak kronometre ibreleri sıfıra geçirilir. Bileşenin devamı süresince kronometre çalıştırılır. Bileşenin sonunda etütçü kronometreyi okuyarak yazar. Bu kronometreler sıfır noktasına gelince düğmenin bırakılması ile otomatik olarak çalışmaya başlar. Bu şekilde zaman ölçmenin en büyük üstünlüğü zamanın okunduğu gibi yazılması ve sonradan bir çıkarma işlemini gerektirmemesidir. Bu yönteme yapılan itiraz, geçici bileşenleri, etütçünün düğmeye basmaya devam etmesi ile dikkate almamasıdır. Bu düşünce de pek değer kazanmamıştır.

3.2.1.3.1.3. Akümülatif Zaman Ölçme

Bu yöntemle iki kronometre birbirine bir kaldıraç ile bağlanarak bileşenlerin zamanlarının hemen okunması kolaylaşır. Bu mekanizma öyle bir biçimde yapılmıştır ki, ikinci kronometre çalışmaya başladığı zaman, birincisi kendiliğinden durur. Kronometre okunur okunmaz sıfıra getirilebilir ve daha doğru bir okuma sağlanabilir.

İncelemelerde genel olarak ilk iki yöntemden birinin, özellikle aralıklı zaman ölçme yönteminin kullanılması daha uygun olacaktır.

Bu ölçümler yapılırken belirli bir yöntemi bilmeleri ve uygulamaları, işlerine kendilerini verebilmeleri için

özendirilmiş olmaları koşuluyla nitelikli işçilerin aşırı bir çaba göstermeksizin doğal olarak erişebilecekleri ortalama üretim düzeyi ölçülmeli, ayrıca dinlenme, kişisel gereksinme ve rastlantısal durumları kapsayacak paylar da eklenerek, işlem için standart bir zaman bulunmalıdır.

Mobilya imalatında kullanılan makinelerde genel olarak makinenin saatte ne kadar hammaddeyi, mamulü veya ara mamulü işleyebileceği bellidir. Bu zaman standardı üretimin herhangi bir aşamasında darboğaz yoksa doğrudan ürünün saatlik kapasitesi olarak alınabilecektir. Genel olarak darboğaz dolum / ambalajlama bölümlerinde yaşanabilmektedir. Bu durumda darboğaz olan işlemin süresinin ölçülmesi ve bu sürenin saatlik kapasite olarak alınması gerekecektir.

Rehberin hazırlanma sürecinde incelenen literatürde bulunan Bilgisayar Masası Üretim Sürecine Ait İşlem Tanımları[2] (Ek-8), Sandalye Üretimi İşlem Sıra Formu[3] (Ek-9) inceleme sürecinde faydalı olabileceği düşünülerek eke alınmıştır.

3.2.1.3.2. İş Örneklemesi

İş örneklemesi, bir işin belirli istatistik kurallara göre seçilen zamanlarda, yapılan bir anlık gözlemlerle tespit edilen

[2] Mobilya İmalatında Faaliyet Maliyetleri Yardımıyla Simülasyon Destekli Personel Organizasyonu Ercan TANRITANIR, Abdullah SÜTÇÜ, Hasan ALKAN, ve H. İbrahim KORUCA Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 19, No 2, 2004

[3] Ahşap Sandalye Üreten Bir Fabrikanın Teknik Ve Ekonomik Fizibilite Çalışması Günay ÖZBAY Yüksek Lisans Tezi

elemanlarına bakarak, tümü hakkında sonuçlar çıkaran bir ölçme metodudur.

Belli bir üretim bölgesinde makinelerin boş ve çalışır durumda oldukları sürelerin tam ve doğru görünümünü sağlayabilmek için bu bölgedeki makinelerin sürekli olarak gözlenmesi ve bunların neden boş durduklarının kaydedilmesi gerekir.

Böyle bir işin yapılması da pek olanaklı olmadığına göre, buna benzer bir yöntem uygulanabilmelidir. Bu da fabrikada rastgele aralıklarla turlar yapmak ve bu turlarda, hangi makinelerin çalıştığını, hangilerinin durduğunu, nedenlerini de belirterek kaydetmektir. Bu yaklaşım iş örneklemesi tekniğinin temelidir.

İş örneklemesi, bir ya da birden çok aynı türden iş sistemi ile ilgili olarak önceden belirlenmiş olan akış türlerinin ortaya çıkma sıklıklarının rastlantısal, kısa süreli gözlemler yoluyla belirlenmesidir.

Yönetimin en önemli problemlerinden biri, işletmenin gidişatı hakkında sayısal verilere dayanan bilgilerin toplanmasıdır. Zira bir işletmenin çalışma alanı büyüdükçe işletmede neler olup bittiğini belirlemek daha da zorlaşır.

İş örneklemesi ile bir faaliyetin yapılış yüzdesini belirlemek, daha açık bir şekilde gözlem sayısı yeterli tutulduğu taktirde, bir işçinin hangi yüzdeyle çalıştığını ve boş beklediğini küçük bir hata payı ile de olsa bulmak, ayrıca çalışma ve boş durma elemanlarını kendi içlerinde daha

detaylı sınıflara ayırarak, bu sınıfların yüzdelerini de saptamak mümkündür.

İş örneklemesi, uygulama tekniği bakımından ikiye ayrılır:

1. Tesadüfi gözlemlere dayanan iş örneklemesi,

2. Sistematik gözlemlere dayanan iş örneklemesi.

Sistematik gözlemlerle yapılan iş örneklemesinde, gözlemler eşit zaman aralıkları ile yapılır. Sistematik gözlemlerle yapılan iş örneklemesinin uygulama alanı çok dardır. Bunun nedeni ise, sistematik gözlem yapabilmek için işi teşkil eden elemanların sıra ve süresinin, işi yapan kimsenin davranışından tamamen bağımsız olmasıdır. İşçi gözlem anında pozisyonunu istediği gibi değiştirecek durumda olmalıdır. İşçinin haberi olmadan gözlem yapmak imkânı ise genellikle yoktur.

Tesadüfi gözlemde etüdün yapıldığı toplam periyot içinde, toplam periyodun her anı (dolayısıyla o andaki durum) eşit seçilme şansına sahiptir. Böyle gözlem yapılan herhangi bir andaki durum, diğer bütün anlardaki durumdan bağımsızdır.

İş Örneklemesi Etüdünün Amacı:

1. Genel fikir edinmek (aksayan noktanın nerede olduğunu öğrenmek gibi),

2. Yönetimin özel zamanlarının belirlenmesine yardımcı olmak (arıza zamanları, boş kalma zamanları v.s.),

3. Özel şartların tahmini (hazırlık, malzeme nakli, gecikme v.s.),

4. İş postası ve makineden faydalanma,

5. Zaman standartları, ilavelerin saptanması ve makine kullanma zamanlarının büyük bir kesinlikle belirlenmesi.

Tesadüfilik ve yeter derecede gözlem sayısı iş örneklemesi metodunun bağlı olduğu iki önemli faktördür.

3.2.1.3.3. Önceden Saptanmış Zaman Standartları

Önceden hazırlanmış zaman standartları; gelişmiş teknikler olup, doğrudan gözlemlere ve ölçümlere dayanmadan, çeşitli hareketler için önceden belirlenmiş olan zaman standartlarından yararlanarak, çeşitli işlemlerin yapılması için gereken zamanı saptamak amacıyla uygulanmaktadır.

3.2.1.4. Görev Süreleri ve İş Sürelerinin Tespitinde Dikkate Alınacak Hususlar

Sabit Görev Zamanı Süresi; Bir departman, üretim süreci veya tanımlı görev gereği herhangi bir işin ikmal edilmesi aşamasında gün içinde asgarî ve düzenli olarak harcanan sürelerin toplamını,

Değişken Görev Zamanı Süresi; üretim sürecinde üretilen ürünün her bir birim mobilya yada mobilya elemanının üretilme süresidir.

Toplam Görev Zamanı Süresi; sabit ve değişken görev zamanı sürelerinin toplanması sonucu ilgili departman,

üretim süreci veya tanımlı görev yapılması için harcanan toplam sürelerin dakika cinsinden toplamını,

Normal Zaman; toplam görev zaman süresinin çalışma hızı (performans ratingi) ile çarpılması sonucu elde edilen ve bir görevin yapılması için gerekli olan net zamanı,

Standart Zaman; Normal zamanın, çalışanların performansını etkileyen bütün faktörlerin katılmasına yönelik olarak, saptanan pay yüzdesi ile çarpılması sonucu elde edilen rakamın normal zamana eklenmesi suretiyle bulunan değeri,

ifade etmektedir.

Bu tanımlarda yer alan açıklamalardan hareketle örneğin bir personelin net çalışma süresini hesaplamak istersek;

Bilindiği üzere İş Kanunu gereği bir işçi günde en fazla 7,5 saat çalışabilmektedir. İş Kanunun 68 inci maddesi gereği işveren tarafından 7,5 saat çalışan işçiye verilmesi gereken yarım saatlik ara dinlenmesi çalışma süresinden sayılmamaktadır. Yani bu 7,5 saatlik çalışma süresini etkilememektedir.

Bu 7,5 saatlik çalışma süresine brüt çalışma süresi dersek, tespit edilebiliyorsa kişinin performansı, kişisel ihtiyaçlar ve giderilemeyen diğer gereksinimler için ayrılan süreler hesaba katıldığında net çalışma süresine ulaşılabilecektir.

Örneğin bir personelin brüt çalışma süresi, 60 dakika X 7,5 saat = 450 dakikadır. Bu kişinin çalışma hızının yani performansının %85 olduğunu varsayarsak 450 x 0,85 =382,50 dakikaya ulaşırız. Bu değer yukarıdaki tanımlamalar dikkate alınınca normal zamana eş değerdir.

Kişisel ihtiyaçlar ve giderilemeyen diğer gereksinimler de işin normal zamanda yapılmasını etkilemektedir. Bu nedenle de, standart zamanın bulunması için personelin performansını etkileyen bütün faktörler hesaba katılarak normal zamana eklenmesi gerekmektedir. Normal zamanın saptanan pay yüzdesi ile çarpılması sonucu elde edilen rakama eklenmesi suretiyle "Standart Zaman" bulunacaktır. Pay yüzdesinin, bilimsel çalışmalarda %15 olduğu ortaya konulduğundan, standart zaman; % 85 performansla çalışan bir personel için 382,50 x 1,15 = 439,875 dakika olacaktır.

Yani 439,875-382,50= 57,375 dakika bir personelin kişisel ihtiyaçlar ve direk gereksinimler için aslen normal zamanından ayırdığı süredir.

Bir personelin net çalışma süresini bulmak istiyorsak kişisel ihtiyaçlar ve giderilemeyen diğer gereksinimler için ayrılan bu sürenin normal zamandan düşülmesi gerekmektedir.

Personelin Net Çalışma Süresi = 382,50-57,375 = 325,125 dakika olacaktır. Yani bir personelin 450 dakikalık brüt çalışma süresinde aslen 325,125 dakika net çalışabileceği sonucuna ulaşılacaktır.

Bu personel tarafından sürekli tekrarlanan bir işin yapıldığını ve bu işin yapılma süresinin 25 dakika olduğunu kabul edersek, bu personel tarafından günde yapılabilecek iş sayısı 325,125 / 25 = 13,005 iş olacaktır.

İş süresinden hareketle günlük yapılabilecek iş sayısı tespit edilmek istendiğinde de yine kişinin performansı, kişisel ihtiyaçlar ve giderilemeyen diğer gereksinimler için ayrılan sürelerin hesaba katılması gerekmektedir.

Örneğin 25 dakikalık iş süresi bu kez elimizde veri olsun, bu işin net yapılma süresidir. Bu süreden hareketle normal zamanı tespit etmek istersek yine kişinin % 85 performansla çalıştığını varsayarsak bu kişi işi (% 100- % 85 = % 15) daha uzun bir sürede gerçekleştirecektir.

25 x 0,15 = 3,75 dakika,

bulunan bu dakikaya 25 dakikaya eklediğimizde 25 + 3,75 = 28,75 dakikaya ulaşılacaktır.

Bulunan bu değere kişisel ihtiyaçlar ve giderilemeyen diğer gereksinimler için ayrılan sürede eklenecek olursa bu değerde yine normal zamanın % 15' i olarak alınacak olursa;

28,75 + (28,75 x % 15) = 28,75 + 4,3125= 33,0625 dakika bulunacaktır.

Bu değeri, personelin brüt çalışma süresine böldüğümüzde de günlük olarak bu kişinin yapabileceği iş sayısını bulmuş olacağız. Yani 450 / 33,0625 = 13,610 iş olacaktır.

Görüleceği üzere her iki yöntem kullanıldığında da yaklaşık bir personelin günde 14 işi gerçekleştirebileceği sonucuna ulaşılmaktadır.

Yukarıdaki hesaplamalar dikkate alındığında görüleceği üzere kişisel ihtiyaçlar ve diğer gereksinimler hesaba katılmaksızın sadece personelin performansı esas alınırsa, düşük yani % 100'ün altında bir performans halinde yapılan iş sayısı azalırken, yüksek performans halinde yapılan iş sayısı yükselecektir.

Sonuç olarak tespit edilebilen düşük, yani % 100'ün altında performans durumu ile kişisel ihtiyaçlar ve giderilemeyen diğer gereksinimler için ayrılan sürelerin hesaba katılması halinde; bir personel tarafından günlük yapılabilecek iş sayısı azalacağından yani diğer bir ifade ile asgarî işçilik incelemelerinde işveren aleyhine sonuç oluşacağından, bu tespitlerin işyeri yetkilinin beyanı ile güçlendirilmesi gerekmektedir.

Müfettiş tarafından düşük performansın, kişisel ihtiyaçlar ve giderilemeyen diğer gereksinimler için ayrılan sürelerin tespit edilememesi hallerinde, işveren lehine personelin brüt çalışma süresinin, bir işin yapılması için gerekli net süreye bölünmesi gerekecektir ki, bu durumda personel tarafından gerçekleştirilen iş sayısı 450 / 25 = 18 iş olacaktır.

Diğer bir yöntem; işçilerin doğrudan net çalışma sürelerinin tespit yöntemidir. Özellikle işyerinde yapılan tespitler ve işyeri yetkilinin beyanı ile de güçlendirilerek

doğrudan dinlenme süreleri tespit edilebiliyorsa, örneğin kurumsallaşmış bir işletmede sabah 08.30 da mesainin başladığı, 10.00-10.10 arası 10 dakika çay molası, öğlen 12.30-13.30 arasında yemek molası, öğleden sonra 14.30-14.40 arasında 10 dakika çay molası verildiği ve ayrıca her işçinin öğleden önce ve sonra olmak üzere 10'ar dakika kişisel ihtiyaçlarını giderme hakkının bulunduğu ve mesainin saat 17.00' de bittiğinin, işçilerin düşük veya yüksek performansla çalıştıklarına ilişkin veya giderilemeyen diğer gereksinimler için ayrılan süreye ilişkin bir tespitin de bulunmadığının varsayılması halinde ; işçilerin net çalışma süresi, brüt çalışma süresinden ara molalar ve kişisel ihtiyaçların düşülmesi ile bulunabilecektir.

Hesaplama yapılacak olursa;

60 x 7,5 saat = 450 dk - (10 + 10 + 10 + 10) dk. = 410 dk. bulunacaktır.

Bu değer hesaplamalarda işçilerin net çalışma süresi olarak dikkate alınabilecektir ki bu değerin dahi işverenin lehine olduğu ortadadır. Çünkü bir işçinin sürekli aynı performansta çalışması mümkün değildir. Her işçinin belirli aralıklarda kısa süreli de olsa iş başındaymış gibi gözükse dahi kendisine küçük ara dinlenmeler yaratması insan doğasının gereğidir.

3.2.2. Yerel Denetim, Kapasite Kullanım Tutanaklarına Göre Saptama

İşyeri yerel denetim ve kapasite kullanım tutanakları (nitelik-nicelik tespit tutanakları), işyerinin fiili durumunu yansıttığından, işin yürütümü için gerekli olan en az işçi sayısının, sigortalılara ödenen ücretlerin ve çalışma süresinin (prim ödeme gün sayısının) saptanmasında kabul edilmesi gereken belgelerdir.

Bahse konu tutanakların yapılan asgarî işçilik incelemesinde esas alınabilmesi, tutanağın düzenlendiği günün üretim aşamalarının, kapasite değerlerinin (kullanılabilir kapasite, fiilen gerçekleşen yani kullanılan kapasite vb.) inceleme yapılan dönem aylarındaki değerlerle orantılı veya denk olması, yine üretimde ana girdi olarak kullanılan değerlerin (yapay levha gibi), yan girdi olarak kullanılan değerlerin (kaplama, yapıştırcı gibi) ve diğer sarfiyatların (enerji, yakıt, su vb.) orantılı veya denk olmasına bağlıdır. Bu hususları bir arada içermeyen tutanaklar, doğru bilgi edinilmesini sağlamayabileceğinden, asgarî işçilik değerlendirmesinde dikkate alınmaları uygun değildir.

Yukarıda özellikle üretim aşamaları bilgisi de vurgulanmıştır. Çünkü; kullanılabilir kapasite, fiilen gerçekleşen kapasite, atıl kapasite vb. inceleme yapılan dönem aylarındaki değerlerle orantılı veya denk olduğu ve günlük olarak aynı miktarda yapay levha işlendiği halde üretim aşamalarının daha randımanlı bir şekilde planlanması ile yakıt sarfiyatı azaltılabileceği gibi, işçilik giderleri de

azaltılabilecektir. Bu nedenle kıyaslamalar yapılırken üretim aşamaları da dahil tüm veriler irdelenmelidir.

Yine, mevsimlik işlerde, çalışmanın daraldığı sürede düzenlenmiş tutanaklar, çalışmanın genişletildiği dönem için kullanılamayacağı gibi, çalışmanın yoğun olduğu (genişletildiği) sürede tanzim edilmiş tutanaklarda çalışmanın daraltıldığı süreye yapılacak işlemlerde uygulanmaması gerekmektedir.

İşyerinde yapılan tespitler sonucu birden fazla tutanak düzenlenmiş ise; üretim aşamaları, kapasite, fiili üretim ve teknoloji uygunluğu bulunan ve incelenen aya en yakın düzenleme gününü taşıyan tutanak dikkate alınmalıdır. İncelenen aya göre sonraki bir tarihi taşıyan tutanağın uygulanması gerektiğinde, 5510 sayılı Kanunun 82'nci maddesine göre belirlenen asgarî günlük kazançtan az olmamak kaydıyla asgarî ücret dikkate alınmalıdır.

İşin yürütümü için gerekli olan en az işçilik miktarı, tutanaklardan saptanan

- ✓ İşyerinde çalıştırılan gün/ işçi sayısı ile,
- ✓ Ödenen en düşük günlük kazancın,

Çarpılması sonucu bulunacak tutar, bir gün için gerekli olan en az işçilik miktarı olarak kabul edilmelidir.

3.2.3. Benzer / Emsal İşletme

Nitelik ve nicelik olarak emsal özellikleri taşıyan, daha açık bir ifadeyle; aynı çevrede bulunan, aynı cins mal veya hizmet üretimi yapan, makine ve araç-gereç sayıları

bakımından denklik veya orantılılık bulunan, kullanılabilir kapasitesi ile kullanılan kapasitesi (fiili üretim miktarları) birbirine yakın veya orantılı olan işyerleri "emsal işletme" olarak tanımlanır.

3.2.3.1. Benzer/Emsal İşletmelerin Özellikleri

Emsal işletme tanımından yola çıkarak, benzer işletme olarak seçilecek işletmelerde aşağıda belirtilen hususların bir arada bulunması gerektiği söylenebilir.

- ✓ İnceleme konusu işyeriyle benzer işletmelerin aynı çevrede bulunması,
- ✓ İşyerlerinde üretilen mal veya hizmetlerin aynı cins olması, (örneğin; İnceleme konusu işyerinin sadece panel mobilya üretmesi halinde, hem panel mobilya hem de ahşap doğrama üreten bir işyerinin benzer işletme olarak seçilmesi incelemenin sonuçlarının doğrululuğunu tartışılabilir hale getireceğinden uygun değildir.)
- ✓ İşyerleri arasında teknoloji ve üretim araç sayılarının denkliği, (Emsal işletme olarak seçilecek işyerleri makine, araç ve gereçler bakımından denk veya orantılı olmalıdır. İşyerlerinin sahip olduğu makine, araç ve gereçler arasındaki orantısızlıklar çalıştırılacak işçi sayısını da etkileyecektir.)
- ✓ Mal veya hizmet üretim kapasiteleri ile gerçekleşen üretim miktarları arasındaki denkliği,(Emsal işletme seçimi yapılırken işyerlerinin kullanılabilir kapasitelerinin yanında kullanılan kapasitelerinin (gerçekleşen üretim) mutlaka göz

önüne alınması gerekmektedir. İşyerlerinin üretim kapasitesi anlamında denkliği, her zaman ve her işyeri için gerekli olan işçi sayısının, çalışma süresinin veya en az işçilik miktarının da denk olacağı anlamına gelmez. İşyerlerinin kurulu bulundukları yerler, sipariş alma, servis, ithalat-ihracat gibi durumlar, kapasiteleri ve gerçekleşen üretimleri denk olan işletmelerde dahi farklı sayı, süre ve ücretle işçi çalıştırılmasını gerektirebilir.

3.2.3.2. Benzer/Emsal İşletmelerle İlgili İncelemeler ve Edinilen Bilgilerin Değerlendirilmesi

Emsal işletme seçimi yapılırken, Kurumda tescilli işyeri dosyaları ayrıntılı olarak incelendikten sonra seçilen işyerleriyle inceleme konusu işyerinin kapasite raporları temin edilmelidir.

İşyeri dosyasından tespit edilen hususlar ile kapasite raporundaki bilgiler karşılaştırılmalı, inceleme konusu işyeri ve emsal işletme olarak seçilen işyerlerinde ayrı ayrı durum tespitleri, iş etütleri yapılmalıdır.

Fiili mal veya hizmet üretim durumları tespit edilmelidir. Bu nedenle, asgarî işçilik miktarının tespitinde esas alınan üretimde kullanılan girdi miktarları ile çıktı miktarlarının tespitine yönelik olarak emsal işletme olarak seçilen işyerinin kayıt ve belgeleri de incelenmeli, emsal işletme olarak seçilen işyerlerinin kayıt ve belgelerinin inceleme dönemi, denetim konusu işyerinin dönemiyle paralel olmalıdır. Hem inceleme konusu işyerinden hem de

emsal işletme olarak seçilen işyerlerinden Kuruma yapılan bildirimler birbiriyle karşılaştırılmalıdır.)

Buna göre, inceleme konusu işyerinden aynı dönemde yapılan bildirimler de göz önünde bulundurularak emsal işletme olarak seçilen işyerlerinden inceleme dönemi aylarında Kuruma yapılan bildirimlerden; prime esas en az kazançlar toplamı, inceleme dönemi aylarındaki en az işçi sayısı veya 5510 sayılı Kanuna (veya mülga 506 sayılı Kanuna) göre belirlenen asgarî günlük kazançtan az olmamak kaydıyla, 4857 sayılı İş Kanunu gereği saptanan asgarî günlük kazancın 30 günlük tutarı kıstaslarından uygun olanı gerekçesi de belirtilmek suretiyle Kuruma bildirilmesi gereken asgarî işçilik miktarının tespitinde dikkate alınmalıdır.

İnceleme konusu işyeriyle emsal işletmelerdeki çalışmanın mevsimsel dalgalanma durumları da ayrıca değerlendirilmelidir.

İnceleme konusu işyeriyle aynı çevrede bulunan, üretilen ürünleri aynı cins olan, teknoloji ve üretim araç sayıları, mal veya hizmet üretim kapasiteleri ile gerçekleşen üretim miktarları arasında denklik bulunan işletme bulunması neredeyse imkânsız olduğundan daha detaylı açıklamaya girilmemiştir.

3.2.4. Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Alınan Bilgiler

Asgarî işçilik miktarının tespitine yönelik inceleme yöntemlerinden birisi de meslek veya kamu kuruluşlarından alınan bilgilerdir. Bir başka deyişle, asgarî yeterli ve kullanılabilir bilgileri taşıması şartıyla meslek veya kamu kuruluşlarının[4] görüşü, incelemeyi yapan müfettiş tarafından asgarî işçiliğin tespitinde dikkate alınmalıdır.

Müfettişler, işverene ait işyerinin kayıt ve belgelerini inceledikten ve yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyeri büyüklüğünün belirlenmesine yönelik olarak metot etüdünü gerçekleştirdikten sonra elde ettikleri bilgilere istinaden meslek ve/veya kamu kuruluşlarından bilgi isteyecekleri gibi, yaptıkları incelemeler sonucu elde ettikleri bilgileri işyeri kapasite raporu ile karşılaştırdıktan sonra da bilgi isteyebilirler.

Asgarî işçilik miktarının tespitinde, ilgili meslek veya kamu kuruluşunun görüşünün "dikkate alınacağı" öngörüldüğünden, bunun denetim elemanı açısından bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Ancak, meslek veya kamu kuruluşlarının belli bir uzmanlık gerektiren üretim faaliyetlerine ilişkin konularda müfettişten daha fazla deneyim, teknik ve mesleki bilgi sahibi olmaları doğaldır. Bu nedenle, müfettişlerin meslek veya kamu kuruluşundan aldığı bilgiyi incelemede dikkate almaması durumunda bunun nedenlerini de düzenleyeceği raporda değerlendirmesi ve gerekçelerini de ortaya koyması gereklidir.

[4] Bilgi alınabilecek meslek kuruluşları; esnaf ve sanatkar odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, sendikalar, meslek dernekleri, kamu kuruluşları; Bakanlıklar, genel müdürlükler, bölge ve il müdürlükler, belediye başkanlıkları, üniversiteler vb.' dir.

3.2.4.1. Meslek Kuruluşlarından Alınan Bilgilerin Değerlendirilmesi

Meslek veya kamu kuruluşlarının günlük çalıştırılacak en az işçi sayısının veya günlük en az prime esas kazancın (işçilik tutarının) bildirilmesi durumlarına göre ayrı ayrı değerlendirme yapılması gerekmektedir.

3.2.4.1.1. Günlük Çalıştırılacak En Az İşçi Sayısının Bildirilmesi

Meslek veya kamu kuruluşlarının bilgi isteme yazılarına istinaden inceleme dönemi aylarında çalıştırılması gereken en az gün işçi sayısı bildirilmesi halinde, işin yürütümü için gerekli olan en az gün işçilik tutarı; 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas asgarî günlük kazançtan az olmamak kaydıyla İş Kanununa göre saptanan günlük asgarî ücretin gün/ işçi sayısı çarpımı sonucu bulunur.

3.2.4.1.2. Günlük En Az Prime Esas Kazancın (İşçilik Tutarının) Bildirilmesi

İşin yürütümü için gerekli olan en az işçilik miktarının, bir gün karşılığının bildirilmesi halinde, bu işçiliğin kaç işçinin çalışması karşılığı olduğu yolunda herhangi bir araştırmaya gidilmesine gerek bulunmamaktadır.

Günlük asgarî işçilik miktarının 30 ile çarpılması suretiyle hesaplanacak tutar, Kuruma inceleme dönemi

ayında aylık olarak bildirilmesi gereken en az prime esas kazancı teşkil edecektir.

3.2.4.1.3. Kapasite Raporlarıyla İlgili Değerlendirme

İlgili meslek veya kamu kuruluşları tarafından düzenlenmiş Kapasite Raporlarında yazılı bilgileri esas alarak da işin yürütümü için gerekli asgarî işçilik miktarı tespit edebilir.

Ancak, kapasite raporlarının ileriye dönük olarak ve en az bir en çok üç yıllık süreler için düzenlenmesi nedeniyle, işyerinin fiili durumunu her zaman yansıtmayabilir. Bu nedenle de, kapasite raporlarında belirtilen girdi kulanım miktar ve oranlarının, üretim miktar ve oranlarının, yıllık fiili gerçekleşme durumlarının gerek işyeri kayıt ve belgelerinden ve gerekse de ilgili meslek veya kamu kurumlarından alınacak bilgilerle doğrulanması gereklidir. Bir başka ifadeyle, müfettiş öncelikle inceleme konusu işyerinin; kuramsal, kullanılabilir, atıl ve kullanılan kapasitelerini açıkça ve ayrı ayrı ortaya koymak durumundadır.

Gerek işverenden ve gerekse de ilgili kamu ve/veya meslek kuruluşlarından temin edilecek kapasite raporunda yazılı bulunan bilgiler ile işyeri kayıt ve belgelerinden tespit edilen işletmenin bilgileri ışığında kuramsal, kullanılabilir, atıl ve kullanılan kapasitelerini karşılaştırılarak; işletmenin kapasite kullanım oranına göre aylık çalıştırılacak işçi sayısı ve varsa işçilik gideri bilgilerinden gerekçesi de açıklanarak uygun olduğu sonucuna varılanın esas alınması suretiyle asgarî işçilik miktarının tespiti yapılabilir.

İşin yürütümü için gereken asgarî işçilik miktarının tespit edilmeye çalışıldığı dönemde geçerliliğe sahip kapasite raporu bulunan işletmelerde ilk önce göz önünde bulundurulması gereken işyerinin tam kapasite çalışıp çalışmadığıdır. İşletmenin tam kapasite çalıştığının anlaşılması halinde; kapasite raporunda belirtilen nitelik ve sayıda personelin işyerinde istihdam edilip edilmediği ve bunların Kuruma sigortalı tescillerinin sağlanıp sağlanmadığının tespiti yapılır. Yapılacak tespite göre çalışanların işyerindeki unvan ve görevlerine göre hayatın olağan şartları ve piyasa koşullarına uygun ücret alıp almadığına yönelik meslek ve kamu kuruluşlarından da yararlanılarak tespitler yapılır. Bütün bu tespitlerin ışığında kapasite raporunda belirtilen üretim miktarını sağlayacak sayıda personel istihdam etmediği veya işyerinde istihdam ettiği personellere görev ve unvanlarına uygun ücret ödemediği veya ödediği halde Kuruma bildirmediği anlaşılan işyeri hakkında işin yürütümü için gerekli en az işçiliğin tespiti yapılabilir.

Tam kapasite çalışmadığı (kapasite raporunda belirtilen girdi ve üretim miktarlarının altında) anlaşılan işyerleri hakkında da; üretimde kullanılan girdilerin miktarları (enerji, yakıt, hammadde v.b.) ile fiilen üretilen mamul miktarları arasında gerekli oransal hesaplamalar yapılmalıdır. Oransal hesaplamalar sonucu bulunan değerler; üretim faaliyetinde istihdam edilen personel sayılarıyla da karşılaştırılarak, Kuruma yeterli işçilik bildirilip bildirilmediğinin tespiti yapılmalıdır.

İşyeri kayıt ve belgelerinden tespit edilen fiil üretim kapasitesi ile ilgili meslek ve/veya kamu kuruluşlarından alınacak kapasite raporunda yazılı bilgilerin karşılaştırılması suretiyle, raporda belirtilen hususlar esas alınarak işin yürütümü için gerekli işçilik miktarının tespitinde; istihdam edilmesi (çalıştırılması) gereken işçi sayısı, istihdam edilen işçilere görev ve unvanlarına göre ödenmesi gereken ücret miktarları, kapasite raporlarındaki giderlerden işçilik giderine ait olan giderin günlük tutarı esas alınır.

Burada dikkate alınması gereken diğer önemli bir konu ise; kapasite raporlarında yer alan personel sayılarının, işveren beyanı ve son iki aylık prim ve hizmet belgeleri esas alınarak belirlenmesi hususudur. Kapasite raporlarında yer alan personel sayıları, yine aynı kapasite raporlarında belirtilen üretim miktarlarını gerçekleştirmek için belirlenen asgarî personel sayıları değildir. İşyerinde kullanılan teknolojinin atıl kalabileceği gibi, personelinde atıl kalması söz konusu olabileceği göz önünde bulundurulduğunda, örneğin; bir makinenin başında asgarî iki personelin bulunması gerekirken üçüncü bir personel bulunduruluyorsa bu üçüncü personelin emeğinin atıl kalacağı ortadadır ve bu üçüncü personel çalıştırılmadığında da aynı makine ile aynı üretim yapılabilecektir. Sonuç olarak üretim aynı kaldığı halde sigortalı sayısının düşmesi her zaman kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığının göstergesi olmayabilir. Bu nedenle kapasite raporları esas alınarak inceleme yapılırken, kapasite raporları ile belirlenen üretim miktarına ulaşılabilmesi için asgarî çalıştırılması gereken personel sayıları bulunmalı,

gerekirse işverene teyit ettirilmeli ve bu sayılar esas alınarak değerlendirmeler ve kıyaslamalar yapılmalıdır.

3.3. İfadelerin Alınması

Mobilya imalatı işyerlerinden Kurumumuza bildirilmesi gereken asgarî işçiliğin tespitinde; hizmet sektörlerinden farklı olarak, üretim aşamaları, işyerinin kullanılabilir kapasitesi, fiili kapasitesi, fiili üretim miktarı, kullanılan girdi miktarı, üretimde kullanılan yakıt veya enerji miktarı, meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü, işyerinde yapılan işlerin etüt edilmesi gibi unsurların tespitinin de gerektiği daha önce açıklanmıştı.

Bu unsurların tespitine yönelik yapılan mahallen kontrol ve yerel denetim süreçlerinde ve sonrasında, konuyla ilgili olarak işyeri çalışanlarının ve işveren/işveren vekilinin ifadelerinin alınması gerekebilecektir.

İnceleme kapsamında ifadesi alınacak kişilerin inceleme dönemi aylarında işyerinde çalışmış olmalarına özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. İnceleme dönemi aylarında işyerinde çalışan sigortalıların tespit edilememesi halinde; yeni işe başlayan sigortalılardan ustabaşı, usta gibi görevlerde bulunan sigortalıların ifadeleri alınmalı, inceleme dönemi aylarında işyerinin çalışma düzenine ilişkin bilgiler teyit ettirilmelidir.

Gerek işyeri yetkilileri ve gerekse de tanıklarının ifadelerinde genel anlamda; asgarî işçiliğin inceleme yoluyla tespit edileceği dönemde, işyerinin kapsam ve kapasitesi,

üretim aşamaları, fiili üretimin aylar itibariyle seyri, üretim araçlarının teknolojisi, çalışan sayısı, çalışma süreleri, çalışmanın mevsimlik olup olmadığı, üretim sürecinde sigortalı sayılmayan kişilerin istihdam edilip edilmediği, devamlı işyeri bulunan işverenlerden hizmet ve/veya mal alınıp alınmadığı v.b. hususlarına ilişkin cevaplar aranılmalıdır.

Mobilya imalatı işyerlerinde çalıştırılan personellerin her birinin üretim süreçlerindeki görevleri ve bu görevlerin yerine getirilme zamanları, çalışma günleri ve vardiya saatleri içerisinde yerine getirilme sayılarının tespiti sırasında işyeri yetkililerinin ve gerekli görülmesi halinde çalışanların ifadeleri alınmalıdır.

Yapılabiliyorsa, kayıt inceleme tutanağının imzalanması aşamasında tespit edilebilen mevzuata aykırı işlemlerin ve raporda hangi yol ve yöntemlerin kullanılacağına karar verilebilmiş olması ve hangi ay ve aylarda eksik işçiliğin ortaya çıktığının tespit edilebilmiş olması hallerinde bu eksik işçiliğin yani kayıt dışılığın sebeplerinin işyeri yetkilisinin beyanı ile ortaya konulması rapor ve eki tutanakların da daha güçlü olmasını sağlayacaktır.

3.4. İşyeri Kayıt ve Belgelerinden ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Tespit Edilen Bilgilerin Değerlendirilmesi

İşyeri kayıtlarının incelenmesi sırasında, işyerinde çalıştırılan personellerin nitelik ve niceliklerinin tespitine

yönelik olarak özellikle özlük dosyaları, ücret ödeme belgeleri, işe giriş bildirgeleri vb. belgelerden ücret, çalışma süreleri, görevleri vb. bilgiler tespit edilmelidir.

Mümkün olabildiğince kayıt dışı çalışanların; künye bilgileri / TC kimlik numaraları / sosyal güvenlik numaraları ve çalışma sürelerinin tespiti ile sosyal güvenlik hakları sağlanmaya çalışılmalı, ücret tespiti yapılabiliyorsa bu ücretler, yapılamıyorsa ilgili aydaki günlük asgarî ücret / günlük alt sınır prime esas kazanç tutarı esas alınarak bu kişiler adına bildirimlerin yapılması sağlanmalıdır.

Yapılacak tespitler ışığında işyerinde çalıştırılan işçilerin nitelik ve nicelikleriyle ilgili tespit edilen hususlar, asgarî işçiliğin tespitinde fiili üretim için gerekli çalışan sayısı ve ücretleriyle ilgili değerlendirmelerde dikkate alınmalıdır.

İşyerinde çalıştığı tespit edildiği halde künye bilgileri, TC kimlik numaraları veya sosyal güvenlik numaraları tespit edilemediği için primlerinin alınması önerilen ancak hizmet verilemeyen kişiler için önerilecek işçilik tahakkukları uzlaşma kapsamına alınmayacağından raporda ayrıca irdelenmelidir.

İşyeri kanunî kayıt ve belgelerinde veya kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen belge ve bilgilerde sadece çalışanların niceliğine yani sayısına ilişkin tespitlerin yapıldığı durumlarda ve de tespit edilen çalışan sayısı ile Kuruma bildirilen çalışan sayısı arasında farklılıkların olması halinde, bu tespit diğer bilgi veya belgelerle ve/veya yapılabiliyorsa işyeri yetkilisinin beyanı ile güçlendirilmeli,

güçlendirilemediği halde yani tek bir belgede yer alan çalışan sayısı esas alınarak işlem önerilmesi hallerinde ise neden bu sayının esas alındığı raporda detayları ile açıklanmalıdır.

Üretim için kullanılan girdi ile üretim sonucu ortaya çıkan mamul miktarları kayıt ve belgelerden tespit edilmeli, bu tespit sırasında stok miktarları göz önünde bulundurulmalı, ürünlere ilişkin randıman hesaplamaları ile kıyaslanmalı, farklılıklar sorgulanmalıdır.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen bilgi ve belgelerden tespit edilen aylık girdi ve mamul miktarları ile kayıt ve belgelerden tespit edilen aylık girdi ve mamul miktarları arasındaki farklılıklar sorgulanmalı, gerekirse işyeri yetkilisinin beyanına başvurulmalıdır.

İşyeri kanunî kayıt ve belgelerinden tespit edilen ve işyerinde kullanılan makine sayıları ile kapasite raporlarından tespit edilen makine sayıları ve işyeri mahallinde yapılan tespitler sonucunda ortaya konulan makine sayıları arasında farklılıklar varsa sorgulanmalı, alış ve satış durumu veya hurdaya ayırma yani atıl bırakarak üretimde kullanmama durumları varsa tutanakta açıklanmalıdır.

Üretimde kullanılan enerji sarfiyat miktarlarının (elektrik, kömür, doğalgaz, odun vb.) tespitine gerek görülmesi halinde, işyeri kanunî kayıt ve belgelerinden tespit edilen sarfiyat miktarları ile üretilen ürün miktarları arasında doğru orantılı olarak bir artış veya azalış söz konusu değilse durum sorgulanmalı, üretim aşamalarında veya kullanılan

teknolojide vb. bir değişiklik olup olmadığı tutanakta açıklanmalıdır.

Müfettiş tarafından, işveren ile birlikte incelemeye ilişkin tutanağın düzenlenmesi esnasında, işverene, kanunî temsilcisine veya vekiline uzlaşma hakkının olduğu hatırlatılmalı ve tutanakta "işverene/kanunî temsilcisine/ vekiline, Kuruma bildirilen sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarına göre yeterli bulunmaması sebebiyle tespit edilecek fark sigorta primine esas kazanç matrahı üzerinden hesaplanacak sigorta primi ve gecikme cezası ve gecikme zammı ile önerilecek idari para cezaları ile ilgili olarak, 5510 sayılı Kanunun 85 inci maddesi ve Asgarî İşçilik İncelemelerinde Uzlaşma Yönetmeliği gereğince uzlaşma talebinde bulunabileceği hakkında bilgi verilmiştir." ibarelerine yer verilmelidir.

VIII. BÖLÜM
RAPOR DÜZENLENMESİ

1. Asgarî İşçilik İnceleme Raporu

İşyerinde işverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun saptanması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak yapılan asgarî işçilik tespitine ilişkin olarak asgarî işçilik inceleme raporu düzenlenecektir.

Asgarî işçilik inceleme raporu Başkanlığımız iç emir ve talimatlarında belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

2. Rapor Düzenlemesi ile İlgili Genel Hususlar

● İşyeri Dosyası İnceleme Belgesi (Ek-1) düzenlenerek rapor ekine alınacaktır.

● İşin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik tespitinde işyerinde çalıştığı tespit edilen ve 5510 sayılı kanunun (4/b) hükmü kapsamında sigortalı olan işveren şirket ortaklarının çalışmaları dikkate alınacaktır.

● Yapılacak incelemelerde işyerindeki faaliyetin geçici veya sürekli olarak durdurulduğunun tespit edilmesi halinde; mutlaka bu hususun göz önüne alınarak, çalışanların çalışma gün sayıları ve prime esas kazanç tutarları bu şekilde hesaplanacaktır.

● İşyerinin kapanması, devri veya intikali gibi durumlarda kıst çalışılan aylar, çalışılan gün sayısı kadar, çalışmanın tam olduğu her ay ise "30" tam gün olarak dikkate alınacaktır.

● İşin yürütümü için gerekli olduğu aylık olarak saptanan asgarî işçilik miktarının ilgili ayda Kuruma bildirilen prime esas kazanç tutarını aşan kısmı asgarî işçilik fark tahakkuk miktarını teşkil edecektir.

● İncelemesi yapılan ayda Kuruma bildirilen prime esas kazançlar toplamı, işin yürütümü için gerekli olduğu belirlenen asgarî işçilikten fazla ise, asgarî işçilik fark tahakkuku söz konusu olmayacaktır.

● Ödenen ücret, Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazanç üst sınır tutarından fazla ise, hesaplama işlemi Kuruma bildirilen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden yapılacaktır.

● İşyerinde asgarî işçilik incelemesi sonucu tespit edilen tahakkuklar ve/veya işyeri kayıtları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınan bilgi/belgelere dayalı tespitlerden kaynaklı ek tahakkukların 5510 sayılı Kanunun hangi

maddeleriyle (59, 85, 86. maddeler) ilgili olduğu ay bazında raporda ayrıca belirtilecektir.

● Mobilya imalatı işyerlerinin asgarî işçilik incelemesi sonucu; iş mevzuatı, vergi mevzuatı ve işyerinin tabi olduğu mevzuat yönüyle işlem yapılmasının gerektirecek hususların tespiti halinde konunun bu yönüyle incelenmesine yönelik olarak ayrıca ilgili kamu kurumlarına intikali sağlanacaktır.

EKLER:

EK 1 - İşyeri Dosyası İnceleme Belgesi

EK 2 İlgili Kolluk Kuvvetlerine Yazılacak Yazı

EK 3- Ticaret ve Sanayi Odaları ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliğine gönderilebilecek yazı

EK 4- Türk Standartları Enstitüsüne gönderilecek yazı

EK 5 – Kayıt ve Belgeleri İsteme Tebliğat Şablonu

EK 6 - Kayıt ve Belge İsteme Tutanak Şablonu

EK 7 - İşyeri Kayıtlarından Çalışanlarla İlgili Tespit Edilen Hususlar

EK 8- Bilgisayar Masası Üretim Sürecine Ait İşlem Tanımları

Ek 9- Sandalye Üretimi İşlem Sıra Formu